

Lovbekendtgørelse 2019-01-25 nr. 132 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

(*)

(ejendomsavancebeskatningsloven)

som ændret ved L 2019-12-27 nr. 1578, L 2019-12-27 nr. 1580, L 2025-04-09 nr. 369 og L 2025-05-27 nr. 562

§ 1. Fortjeneste ved afståelse(1) af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglerne i denne lov.

Stk. 2. Loven gælder ikke for fortjeneste eller tab ved afståelse af fast ejendom, der er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej.(2)

§ 1 A. Afståelse eller opgivelse af retten i henhold til kontrakt om opførelse af en bygning m.v. eller en kontrakt om ombygning af eller tilbygning til en bygning m.v. (entreprisekontrakt) sidestilles ved anvendelse af reglerne i denne lov med afståelse af fast ejendom. Fortjeneste eller tab ved afståelse eller opgivelse af en entreprisekontrakt opgøres som forskellen mellem afståelsessummen for retten i henhold til kontrakten og anskaffelsessummen for den.(3)

§ 2. (4) Erstatnings- og forsikringssummer sidestilles med salgssummer, jf. dog §§ 10 og 11.

Stk. 2. Overdragelse af fast ejendom som gave eller arvefors kud sidestilles med salg. Erhvervelse af fast ejendom ved gave eller arvefors kud sidestilles med køb.(5)

§ 3. Er en afstået fast ejendom erhvervet ved gave eller arvefors kud, benyttes den værdi, der er lagt til grund ved beregningen af gaveafgift eller indkomstskat af erhvervelsen, som udgangspunkt for beregningen af fortjeneste ved afståelsen.(6) Har erhvervelsen ikke været gaveafgifts- eller indkomstskattepligtig, eller er værdiansættelsen foretaget efter boafgiftslovens § 12 a, anvendes den pågældende faste ejendoms værdi i handel ogandel på erhvervelsestidspunktet som udgangspunkt(7).

Stk. 2. Er afståelse sket ved gave eller arvefors kud, betragtes den værdi, der lægges til grund ved beregningen af gaveafgift eller indkomstskat i forbindelse med overdragelsen, som afståelsessum. Er overdragelsen hverken gaveafgifts- eller indkomstskattepligtig, eller er værdiansættelsen foretaget efter boafgiftslovens § 12 a, betragtes værdien i handel ogandel på overdragelsestidspunktet som overdragelsessum.(8)

§ 3 A. Ved afståelse af en del af en fast ejendom forstås afståelser, hvor et areal overdrages efter reglerne om arealoverførsel, eller hvor der overdrages en del af en fast ejendom betinget af udstykning.(9)

§ 4. (10) Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom opgøres som forskellen mellem på den ene side afståelsessummen omregnet efter stk. 4 og på den anden side anskaffelsessummen opgjort efter stk. 2 eller stk. 3 og reguleret efter § 5 eller § 5 A, jf. dog stk. 8.(11)

Stk. 2. Anskaffelsessummen omregnes til kontantværdi, der beregnes ved, at den kontante del af anskaffelsessummen lægges sammen med kursværdien af ejendommens gældsposter på anskaffelsestidspunktet.

Stk. 3. (12) Er den afståede ejendom erhvervet før den 19. maj 1993, opgøres den skattepligtiges anskaffelsessum som enten

1) ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 pct. eller

2) ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 pct. og med tillæg af et beløb opgjort som halvdelen af forskellen mellem denne værdi og ejendomsværdien pr. 1. januar 1996.

Den skattepligtige kan i stedet for opgørelse af anskaffelsessummen efter 1. pkt. vælge at anvende en ansættelse af værdien af den faste ejendom pr. 19. maj 1993, der er foretaget efter den dagældende bestemmelse i vurderingslovens § 4 B. Uanset 1. og 2. pkt. kan den skattepligtige, hvis den faktiske anskaffelsessum omregnet til kontantværdi efter stk. 2 og reguleret efter § 4 A samt tillagt vedligeholdelses- og forbedringsudgifter afholdt inden den 1. januar 1993 er højere end værdien efter 1. og 2. pkt., i stedet vælge at benytte denne anskaffelsessum. Udgifter, som nævnt i § 5, stk. 2, 4.-7. pkt., medregnes ikke. Anskaffelsessummen for ejendomme, der er beliggende i udlandet, er værdien i handel ogandel den 19. maj 1993. Den i 3. og 4. pkt. nævnte faktiske anskaffelsessum kan dog anvendes, hvis denne er højere end værdien i handel ogandel den 19. maj 1993. For ejendomme, der er eller har været omfattet af ligningslovens § 16, stk. 9, eller § 16 A, stk. 5, skal den skattepligtige ved opgørelse af fortjenesten efter denne lov benytte den anskaffelsessum, som anvendes eller har været anvendt ved opgørelsen af beregningsgrundlaget efter ligningslovens § 16, stk. 9.(13)

Stk. 4. (14) Afståelsessummen omregnes til kontantværdi, der beregnes ved, at den kontante del af afståelsessummen lægges sammen med kursværdien af de overdragne gældsposter på afståelsestidspunktet. Medmindre kursen på afståelsestidspunktet er under 100, omregnes inkonverterbare lån, der af sælger er stiftet eller overtaget før den 19. maj 1993, til kurs 100, såfremt lånet er stiftet eller overtaget til en kurs på 100 eller derunder.

Stk. 5. Ved afståelse af fast ejendom skal sælger og køber i købsaftale, skøde eller på anden skriftlig måde foretage en fordeling af den samlede kontantomregnede afståelsessum på grund, bygninger, ejerbolig, herunder stuehus samt mælkekvote omfattet af denne lov.(15) En mælkekvote som nævnt i 1. pkt., der er udløbet, anses for afstået på tidspunktet for kvotens udløb med en afståelsessum på nul.(16)

Stk. 6. Såvel den samlede kontantomregnede afståelsessum som den fordeling på aktiver efter stk. 5, som parterne har aftalt, er undergivet told- og skatteforvaltningens prøvelse. Afgørelsen er bindende for både sælger og køber.(17)

Stk. 7. Ved enhver ændring af sælgers afståelsessum for et aktiv som følge af en ændret skatteansættelse skal købers anskaffelsessum for det pågældende aktiv ændres tilsvarende. Ved enhver ændring af købers anskaffelsessum for et aktiv, skal sælgers afståelsessum for det pågældende aktiv ændres tilsvarende.

Stk. 8. Udgifter til kunstnerisk udsmykning, der er en del af bygningen, og som er omfattet af afskrivningslovens § 44 A, samt foretagne afskrivninger på sådanne udgifter eller tab ved salg af den kunstneriske udsmykning indgår ikke ved opgørelsen af anskaffelsessummen for den pågældende bygning efter reglerne i denne lov. Tilsvarende medregnes værdien af sådanne udsmykninger ikke ved

opgørelsen af afståelsessummen for bygningen ved anvendelse af reglerne i denne lov.(18)

§ 4 A. (19) Er den afståede ejendom erhvervet før den 19. maj 1993, kan den skattepligtige regulere den faktiske, kontantomregnede anskaffelsessum fra anskaffelsesåret, dog tidligst fra 1975 og til og med 1993. Reguleringen foretages med følgende procentsatser:

Anskaffelsesår	Reguleringsprocent
1975 eller tidligere	182,4
1976	158,6
1977	140,0
1978	120,2
1979	108,0
1980	93,5
1981	79,9
1982	62,6
1983	49,3
1984	40,2
1985	32,5
1986	27,7
1987	23,6
1988	18,1
1989	12,5
1990	7,7
1991	5,6
1992	3,5
1993	0,0

§ 5. (20) Anskaffelsessummen forhøjes med et tillæg på 10.000 kr. for anskaffelsesåret og hvert af de efterfølgende kalenderår, hvori den skattepligtige har ejet ejendommen. For ejendomme, som er omfattet af § 4, stk. 3, ydes tillægget fra og med 1993. Tillægget gives dog ikke for det kalenderår, hvori ejendommen afstås, medmindre afståelsen sker i samme kalenderår som anskaffelsen. Såfremt den skattepligtige kun afstår en del af en fast ejendom, nedsættes tillægget efter forholdet mellem anskaffelsessummen for hele ejendommen og anskaffelsessummen for den del af ejendommen, der afstås, jf. dog § 9, stk. 3.(21) Såfremt den skattepligtige ejede ejendommen i sameje med andre, udgør tillægget kun så stor en del af 10.000 kr. årlig, som svarer til den skattepligtiges andel af ejendommen.

Stk. 2. Anskaffelsessummen forhøjes endvidere med afholdte udgifter til vedligeholdelse eller forbedring, i det omfang disse har oversteget 10.000 kr. pr. kalenderår.(22) For ejendomme, som er omfattet af § 4, stk. 3, medtages alene udgifter, der er afholdt den 1. januar 1993 eller senere. Såfremt ejendommen er vurderet efter den dagældende bestemmelse i vurderingslovens § 4 B eller er omfattet af § 4, stk. 3, 5. pkt., medtages alene udgifter, der er afholdt efter 19. maj 1993. Vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, der har kunnet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, samt udgifter, der er straksfradraget eller straksafskrevet, og som ikke er omfattet af afskrivningslovens § 21, stk. 2, samt forbedringsudgifter på fredede bygninger, der kan fradrages i efterfølgende indkomstår,(23) kan ikke medregnes. Ved afgørelsen af, om udgifter har kunnet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ses der bort fra standardfradrag, der er foretaget frem til og med indkomståret 1999 efter den dagældende bestemmelse i ligningslovens § 15 J. Udgifter, der modsvares af tilskud m.v., der er skatte-

frie, kan heller ikke medregnes. Tilsvarende gælder udgifter, der er fradraget i 1992 og 1993 efter den dagældende bestemmelse i ligningslovens § 15 N. Såfremt den skattepligtige kun afstår en del af en fast ejendom, medregnes kun udgifter til vedligeholdelse og forbedring, der vedrører den afståede del af ejendommen. Udgifterne medregnes i disse tilfælde i det omfang, de i det enkelte kalenderår overstiger tillægget efter stk. 1, 4. pkt. Reglerne i 4.-7. pkt. gælder tilsvarende. Såfremt den skattepligtige ejede ejendommen i sameje med andre, medregnes kun udgifter til vedligeholdelse og forbedring, som den skattepligtige har afholdt. Udgifterne medregnes i disse tilfælde i det omfang, de i det enkelte kalenderår overstiger tillægget efter stk. 1, 5. pkt. Reglerne i 4.-7. pkt. gælder tilsvarende. For ejendomme, der er eller har været omfattet af ligningslovens § 16, stk. 9, eller § 16 A, stk. 5, kan anskaffelsessummen kun forhøjes med forbedringer, der er tillagt ved opgørelsen af beregningsgrundlaget efter ligningslovens § 16, stk. 9. Dette gælder dog ikke for forbedringer foretaget efter det tidspunkt, hvor ejendommen senest har været omfattet af ligningslovens § 16, stk. 9, eller § 16 A, stk. 5.(24) 14. pkt. finder dog ikke anvendelse for vedligeholdelses- og forbedringsudgifter på bygninger, der er undergivet fredning i henhold til bygningsfredningsloven, og som ikke kan fradrages ved indkomstopgørelsen.

Stk. 3. (25) Anskaffelsessummen forhøjes tillige med vederlag betalt ved køb eller tildeling af mælkekvoter, der ikke er omfattet af afskrivningslovens § 40 C. Såfremt den skattepligtige er blevet beskattet af kvotens værdi ved tildelingen, kan det beskattede beløb tillægges anskaffelsessummen. Er ejendommen omfattet af § 5 A, forhøjes den regulerede anskaffelsessum efter § 5 A, stk. 1, i det år, hvor mælkekvoten erhverves. Forhøjelse af anskaffelsessummen efter 1. pkt., jf. 3. pkt., er betinget af, at der for den pågældende mælkekvote samtidig skal ske en nedsættelse af anskaffelsessummen efter reglerne i stk. 4, nr. 6, stk. 5, nr. 5, stk. 6 eller stk. 7. Reglen i 4. pkt., finder kun anvendelse, såfremt mælkekvoten er købt eller tildelt den 19. maj 1993 eller senere og afstås den 18. juni 1993 eller senere. Såfremt den skattepligtige kun afstår en del af en fast ejendom, nedsættes det betalte vederlag efter forholdet mellem anskaffelsessummen for den del af ejendommen, der ikke udgør boligdelen, og anskaffelsessummen for den del af ejendommen, der afstås.

Stk. 4. Anskaffelsessummen nedsættes i afståelsesåret på samme ejendom med(26)

- 1) foretagne afskrivninger, herunder forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven, fradragbeløb efter afskrivningslovens § 24, stk. 5, 1. og 2. pkt., og forlods afskrivninger efter etableringskontoloven eller dagældende investeringsfondslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1152 af 7. oktober 2014, på bygninger og installationer, såfremt de nævnte afskrivninger m.v. ikke er beskattet som genvundne afskrivninger,(27)
- 2) foretagne afskrivninger, herunder forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven, fradragbeløb efter afskrivningslovens § 24, stk. 5, 1. og 2. pkt., og forlods afskrivninger efter etableringskontoloven eller dagældende investeringsfondslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1152 af 7. oktober 2014, og værdiforringelser fradraget efter afskrivningslovens § 23, på nedrevne bygninger og installationer samt nedrivningsfradrag efter afskrivningslovens § 22,(28)
- 3) tab efter afskrivningslovens § 21 og værdiforringelser fradraget efter afskrivningslovens § 23, der ikke er omfattet af nr. 2,(29)
- 4) beløb, som er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst som værdiforringelse af ejendommen som følge af udnyttelse af forekomster af grus, ler og kalk m.v. på ejendommen, jf. afskrivningslovens § 38, eller som følge af

nedgang i jordens landbrugsmæssige værdi ved den nævnte udnyttelse,(30)

- 5) udgifter afskrevet efter afskrivningslovens § 27,(31)
- 6) vederlag, der modtages for afståelsen af en mælkekvote, der ikke er omfattet af afskrivningslovens § 40 C, og(32)
- 7) værdien nul for en udløbet mælkekvote, der ikke er omfattet af afskrivningslovens § 40 C, idet vederlag for en sådan kvote anses for modtaget på tidspunktet for kvotens udløb med et beløb på nul.(33)

Stk. 5. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor der afstås en del af en ejendom.(34) Nedsættelse foretages efter følgende principper:

- 1) Nedsættelse efter stk. 4, nr. 1 og 3, foretages kun, hvis der afstås en afskrivningsberettiget bygning eller installation, hvorpå der er foretaget afskrivninger, herunder forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven, fradragsbeløb efter afskrivningslovens § 24, stk. 5, 1. og 2. pkt., og forlods afskrivninger efter etableringskontoloven eller dagældende investeringsfondslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1152 af 7. oktober 2014, eller givet fradrag for tab eller værdiforringelse. Det nedsættelsespligtige beløb henføres til den del af ejendommen, hvorpå afskrivningerne m.v. er foretaget eller tabet eller værdiforringelsen vedrører.(35)
- 2) Nedsættelse efter stk. 4, nr. 2, foretages kun, hvis der afstås jordarealer, hvor de nedrevne bygninger og installationer har været beliggende. Det nedsættelsespligtige beløb henføres til denne del af jorden.(36)
- 3) Nedsættelse efter stk. 4, nr. 4, foretages kun, hvis der afstås jordarealer, hvorpå der er sket udnyttelse af forekomster af grus, ler og kalk m.v. Det nedsættelsespligtige beløb henføres til denne del af jorden.(37)
- 4) Nedsættelse efter stk. 4, nr. 5, foretages kun, hvis der afstås jordarealer, hvorpå der er opført drænings- og markvandingsanlæg, som er afskrevet efter afskrivningslovens § 27. Det nedsættelsespligtige beløb henføres til denne del af jorden.
- 5) Nedsættelse efter stk. 4, nr. 6 og 7, foretages ved, at det nedsættelsespligtige beløb forholdsmæssigt henføres til den afståede del af ejendommen og den del af restejeendommen, der ikke udgør boligdelen, efter forholdet mellem anskaffelsessummen for den afståede del af ejendommen og anskaffelsessummen for den del af ejendommen, der ikke udgør boligdelen.(38)

Stk. 6. Afstås en del af en fast ejendom, der på afståelsestidspunktet helt eller delvis efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs-ejendom, og anvendes reglerne i § 4, stk. 3, 1. eller 2. pkt., ved opgørelsen af anskaffelsessummen, overføres en forholdsmæssig andel af tillægsparelværdien eller den tekniske værdi, hvis denne er højere, til anskaffelsessummen for jorden. Det overførselsberettigede beløb opgøres som tillægsparelværdien/den tekniske værdi nedsat med

- 1) foretagne afskrivninger, herunder forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven, fradragsbeløb efter afskrivningslovens § 24, stk. 5, 1. og 2. pkt., og forlodsafskrivninger efter etableringskontoloven eller dagældende investeringsfondslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1152 af 7. oktober 2014, på bygninger og installationer beliggende på ejendommen,
- 2) foretagne afskrivninger m.v. som nævnt i stk. 4, nr. 2, og
- 3) den nedskrevne værdi på ejendommens bygninger og installationer.

Nedsættelse efter nr. 1-3 foretages alene med afskrivninger m.v. og den nedskrevne værdi på bygninger og installationer, der er indgået i ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 eller en vurdering

efter den dagældende bestemmelse i vurderingslovens § 4 B. Anskaffelsessummen for den del af ejendommen, hvorfra der overføres en del af anskaffelsessummen, nedsættes med det overførte beløb. Stk. 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse, idet nedsættelsen efter stk. 5, nr. 5, foretages efter overførslen efter 1. og 2. pkt.(39)

Stk. 7. Er ejendommen omfattet af § 5 A, foretages nedsættelsen med beløb efter stk. 4-6, jf. stk. 8, i den regulerede anskaffelsessum efter § 5 A i det år, hvori beløbet er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Nedsættelsespligtige beløb efter stk. 4, nr. 1, henføres til de år, hvor der er afskrevet på ejendommens bygninger eller installationer efter forholdet mellem de samlede foretagne afskrivninger m.v. i de pågældende år. Nedsættelse efter stk. 4, nr. 6, ved afståelse af mælkekvoter foretages dog i det år, hvor mælkekvoten afstås.

Stk. 8. For ejendomme omfattet af § 4, stk. 3, 1., 2., eller 5. pkt., skal nedsættelse af anskaffelsessummen efter stk. 4, nr. 1, jf. stk. 5-7, med foretagne afskrivninger, herunder forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven, fradragsbeløb efter afskrivningslovens § 24, stk. 5, 1. og 2. pkt., og forlods afskrivninger efter etableringskontoloven eller dagældende investeringsfondslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1152 af 7. oktober 2014, kun ske med afskrivninger m.v. foretaget i indkomståret 1993 eller senere. Nedsættelsespligtige beløb efter stk. 4, nr. 1, jf. stk. 5-7, henføres til indkomståret 1993 eller senere efter forholdet mellem de samlede foretagne afskrivninger m.v. på ejendommens bygninger og installationer og de afskrivninger m.v., der er foretaget i indkomståret 1993 eller senere. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for nedsættelsespligtige beløb efter stk. 4, nr. 2-5, jf. stk. 5-7. Nedsættelse af anskaffelsessummen med vederlag for afståelse af en mælkekvote, jf. stk. 4, nr. 6, og stk. 5-7, skal kun ske for mælkekvoter afstået den 18. juni 1993 eller senere.(40)

§ 5 A. (41) Den skattepligtige kan regulere anskaffelsessummen efter § 4, stk. 2, med den procent beregnet med en decimal, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret fra anskaffelsesåret til indkomståret 2009 ganget med ændringen fra indkomståret 2013 til afståelsesåret for ejendomme, der på afståelsestidspunktet efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom.(42) For ejendomme, der er omfattet af § 4, stk. 3, reguleres anskaffelsessummen fra og med kalenderåret 1993.

Stk. 2. Det beløb, som anskaffelsessummen forhøjes med efter § 5, stk. 1, reguleres efter stk. 1 fra det kalenderår, tillægget vedrører, til det kalenderår, hvori ejendommen afstås.

Stk. 3. Det beløb, som anskaffelsessummen forhøjes med efter § 5, stk. 2, reguleres efter stk. 1 fra kalenderåret for vedligeholdelsesarbejdets eller forbedringens fuldførelse til det kalenderår, hvori ejendommen afstås.

§ 6. Den opgjorte fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog stk. 2-6.(43)

Stk. 2. Ved afståelse af ejendomme, der på afståelsestidspunktet benyttes landbrug, skovbrug eller blandet benyttede ejendomme, jf. ejendomsvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 35, stk. 1, medregnes den opgjorte fortjeneste efter fradrag efter stk. 4, dog kun i det omfang denne overstiger et bundfradrag(44) med et grundbeløb på 268.600 kr. (2010-niveau). Anvendelse af reglerne i 1. pkt. er betinget af, at ejendommen på afståelsestidspunktet har været ejet i mindst 5 år, og at afståelsen omfatter stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerboligen. Endvidere er anvendelse af reglerne i 1. pkt. betinget af, at ejendommen har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har været omfattet af ejendomsvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller

§ 35, stk. 1. Der kan anvendes ét bundfradrag pr. ejendom. Såfremt den skattepligtige ejer ejendommen i sameje med andre, kan vedkommende kun anvende så stor en del af bundfradraget, som forholdsmæssigt svarer til vedkommendes ejerandel. Reglerne i 1.-5. pkt. finder ikke anvendelse, såfremt anskaffelsessummen er opgjort efter § 5 A. Endvidere finder reglerne i 1.-5. pkt. ikke anvendelse, såfremt der er afstået en del af ejendommen, hvor anskaffelsessummen blev opgjort efter § 5 A, eller hvor den opgjorte fortjeneste blev nedsat efter stk. 3. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskatteovens § 20.

Stk. 3. (45) I fortjeneste, der i et givet indkomstår er skattepligtig efter stk. 1, kan den skattepligtige fradrage indkomstårets tab ved afståelse af fast ejendom, jf. dog stk. 4. Overstiger årets tab årets fortjenester, kan det overskydende tab fradrages i fortjeneste efter stk. 1 i de følgende indkomstår, jf. dog stk. 6. Tabet kan kun overføres til fradrag i et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i nettofortjenesten ved afståelse af fast ejendom i et tidligere indkomstår.

Stk. 4. Tab ved afståelse af ejendomme, som er omfattet af § 8, kan ikke fradrages, mens tab ved afståelse af ejendomme, som er omfattet af § 9, ikke kan fradrages, for så vidt angår den del af tabet, som vedrører stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerboligen. Er tabet opgjort på grundlag af anskaffelsessummen efter § 4, stk. 3, 3. pkt., kan tabet ikke overstige det tab, der kan opgøres ved anvendelse af ejendomsværdien efter § 4, stk. 3, 1. og 2. pkt.(46)

Stk. 5. Overstiger en ægtefælles tab dennes fortjenester ved afståelse af fast ejendom, kan det overskydende beløb i indkomståret overføres til fradrag i den anden ægtefælles fortjenester ved afståelse af fast ejendom, såfremt ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udgang, jf. kildeskattelovens § 4. Tabet kan ligeledes overføres til fradrag i den anden ægtefælles fortjenester ved afståelse af fast ejendom i de følgende indkomstår, hvis tabet ikke kan indeholdes i den skattepligtiges nettofortjeneste ved afståelse af fast ejendom i det pågældende indkomstår, og hvis ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udgang.

Stk. 6. Har den skattepligtige i et indkomstår konstateret en skattepligtig fortjeneste ved afståelse af en del af en fast ejendom, jf. § 3 A, og konstaterer den skattepligtige i det første eller andet indkomstår efter afståelsen et fradragsberettiget tab ved et eller flere yderligere delsalg, jf. § 3 A, af den oprindelig samme ejendom eller ved afståelse af den resterende del af den oprindelig samme ejendom, kan den skattepligtige modregne tabet i denne fortjeneste, i det omfang fortjenesten ikke allerede er udnyttet ved modregning efter stk. 3 eller ved nedsættelse af anskaffelsessummen efter reglerne i § 6 A eller § 6 C.(47) Tabet skal modregnes i en skattepligtig fortjeneste som nævnt i 1. pkt. for det tidligst mulige forudgående indkomstår. Reglerne i 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, når den faste ejendom, hvorpå der er konstateret et fradragsberettiget tab, er udstykket fra den faste ejendom, hvorpå den skattepligtige inden for de to senest forudgående indkomstår har konstateret en skattepligtig fortjeneste.(48) Reglerne i 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse for fast ejendom, der udstykkes i ejerlejligheder.

§ 6 A. (49) Såfremt den skattepligtige erhverver en ejendom, der er omfattet af lovens regler, med undtagelse af ejendomme, der er omfattet af § 8, kan den skattepligtige i stedet for at modregne fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til den skattepligtige indkomst, vælge at nedsætte anskaffelsessummen for den erhvervede ejendom med fortjenesten. Reglerne i 1. pkt. gælder alene for fortjeneste, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevede ægtefælles erhvervsvirksomhed, og det er kun den del af anskaffelsessummen, der vedrører den del af den erhvervede ejendom, som skal anvendes

erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, der kan nedsættes med fortjenesten. Stk. 3, 2. pkt., gælder tilsvarende. Udlejning af fast ejendom anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed. Den erhvervede ejendom anses ikke for udlejet, selv om den er udlejet på tidspunktet for erhvervelsen, hvis udlejningen er ophørt inden udløbet af fristerne i stk. 2, nr. 2.(50) Endvidere anses den del af den afståede ejendom henholdsvis den erhvervede ejendom, som udgør boligdelen, ikke i denne forbindelse for anvendt erhvervsmæssigt. Nedsættelsen efter 1. pkt. skal ske med hele den del af fortjenesten opgjort uden fradrag efter § 6, stk. 2, der vedrører den erhvervsmæssigt anvendte del af den afståede ejendom, dog højst med et beløb svarende til den del af den kontante anskaffelsessum for den erhvervede ejendom, der vedrører den del, der skal anvendes erhvervsmæssigt. Overstiger den opgjorte fortjeneste den kontante anskaffelsessum, beskattes den overskydende fortjeneste efter lovens almindelige regler.(51)

Stk. 2. Nedsættelse af anskaffelsessummen efter stk. 1 er betinget af, at

- 1) den skattepligtige enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret, eller erhverver fast ejendom i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret og
- 2) den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer reglen i stk. 1 anvendt ved rettidig afgivelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret, begærer reglen i stk. 1 anvendt senest ved rettidig afgivelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 for afståelsesåret. Hvis skattemyndighederne ændrer ansættelse vedrørende afståelse af fast ejendom, kan den skattepligtige begære reglen i stk. 1 anvendt, dog senest 3 måneder efter, at meddelelsen om ansættelsesændringen er modtaget.(52)

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis den ene ægtefælle afstår fast ejendom og den anden ægtefælle erhverver fast ejendom. Det er en betingelse, at ægtefællerne er samlevende ved udgangen af både det indkomstår, hvori afståelsen finder sted, og det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted.

Stk. 4. Nedsættelse af anskaffelsessummen efter stk. 1 er betinget af, at den erhvervede faste ejendom ikke er beliggende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland. Hvis ejeren på nedsættelsestidspunktet er skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1, selskabsskatteovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1 uden at være hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan der dog ske nedsættelse af anskaffelsessummen, når den erhvervede faste ejendom er beliggende i en stat, der er medlem af EU/EØS, på Færøerne eller i Grønland.(53) Det er en betingelse for nedsættelse af anskaffelsessummen efter 2. pkt., at den fremmede stat, Færøerne eller Grønland udveksler oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.(54) Den fortjeneste, der stammer fra nedsættelse af anskaffelsessummen, er fortjeneste fra fast ejendom beliggende i den stat, hvor den afståede ejendom lå. En skatteyder, der ønsker at genanbringe en fortjeneste i en ejendom i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, kan inden ophør af den fulde skattepligt efter kildeskattelovens § 1 begære reglen i stk. 1 anvendt på en erhvervet udenlandsk ejendom. Begæringen skal være ledsaget af nødvendige

oplysninger om de implicerede ejendomme, herunder et driftsbudget for den erhvervede ejendom.(55)

Stk. 5. Uanset stk. 1, 4. pkt., anses udlejning af fast ejendom til et selskab, hvori ejeren af den faste ejendom og dennes ægtefælle direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse, for erhvervsmæssig virksomhed.(56) Det er en betingelse, at selskabet skal anvende ejendommen erhvervsmæssigt, jf. stk. 1. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. Ophører den bestemmende indflydelse i selskabet, sker der beskatning af den genanbragte fortjeneste på dette tidspunkt. Beskattes den genanbragte fortjeneste efter 4. pkt., bortfalder nedsættelsen af anskaffelsessummen efter stk. 1, 1. pkt.(57)

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indgivelse af og indholdet i begæringer efter stk. 2.(58)

§ 6 B. (Ophævet).(59)

§ 6 C. Såfremt den skattepligtige ombygger, tilbygger eller nybygger på en ejendom, der er omfattet af § 6 A, kan den skattepligtige i stedet for at medregne fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til den skattepligtige indkomst vælge at nedsætte anskaffelsessummen for ombygningen, tilbygningen eller nybygningen med fortjenesten. § 6 A finder tilsvarende anvendelse.(60)

§ 6 D. (61) Afstår den skattepligtige en ejendom, der er omfattet af lovens regler, bortset fra ejendomme, der er omfattet af § 8, og indgår der i afståelsesvederlaget en fordring mod erhververen med pant i den overdragne ejendom (sælgerpantebrev(62)), kan den skattepligtige vælge at medregne fortjeneste efter § 6 med lige store beløb ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i de indtil 10 nærmest efterfølgende indkomstår. 1. pkt. gælder dog ikke, hvor der er en forbindelse som omhandlet i ligningslovens § 2 mellem parterne i overdragelsen(63).

Stk. 2. Den del af fortjenesten, der vælges beskattet efter stk. 1, kan ikke overstige 10 pct. af den kontantomregnede afståelsessum for ejendommen. Sælgerpantebrevet skal udstedes med en kontant værdi på det beløb, der vælges beskattet efter stk. 1. Sælgerpantebrevets løbetid skal svare til den periode, som beskatningen efter stk. 1 vælges fordelt over, og afdrag på hovedstolen må ikke forfalde hurtigere end med lige store årlige beløb(64).

Stk. 3. Uanset stk. 1 skal en eventuel resterende udskudt fortjeneste medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i følgende tilfælde:

- 1) Ved hel eller delvis afståelse af ejendommen eller ved ændret anvendelse af ejendommen, hvorved den helt eller delvis ikke anvendes erhvervsmæssigt, jf. dog stk. 4. Beløbet opgøres som den andel af den resterende fortjeneste, der forholdsmæssigt svarer til forholdet mellem handelsværdien af den del af ejendommen, der er afstået eller ikke længere anvendes erhvervsmæssigt, og hele ejendommens handelsværdi umiddelbart før henholdsvis overdragelsen og den ændrede anvendelse.
- 2) Ved hel eller delvis afståelse eller indfrielse af sælgerpantebrevet, jf. dog stk. 4. Beløbet opgøres som den andel af den resterende fortjeneste, der svarer til den forholdsmæssige del af restgælden, der er afstået, eller den forholdsmæssige del af restgælden, der er indfriet.
- 3) Ved sælgerens død, jf. dog stk. 4(65).
- 4) Ved ophør af sælgerens skattepligt, jf. kildeskattelovens § 10 eller selskabsskattelovens § 5, stk. 7. Den skattepligtige kan få henstand med betaling af skatten efter reglerne i stk. 10-14(66).

Stk. 4. Stk. 3, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor ejendommen eller sælgerpantebrevet overdrages til en ægtefælle, når overdragelsen sker med succession efter kildeskattelovens § 26 B eller overdragelsen sker med succession som led i bodeling ved separation og skilsmisse. Stk. 3, nr. 1-3, finder ikke anvendelse, når en efterlevende ægtefælle overtager ejendommen eller sælgerpantebrevet ved hensiddet i uskiftet bo eller ægtefællen får udloddet ejendommen eller sælgerpantebrevet med succession efter dødsborskattelovens § 36, jf. § 29(67).

Stk. 5. Beskatning efter stk. 1 kan alene vælges for fortjeneste, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i overdragerens eller dennes samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, og som anvendes erhvervsmæssigt i erhververens eller dennes samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed i den periode, som beskatningen af den udskudte fortjeneste er valgt fordelt over. Udlejning af fast ejendom anses ikke for erhvervsvirksomhed som nævnt i 1. pkt., jf. dog stk. 6. Endvidere anses den del af den afståede ejendom, som udgør boligdel, ikke for anvendt erhvervsmæssigt.

Stk. 6. Udlejning af fast ejendom til et selskab, hvori ejeren af den faste ejendom eller dennes ægtefælle direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse, anses for erhvervsmæssig virksomhed, når den bestemmende indflydelse i selskabet samtidig overdrages til erhververen af ejendommen. Det er en betingelse, at selskabet anvender ejendommen erhvervsmæssigt, jf. stk. 5. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne.

Stk. 7. Den skattepligtige skal senest ved rettidig afgivelse af oplysninger, jf. skattekontrollovens § 2, for det indkomstår, hvori ejendommen er afstået, oplyse told- og skatteforvaltningen om valget af beskatning efter stk. 1. Meddelelsen skal være vedlagt en kopi af det modtagne sælgerpantebrev og oplysning om den skattepligtige fortjeneste, jf. § 6. Meddelelsen skal endvidere indeholde oplysning om den fortjeneste, der vælges medregnet i efterfølgende indkomstår, det årlige beløb og antallet af år, fortjenesten vælges medregnet over. Hvis told- og skatteforvaltningen ændrer ansættelse vedrørende afståelse af fast ejendom, kan den skattepligtige begære reglen i stk. 1 anvendt, dog senest 3 måneder efter at meddelelsen om ansættelsesændringen er modtaget.

Stk. 8. Er ejeren på tidspunktet for afståelsen af ejendommen skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 5, eller selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra b, og har denne hjemsted i et land, der ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger, er anvendelsen af stk. 1 betinget af, at der over for told- og skatteforvaltningen stilles betryggende sikkerhed for den udskudte beskatning efter stk. 1. Sikkerheden skal stå i passende forhold til skatten af den udskudte fortjeneste og kan stilles i form af aktier, obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed. Har ejeren hjemsted i et land, der er omfattet af overenskomsten eller direktivet nævnt i 1. pkt., og flytter ejeren efterfølgende til et land, der ikke er omfattet af nævnte overenskomst eller direktiv, skal den resterende udskudte fortjeneste medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, medmindre der stilles betryggende sikkerhed, jf. 2. pkt. Har ejeren hjemsted i et land, der ikke er omfattet af overenskomsten eller direktivet nævnt i 1. pkt., og flytter ejeren efterfølgende til et land, der er omfattet af nævnte overenskomst eller direktiv, frigives den stillede sikkerhed efter anmodning.

Stk. 9. Anvendelse af reglerne i stk. 1 er betinget af, at den faste ejendom ikke er beliggende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland. Hvis ejeren på afståelsestidspunktet er skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1, selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1 uden at være hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan reglerne i stk. 1 dog anvendes, når den faste ejendom er beliggende i en stat, der er medlem af EU/EØS, på Færøerne eller i Grønland. Det er en betingelse, at den fremmede stat, Færøerne eller Grønland udveksler oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager(68).

Stk. 10. Den skattepligtige kan få henstand(69) med betaling af skatten af fortjeneste, der følger af beskatningen efter stk. 3, nr. 4, når den skattepligtige er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, Færøerne eller Grønland, når den fremmede stat, Færøerne eller Grønland udveksler oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

Stk. 11. Ved henstand efter stk. 10 etableres en henstandssaldo, der udgøres af den beregnede skat af den udskudte fortjeneste efter stk. 3, nr. 4.

Stk. 12. For personer afdrages henstandsbeløbet i de resterende år af den periode, som beskatningen er valgt fordelt over. Afdraget opgøres som skatteværdien af den fortjeneste, som skulle have været medregnet i det pågældende indkomstår. Skatteværdien beregnes efter reglerne for skattepligtige med fast driftssted i Danmark. Den resterende henstandssaldo forfalder dog helt eller delvis til betaling senest i de tilfælde, der er omfattet af stk. 3, nr. 1-3. Reglerne i kildeskattelovens § 73 B, stk. 7 og 8, finder tilsvarende anvendelse med hensyn til fristen for betaling af afdrag og forrentning af henstandssaldoen.

Stk. 13. For selskaber m.v. afdrages henstandsbeløbet over de første 5 indkomstår efter skattepligtsophøret med en femtedel af det henstandsbeløb, der udgjorde henstandssaldoen ved henstandssaldoens etablering. Den resterende henstandssaldo forfalder helt eller delvis til betaling senest i de tilfælde, der er omfattet af stk. 3, nr. 1-3. Reglerne i selskabsskattelovens § 26, stk. 6 og 7, finder tilsvarende anvendelse med hensyn til fristen for betaling af afdrag og forrentning af henstandssaldoen.

Stk. 14. Henstand er betinget af, at der gives oplysninger efter skattekontrollovens § 2 for hvert år, hvor der er en positiv henstandssaldo. Samtidig med afgivelsen af disse oplysninger skal der gives oplysninger om de forhold i stk. 3, nr. 1-3, der medfører forfald af henstandsbeløbet, og oplysning om, i hvilket land sælgeren er skattemæssigt hjemmehørende ultimo indkomståret. Afgives oplysningerne efter skattekontrollovens § 2 ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen, forfalder til betaling. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af oplysningsfristen.

§ 7. Ved jordombytning(70) som led i en jordfordelingssag efter lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) samt ved jordombytning som led i en ekspropriation efter lov nr. 186 af 4. juni 1964, efter lov om offentlige veje eller efter lov om planlægning kan den skattepligtige forlange, at der ved opgørelsen af fortjenesten ses bort fra den afståelse af ubebygget areal, der efter værdiforholdene på tidspunktet for jordombytningen modsvares af modtaget ubebygget areal. Skatteministeren fastsætter regler om opgørelsen af fortjenesten. Ved senere afståelse af et tilbyttet areal,

der efter værdiforholdene på tidspunktet for jordbyttet blev modsvaret af afgivet areal, opgøres anskaffelsessummen for det tilbyttede areal, som om det var erhvervet på samme tidspunkt og for samme beløb som det i sin tid afgivne areal. Udgifter til vedligeholdelse og forbedring, der inden jordombytningen er afholdt vedrørende det i sin tid afgivne areal, tages herved i betragtning i det i § 5, stk. 2, angivne omfang. For ejendomme, hvor der er foretaget jordombytning før den 19. maj 1993, opgøres anskaffelsessummen for det tilbyttede areal efter reglerne i § 4, stk. 3. Ved opgørelsen af anskaffelsessummen efter § 4, stk. 3, 3. pkt., opgøres anskaffelsessummen for det tilbyttede areal, som om det var erhvervet på samme tidspunkt og for samme beløb som det i sin tid afgivne areal. Hertil kan lægges udgifter til vedligeholdelse og forbedring, der inden jordombytningen er afholdt vedrørende det i sin tid afgivne areal, og tilsvarende udgifter, der er afholdt på det tilbyttede areal inden den 1. januar 1993. Udgifter som nævnt i § 5, stk. 2, 4.-7. pkt., medregnes ikke.

Stk. 2. Uden for de i stk. 1 anførte tilfælde kan den skattepligtige vælge ikke at medregne fortjeneste, der indvindes ved mageskifte til den skattepligtige indkomst. Det er dog en betingelse, at der er tale om mageskifte af ubebyggede arealer, og at der fra en af parterne ud over arealet ydes et vederlag på højst 10.000 kr. Det er endvidere en betingelse, at der er tale om en enkelt handel indgået mellem to parter. Såfremt den skattepligtige vælger ikke at medregne fortjenesten, jf. 1. pkt., skal anskaffelsessummen for den ejendom, der erhverves ved mageskiftet, ved senere afståelse opgøres, som om ejendommen var erhvervet på samme tidspunkt og for samme beløb som den ejendom, der afstås ved mageskiftet. Udgifter til vedligeholdelse og forbedring, der inden mageskiftet er afholdt vedrørende den ved mageskiftet afståede ejendom, tages herved i betragtning i det i § 5, stk. 2, angivne omfang. For ejendomme, der er mageskiftet før den 19. maj 1993, opgøres anskaffelsessummen for den mageskiftede ejendom efter reglerne i § 4, stk. 3. Ved opgørelsen af anskaffelsessummen efter § 4, stk. 3, 3. pkt., opgøres anskaffelsessummen for den mageskiftede ejendom, som om den var erhvervet på samme tidspunkt og for samme beløb som den i sin tid afståede ejendom ved mageskiftet. Hertil kan lægges udgifter til vedligeholdelse og forbedring, der er afholdt vedrørende den ved mageskiftet afståede ejendom, og tilsvarende udgifter, der er afholdt på den ved mageskiftet erhvervede ejendom inden den 1. januar 1993. Udgifter som nævnt i § 5, stk. 2, 4.-7. pkt., medregnes ikke.

Stk. 3. For ejendomme, der har fået afløst jordrentepligt, opgøres anskaffelsessummen som afløsningssummen for jordrenten med et tillæg for bygningsværdien. Skatteministeren fastsætter regler om beregning af dette tillæg.(71) Anskaffelsessummen omregnes efter § 4, stk. 1, og reguleres efter § 5 og § 5 A.(72) For ejendomme, der har fået afløst jordrentepligt før den 19. maj 1993, opgøres anskaffelsessummen efter reglerne i § 4, stk. 3. Ved opgørelsen af anskaffelsessummen efter § 4, stk. 3, 3. pkt., benyttes afløsningssummen for jordrenten med et tillæg for bygningsværdien samt udgifter til vedligeholdelse og forbedring, der er afholdt inden den 1. januar 1993. Udgifter som nævnt i § 5, stk. 2, 4.-7. pkt., medregnes ikke.

§ 8. (73) Fortjeneste ved afståelse af en- og tofamiliehuse(74) og ejerlejligheder skal ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand(75) i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke. Med hensyn til en- og tofamiliehuse gælder denne fritagelse dog kun, såfremt

- 1) ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m²(76) eller
- 2) der ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse(77) eller
- 3) udstykning ifølge erklæring fra told- og skatteforvaltningen vil medføre værdiforringelse på mere end 20 pct. af restarealet eller den bestående bebyggelse.(78)

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder også for sommerhusejendomme og lign., som ejeren eller dennes husstand har benyttet til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke.(79)

Stk. 3. (80) Reglerne i stk. 1 gælder også ved afståelse af en anpart af en fast ejendom med flere beboelseslejligheder, såfremt anparten er forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed i ejendommen, og lejligheden har tjent til bolig for ejeren af anparten eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet anparten, og hvor betingelserne for at kunne afstå anparten skattefrit efter nærværende stykke har været opfyldt.

Stk. 4. (81) Fortjeneste eller tab ved afståelse, herunder ved udlodning af likvidationsprovenu i det kalenderår, hvori selskabet m.v. endeligt opløses, af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, der er forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed i en ejendom med flere beboelseslejligheder, medregnes ikke ved opgørelsen af skattepligtig indkomst efter aktieavancebeskatningsloven, hvis lejligheden har tjent til bolig for ejeren af værdipapiret eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet værdipapiret, og hvor betingelserne for at kunne afstå værdipapiret skattefrit efter nærværende stykke har været opfyldt. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse, såfremt der hører et bestemt grundareal til lejligheden.

Stk. 5. Reglerne i stk. 1-3 og 8 gælder ikke for fortjeneste ved afståelse af en erhvervsejendom, der efter § 6 A, § 6 C eller § 10 er genanbragt i en ejendom omfattet af stk. 1-3. Fortjenesten ved afståelsen af erhvervsejendommen beskattes i det indkomstår, hvor den ejendom, som fortjenesten er genanbragt i, afstås. Den skattepligtige fortjeneste opgøres med de tillæg og nedslag efter denne lov, som erhvervsejendommen havde været berettiget til, hvis fortjenesten var blevet beskattet på tidspunktet for afståelsen af erhvervsejendommen.(82)

Stk. 6. Fortjeneste eller tab ved afståelse af en ejendom medregnes ikke til den skattepligtige indkomst, hvis(83)

- 1) der på ejendommen har været opført et hus, der er blevet væsentligt beskadiget,
- 2) beskadigelsen ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra ejeren eller personer i ejerens husstand og
- 3) ejendommen på tidspunktet umiddelbart forud for beskadigelsen kunne været afstået skattefrit efter stk. 1-3.

Stk. 7. Det er en forudsætning for skattefriheden efter stk. 6, at hele ejendommen afstås senest 1 år efter, at skaden er indtruffet. Told- og skatteforvaltningen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra denne frist.

Stk. 8. Fortjeneste eller tab ved afståelse af ejerbolig inkl. et grundareal på under 1.400 m² medregnes ikke til den skattepligtige indkomst, hvis(84)

- 1) ejeren har anmodet om, at der vedrørende ejendommen foretages en matrikulær udstykning af et grundareal efter lov om udstykning og anden registrering i matriklen,
- 2) ejeren, inden sagsbehandlingen af anmodningen om udstykning er færdigbehandlet, ifølge erklæring fra de sociale

myndigheder er flyttet fra ejendommen til en beskyttet bolig eller til et plejehjem og

- 3) der er tale om et en- eller tofamilieshus som nævnt i stk. 1, der har tjent til bolig for ejeren umiddelbart forud for fraflytningen.

§ 9. Ved afståelse af en ejendom, der på afståelsestidspunktet anses for landbrugs- eller skovejendom efter ejendomsvurderingsloven, skal den del af fortjenesten, som vedrører stuehuset med tilhørende grund og have, ikke medregnes. Tilsvarende gælder for den del af fortjenesten, som vedrører ejerboligen, ved afståelse af en ejendom omfattet af ejendomsvurderingslovens § 35, stk. 1, og som på afståelsestidspunktet anses som en erhvervsejendom efter ejendomsvurderingsloven.(85) Anvendelse af reglen i 1. pkt. er betinget af, at ejendommen har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har været omfattet af ejendomsvurderingslovens § 2, stk. 3,(86) § 3, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller § 35, stk. 1. § 8, stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.(87)

Stk. 2. Den del af fortjenesten, der ikke skal medregnes, jf. stk. 1, opgøres som forskellen mellem den del af den samlede kontantomregnede afståelsessum, der vedrører stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerboligen, og den del af den samlede anskaffelsessum opgjort efter § 4, stk. 2 eller 3, der vedrører stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerboligen.

Stk. 3. Den del af fortjenesten, der skal medregnes, opgøres som forskellen mellem på den ene side den del af afståelsessummen omregnet efter § 4, stk. 4, der vedrører den del af ejendommen, der ikke omfattes af stk. 1 og 2, og på den anden side anskaffelsessummen for den del af ejendommen, der ikke omfattes af stk. 1 og 2, opgjort efter § 4, stk. 2 eller 3, og reguleret efter § 5 eller § 5 A.(88)

Stk. 4. (89) Reglerne i stk. 1-3 gælder ikke for fortjeneste ved afståelse af en erhvervsejendom, der efter § 6 A, § 6 C eller § 10 er genanbragt i en ejendom omfattet af stk. 1-3, hvis boligandelen efter genanbringelsen er forøget og det ikke er muligt at beskatte hele den genanbragte fortjeneste ved afståelsen af den erhvervsmæssige del af den ejendom, hvori fortjenesten er genanbragt. Fortjenesten ved afståelsen af erhvervsejendommen beskattes i det indkomstår, hvor den ejendom, som fortjenesten er genanbragt i, afstås. Den skattepligtige fortjeneste opgøres med de tillæg og nedslag efter denne lov, som erhvervsejendommen havde været berettiget til, hvis fortjenesten var blevet beskattet på tidspunktet for afståelsen af erhvervsejendommen. Hvis en afståelse er omfattet af 1. pkt., bortfalder ved beregning af den skattepligtige indkomst af fortjenesten ved afståelsen af den ejendom, hvori fortjenesten oprindeligt har været anbragt, nedslag i denne ejendoms anskaffelsessum efter § 6 A, § 6 C eller § 10.

Stk. 5. Fortjeneste ved afståelse af en ejendom medregnes ikke til den skattepligtige indkomst, hvis(90)

- 1) der på ejendommen har været opført et hus, der er blevet væsentligt beskadiget,
- 2) beskadigelsen ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra ejeren eller personer i ejerens husstand og
- 3) fortjeneste ved afståelse af stuehuset med tilhørende grund og have eller boligdelen af blandet benyttet ejendom på tidspunktet umiddelbart forud for beskadigelsen ikke skulle være medregnet til den skattepligtige indkomst efter stk. 1.

Stk. 6. Skattefritagelsen efter stk. 5 omfatter kun den del af en ejendom, der er omfattet af stk. 5, nr. 3.

Stk. 7. Det er en forudsætning for skattefriheden efter stk. 5, at hele ejendommen afstås senest 1 år efter, at skaden er indtruffet. Told- og skatteforvaltningen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra denne frist.

Stk. 8. (91) Hvad angår ejendomme omfattet af ejendomsvurderingslovens § 35, stk. 1, som på afståelsestidspunktet anses som en ejerbolig efter ejendomsvurderingsloven, og som var omfattet af § 9, stk. 1, 2. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 25. januar 2019, kan ejeren ved henvendelse til told- og skatteforvaltningen vælge, at ejendommen skal behandles efter stk. 1-7. 1. pkt. forudsætter, at der ikke er foretaget omvurdering efter ejendomsvurderingslovens § 6, stk. 1, som følge af ændringer, der er sket på ejerens foranledning(92).

§ 10. (93) Såfremt en skattepligtig i anledning af en indtruffen skade på en ejendom, der ikke er omfattet af § 8, har modtaget en erstatnings- eller forsikringssum og foretager genopførelse af den skadelidte ejendom, kan den skattepligtige for den del af erstatnings- eller forsikringssummen, der ikke er skattefri efter § 9, i stedet for at anvende reglerne i § 4, jf. § 2, stk. 1, anvende reglerne i stk. 2-6, såfremt

- 1) de genopførte bygninger eller installationer findes på den samme ejendom som de skaderamte bygninger, jf. dog stk. 5, og
- 2) genopførelsen sker enten i det indkomstår, hvori skaden indtræffer, eller i det nærmest følgende indkomstår, dog således, at fristen for genopførelse tidligst udløber med det indkomstår, som følger nærmest efter det, hvori erstatningssummen er fastsat endeligt.

Stk. 2. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan fristerne i stk. 1 forlænges efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Er det beløb, der anvendes til genopførelse mv., mindre end forsikrings- eller erstatningssummen, fradrages forskelsbeløbet i ejendommens anskaffelsessum i det indkomstår, hvori skaden sker. Der kan dog højst fradrages et beløb svarende til ejendommens anskaffelsessum på tidspunktet for skadens indtræden. Et overskydende beløb beskattes i det indkomstår, hvori genopførelsen senest skal være sket, jf. stk. 1, nr. 2, og stk. 2. Forskelsbeløb, der fragår i afskrivningsgrundlaget eller beskattes efter afskrivningslovens § 24, stk. 5, påvirker ikke ejendommens anskaffelsessum, jf. dog § 5, stk. 4-8.

Stk. 4. Ved senere afståelse af den genopførte ejendom kan den skattepligtige ved opgørelsen af den regulerede anskaffelsessum efter § 5 og § 5 A kun medregne

- 1) anskaffelsesudgifter, der er afholdt før skaden,
- 2) vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, der er afholdt før skaden, i det omfang de kan medregnes efter § 5, stk. 2,
- 3) beløb, hvormed udgifterne til genopførelsen måtte overstige forsikrings- eller erstatningssummen, og
- 4) udgifter til vedligeholdelse og forbedring af den genopførte ejendom, i det omfang de kan medregnes efter § 5, stk. 2.

Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, ikke er opfyldt, finder reglerne i stk. 2-4 anvendelse, såfremt

- 1) en lov eller en offentlig myndigheds bestemmelse hindrer, at genopførelse sker på den ejendom, hvor de skaderamte goder fandtes, eller
- 2) skaden har ramt en eller flere erhvervsejendomme, som tilhører samme ejer, og som udgør en driftsenhed, og ejeren ønsker at foretage genopførelse på en anden af disse ejendomme end den skaderamte.

Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 5 gælder dog kun, såfremt den skattepligtige inden for de i stk. 1, nr. 2, og stk. 2 nævnte frister foretager genopførelse på en anden ejendom, der mindst svarer til erstatnings- eller forsikringssummen. Den skattepligtige skal efter genopførelse indgive meddelelse herom sammen med oplysninger efter skattekontrollovens § 2. Hvis skattemyndighederne ændrer ansættelse

vedrørende afståelse af en fast ejendom, kan ejeren begære reglen anvendt, dog senest 3 måneder efter, at meddelelsen om ansættelsesændringen er modtaget.

Stk. 7. Overstiger de samlede udgifter ved en genopførelse på en anden ejendom erstatnings- eller forsikringssummen, tillægges det overskydende beløb anskaffelsessummen for den genopførte bygning m.v. Sker genopførelse på flere ejendomme, fordeles det overskydende beløb til anskaffelsessummerne for de pågældende ejendomme efter andelen af de samlede udgifter til genopførelse på de enkelte ejendomme.

Stk. 8. Ved genopførelse af bygninger m.v. på en anden ejendom, overføres til denne anden ejendom den del af anskaffelsessummen for den oprindelige ejendom, der kan henføres til det skaderamte. Sker genopførelse på flere ejendomme, fordeles den del af anskaffelsessummen for den oprindelige ejendom, der kan henføres til det skaderamte, efter andelen af de samlede udgifter til genopførelse på de enkelte ejendomme.

Stk. 9. Erstatnings- og forsikringssummen, der vedrører den del af ejendommen, der ikke tjener eller har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand, og som anvendes til opførelse af bygninger, der tjener til bolig for ejeren eller dennes husstand, skal uanset bestemmelsen i stk. 1 medregnes til den skattepligtige indkomst.

Stk. 10. Såfremt en skattepligtig anvender reglerne i stk. 1-9 og en eller flere af ejendommens bygninger er afskrivningsberettigede, skal reglerne i afskrivningslovens § 24 samtidig anvendes.

§ 11. (94) Fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation, medregnes ikke. Det samme gælder fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.(95) Fortjeneste indvundet ved afhændelse efter § 34 i lov om forurennet jord medregnes heller ikke.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for fortjeneste ved afståelse af en erhvervsejendom, der efter §§ 6 A, 6 C eller 10 er genanbragt i en ejendom omfattet af stk. 1. Fortjenesten ved afståelsen af erhvervsejendommen beskattes i det indkomstår, hvor den ejendom, som fortjenesten er genanbragt i, afstås. Den skattepligtige fortjeneste opgøres med de tillæg og nedslag efter denne lov, som erhvervsejendommen ville have været berettiget til, hvis fortjenesten var blevet beskattet på tidspunktet for afståelsen af erhvervsejendommen. Hvis afståelsen er omfattet af 1. pkt., bortfalder ved beregning af den skattepligtige indkomst af fortjeneste ved afståelse af den ejendom, hvori fortjenesten oprindeligt har været anbragt, nedslag i denne ejendoms anskaffelsessum efter §§ 6 A, 6 C eller 10. I stedet for at medregne fortjenesten ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter 2. og 3. pkt. kan den skattepligtige dog vælge at udskyde beskatningen ved at genanbringe fortjenesten i en ny ejendom eller en ombygning, tilbygning eller nybygning efter reglerne i §§ 6 A eller 6 C.(96)

§ 12. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at der ydes henstand med betalingen af skatten af fortjenesten, når omstændighederne, herunder navnlig hensynet til videreførelsen af en erhvervsvirksomhed, taler derfor.

Stk. 2. Henstand kan kun gives, såfremt den skattepligtige genanskaffer en eller flere faste ejendomme for et beløb, som svarer til vederlaget for den afståede ejendom. Det er en betingelse, at både den afståede og den genanskaffede ejendom eller en ikke uvæsentlig del af begge ejendomme indgår i driften af en erhvervsvirksomhed.

Stk. 3. Henstanden kan omfatte den del af den pålignede skat, som efter et skøn kan henføres til fortjenesten på den afståede ejendom. Henstanden skal betinges af, at den skattepligtige stiller sikkerhed for det skyldige beløb og afvikler dette efter told- og skatteforvaltningens nærmere bestemmelse. Henstandsbeløbet forrentes med

en rentesats på 1 pct. p.a. over Nationalbankens diskonto, dog mindst med 6 pct. p.a.

Stk. 4. Genanskaffelsen skal ske enten i det indkomstår, hvori fortjenesten konstateres, eller i det nærmest følgende indkomstår. Når ganske særlige omstændigheder taler derfor, kan fristen forlænges efter ansøgning fra den skattepligtige.

§ 13. Afstår en ejer af fast ejendom denne på sådanne vilkår, at der ved senere afståelser tilfalder ejeren et yderligere vederlag for ejendommen, skal der, når dette vederlag erhverves, foretages en ny opgørelse af fortjenesten for det indkomstår, i hvilket den førstnævnte afståelse fandt sted. Såfremt der som følge af den nye

opgørelse opgjort efter de gældende regler på afståelsestidspunktet konstateres en skattepligtig fortjeneste, medregnes denne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det år, hvori retten til det yderligere vederlag erhverves.(97)

§ 14. (Ophævet).

§ 14 A. (Ophævet).

§ 14 B. (Ophævet).

§ 15. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidsende. Den har virkning for afståelser, der sker den 1. juli 1982 eller senere.(98)

§ 16. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

(*) **Administreres af:** Skatteministeriet.**Hovedloven:**

L 1982 247: FT 1981-82: FT 1981-82: 6170, 6805, 8821, 9080; A 4739; B 1255, 1797.

Med loven blev der indført nye regler om beskatning ved afståelse af fast ejendom. Den trådte i stedet for lov om særlig indkomstskat § 2, nr. 13, og for så vidt angår spekulationstilfældene i stedet for statsskatteovens § 5 a - også for så vidt angår beskatning af genvundne bygningsafskrivinger, således at der ikke, selv om en ejendom er blevet anskaffet i spekulationsøjemed, kan blive tale om at beskatte genvundne bygningsafskrivinger som almindelig indkomst, jf. § 1, stk. 2.

Ud over at afskaffe spekulationsbegrebet fsva. fast ejendom indeholdt loven følgende væsentlige ændringer af retstilstanden iht. lov om særlig indkomstskat:

- Bortset fra næringstilfældene kunne fast ejendom med virkning for afståelser, der fandt sted 1982-07-01 eller senere, sælges skattefrit, hvis sælgeren havde ejet ejendommen i mere end 7 år, jf. § 6, stk. 2,
- fortjeneste blev opgjort på grundlag af kontantværdien af både anskaffelses- og afståelsessummer, jf. § 4,
- ejendommens anskaffelsessum pristalsreguleredes, hvorved man undgik beskatning af den værdistigning, der alene skyldtes inflationen, jf. § 5, stk. 1,
- det faste og de varierende tillæg iht. lov om særlig indkomstskat blev erstattet af et fast tillæg på 10.000 kr. pr år, der ligeledes blev pristalsreguleret, jf. § 5, stk. 2,
- afståelser omfattet af loven var ikke længere omfattet af bundfradraget på 6.000 kr. iht lov om særlig indkomstskat,
- samtidig med loven blev afståelsesaftægten afskaffet,
- successionsreglerne ved arveudlæg er bortset fra næringstilfældene blevet afskaffet fsva fortjeneste, jf. § 14,
- parcelhusfritagelsesreglerne blev udvidet til også at omfatte visse ejendomme, der både benyttes til bolig og erhverv jf. § 9.

En række af reglerne i lov om særlig indkomstskat er bevaret i ejendomsavancebeskatningsloven, hvorfor tidligere praksis iht. og litteratur om lov om særlig indkomstskat fortsat kan have interesse.

Ændringslove:

L 1984 88: FT 1983-884: 95, 295, 1328, 1682; A 227; B 131. Ved loven blev § 4, stk. 3, ændret, således at der blev indrømmet et fradrag ved opgørelsen af fortjenesten, svarende til kursstigninger i ejertiden på gæld, der indgik i anskaffelsessummen. Lovændringen skulle sikre mod beskatning af en fortjeneste, der alene skyldtes kursstigninger i ejertiden. Lovændringen fik virkning for anskaffelser, der fandt sted 1982-07-01 eller senere.

L 1985 244: FT 1984-85: 9138, 9528, 10754, 11256; A 4391; B 2185. Ved ændringsloven blev der indsat en konsekvensændring af § 6, stk. 4, som følge af, at der med ændringsloven blev indført hjemmel til tilbagebetaling af frigørelsesafgift ved tilbageførsel af areal fra by- til landzone. Loven trådte i kraft 1985-07-01.

L 1986 192: FT 1985-86: 5979, 6577, 8296, 8580; A 4039; B 1095. Ændringsloven ophævede § 6, stk. 3, som konsekvens af en forhøjelse af dødsbo- og selskabsskatteprocenten. Loven fik virkning fra indkomståret 1987 (1986-1987 for selskaber og foreninger mv.)

L 1986 193: FT 1985-86: 6921, 7240, 8297, 8581; A 4617; B 1115. Ved ændringsloven indførtes § 1, stk. 4, hvorefter loven ikke fandt anvendelse på fortjeneste ved afståelse af ejerlejligheder, der var skattepligtige efter den samtidigt indførte lov om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder m.v.

L 1987 227: FT 1986-87: 4784, 5487, 9313, 9682; A 2649; B 551. Ved loven blev § 9, stk. 3, ændret, idet der blev skabt lovhjemmel til at ajourføre og regulere visse grundbeløb i skatte- og afgiftslovgivningen efter personskatteovens § 20. Ajourføringen af grundbeløbene sker fra 1981-prisniveau til

1987-prisniveau. Ændringen trådte i kraft 1987-04-30 og fik virkning fra 1987-01-01.

L 1989 385: FT 1988-89: 7588, 8448, 9729, 10691; A 4719; B 1921. Ved loven blev § 5, stk. 1, ændret som konsekvens af L 1988 354 om ændring af lov om beregning af et reguleringspristal. Loven fik virkning for afståelser, der skete 1989-01-01 eller senere.

L 1989 823: FT 1989-90: 68, 279, 3381, 3742; A 281. Ved loven blev § 8, stk. 1, nr. 3, ændret som følge af reorganisationen af skatteadministrationen. Loven trådte i kraft 1990-04-01.

L 1989 888: FT 1989-90: 65, 336, 3348, 4086; A 1; B 219, 483. Loven ændrede § 8, stk. 1, 1. pkt., § 8, stk. 3-6, § 9, stk. 2, og 4 samt § 14, stk. 4, § 8, stk. 2, og § 8, stk. 5, 3. pkt., blev ophævet. Ved loven blev der som led i skatteministerens forenklingslovpakke gennemført væsentlige ændringer i parcelhusfritagelsesreglerne. Loven fik virkning fra indkomståret 1990.

L 1990 59: FT 1989-90: 978, 1621, 5463, 5696; A 1281; B 511. Ved loven indførtes en ny § 14 A med det formål at gennemføre to-instansprincippet i klageprocessen. Loven trådte i kraft 1990-04-01.

L 1990 386: FT 1989-90: 8858, 8915, 9401, 9759; A 5519; B 1267. Ved loven ændredes § 5, stk. 1-3, som en konsekvens af loven om en satsreguleringsprocent, idet anskaffelsessummen fremover skulle reguleres efter ændringen i reguleringstallet i personskatteovens § 20. Loven fik virkning fra indkomståret 1991.

L 1991 388: FT 1990-91 (2. samling): 817, 1971, 6999, 7472; A 1729; B 1641. Ved loven ændredes § 7, stk. 1, ved indførelse af planloven. Loven trådte i kraft 1992-01-01.

L 1993 214: FT 1992-93: 1965, 4516, 8095, 8264; A 3611; B 1031. Ved loven indførtes en ny bestemmelse i § 11, 3. pkt., ved indførelse af værditabsloven. Loven trådte i kraft 1993-09-01.

L 1993 421: FT 1992-93: 9150, 9512, 11341, 11684; A 9499; B 2433, 3221. Ved loven ændredes § 8, stk. 4, og § 8, stk. 5, blev ophævet. Ændringen angik ensartet udbytte- og aktieavancebeskatning, og loven trådte i kraft 1993-06-27 og havde virkning fra 1993-05-19.

L 1993 427: FT 1992-93: 9155, 9585, 11374, 11686; A 9617; B 2647, 3245. Ved loven ændredes § 1, stk. 1 og 2, § 4, stk. 1, § 5, § 6, stk. 1, 2 og 3, § 7, stk. 1, 4. pkt., § 7, stk. 2, 4. pkt., § 9, stk. 1, 1. pkt., § 9, stk. 3, 1. pkt., § 10, stk. 4, litra b og d, og § 14; der indførtes nye § 4, stk. 3, § 5 A, § 6, stk. 4-6, §§ 6 A-C, § 7, stk. 1, 5.-8. pkt., § 7, stk. 1, 5.-8. pkt., § 7, stk. 3, 4.-6. pkt., og § 14 A (da der i forvejen fandtes en § 14 A, skulle ændres til § 14 B); § 15, stk. 2, blev ophævet. Ved loven ændredes beskatningen af erhvervsjendomme mv., og loven trådte i kraft 1993-06-27, se i øvrigt ikrafttrædelsesbestemmelserne i § 8. Med loven skete en skærpelse i beskatningen af erhvervsjendomme mv., idet fortjenesten fra det 4. ejerår til det 9. ejerår alene reduceres med 5 pct. Det maksimale nedslag udgør 30 pct. Der er imidlertid med hjemmel i lovens § 6 A mulighed for at udskyde avancebeskatningen ved genanskaffelsen af fast ejendom.

Med loven blev der tillige indført adgang til at trække et konstateret tab ved afståelse af fast ejendom fra fortjeneste ved afståelse af anden fast ejendom. Herudover indeholder loven særlige regler for opgørelsen af anskaffelsessummen for ejendomme anskaffet før 1993-05-19.

L 1993 1117: FT 1993-94: 2034, 2260, 3752, 4155; A 1457; B 339, 435. Loven ændrede § 5 og havde til formål at sikre en ensartet skattemæssig behandling ved afståelse af en mælkekvote hvad enten den er købt sammen med ejendommen, tildelt efterfølgende uden vederlag eller der er betalt vederlag for kvoten ved tildelingen. Ændringen var en justering af skatteomlægningen, og loven trådte i kraft 1994-05-20 og havde virkning for mælkekvoter ejet 1993-06-18, eller som er erhvervet 1993-06-18 eller senere. Loven fik virkning for mælkekvoter, der afstas 1993-06-18 eller senere.

L 1994 378: FT 1993-94: 3932, 4873, 10410, 10644; A 5285; B 1097. Ved loven ændredes § 9, stk. 3, som følge af en ny struktur på vurderingsområdet. Loven trådte i kraft 1994-05-20 og fik virkning for ejendomsafståelse efter 1998-01-01.

L 1995 313: FT 1994-95: 2271, 2695, 4786, 4968; A 1708; B 425. Ved loven ændredes § 1, stk. 2, og § 8, stk. 4, 1. pkt. Loven fik virkning fra 1996-01-

01. Ændringerne var en konsekvens af ophævelsen af lov om særlig indkomstskat.

L 1996 1223: FT 1996-97: 2093, 2647, 2978; A 2340; B 223, 236. Loven ophævede § 14 og § 14 A. Den trådte i kraft 1997-01-01.

L 1997 440: FT 1996-97: 5311, 8038, 8303; A 4139; B 1361, 1393 (lovforslag 195) ændrede § 4, stk. 3, 1. pkt., § 4, stk. 4, ophævede § 4, stk. 5, og ændrede § 10, stk. 5, med i hovedsagen virkning fra indkomståret 1998. Der var tale om konsekvensændringer som følge af revisionen af kursgevinstloven. Reglerne om indgangsværdier i § 4, stk. 3, blev ændret, ligesom der blev gennemført en ændring af reglerne om omregning af afståelsessummen til kontantværdi, der efter de hidtidige regler skulle ske efter kursen ved anskaffelsen. Med lovændringen skal omregningen ske efter kursen på afståelsestidspunktet, jf. § 4, stk. 4.

L 1998 434: FT 1997-98 (2. samling): 1583, 2348, 2597; A 2553 (lovforslag 130) ændrede § 1, stk. 2, ophævede § 4, stk. 3, 3. pkt., ændrede § 4, stk. 3, 7. pkt., ophævede § 4, stk. 5, indsatte § 4, stk. 5-7, ændrede § 5, stk. 2, § 5, stk. 3, 1. pkt., ophævede § 5, stk. 4, indsatte § 5, stk. 4-8, ændrede § 6, stk. 1, indsatte § 6, stk. 2, ændrede § 6, stk. 2 (nu stk. 3), ændrede § 6, stk. 3, (nu stk. 4), § 6, stk. 4 (nu stk. 5), § 6, stk. 5 (nu stk. 6), § 6 A, stk. 1, § 6 A, stk. 2, 1. pkt., § 6 A, stk. 3, ophævede § 6 A, stk. 6, § 6 B, indsatte § 6 C, stk. 2, ændrede § 7, ophævede § 9, stk. 3, 3. og 4. pkt., § 9, stk. 4, ændrede § 10. Loven indeholdt en række konsekvensændringer i forbindelse med afskrivningsloven (L 1998 433).

L 1999 166: FT 1998-99: 1511, 4364, 4603; A 2144; B 392, 418 (lovforslag 87) ændrede §§ 5, stk. 2, 6, stk. 2, 7, stk. 1, 2 og 3, og 8, stk. 4. Loven gennemførte bl.a. en objektivisering af en række lovbestemmelser, hvor der hidtil for at opnå en bestemt retsstilling skulle indhentes tilladelse eller dispensation fra f.eks. Ligningsrådet eller skatteministeren. Loven trådte i kraft 1999-07-01. Se desuden cirk 1999 199 kap. 2.3.

L 1999 370: FT 1998-99: 4309, 7135, 7395; A 4285; B 1202 (lovforslag 183) ændrede § 11. Der var tale om en konsekvensændring som følge af lov om forurennet jord. Loven trådte i kraft 2000-01-01.

L 1999 958: FT 1999-2000: 1219, 2528, 2785; A 2216 (lovforslag 85) ændrede § 4, stk. 3, 5, 6 og 7, indsatte § 4, stk. 8 og 9, ændrede § 5, stk. 1, 4. pkt., § 5, stk. 2, 5. og 7. pkt., indsatte § 5, stk. 3, 4., 5. og 6. pkt., ændrede § 5, stk. 5, nr. 2 og nr. 5, ændrede § 5, stk. 6 og stk. 8, 2. pkt., ændrede § 6, stk. 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt., ændrede § 6 A, § 6 C, § 7, stk. 2, 7. pkt., § 8, stk. 1-4, § 9, § 10, stk. 1, 1. pkt. Loven indeholdt en række justeringer af pinsepakken. Fradraget for ejerboligandelen ved afståelse af landbrug m.m. og blandet benyttede ejendomme ophævedes således. Med loven blev vedtaget en ændret regulering af vederlag for afståelse af mælkekvoter, ligesom der blev gennemført en ændring af genanbringelsesreglen i § 6 A. Ændringsloven trådte i kraft 1999-12-22. Ændringen fik virkning fra og med 2000-01-01 bortset fra ændringen af §§ 4, stk. 5-7, samt 7, stk. 2, 7. pkt., der fik virkning fra ikrafttrædelsesdatoen.

L 2000 459: FT 1999-2000: 6433, 8486, 8759; A 6465; B 1110 (lovforslag 237) ændrede § 4, stk. 3, § 5, stk. 2, samt § 7, stk. 2, med ikrafttræden 2000-06-01. Ændringen af henholdsvis § 4, stk. 3, og § 5, stk. 2, fik virkning fra og med 2001-01-01, mens ændringen af § 7, stk. 2, fik virkning fra og med 2000-01-01.

Ændringerne udgjorde en konsekvens af de ændrede regler for beskatning af en række personalegoder, når disse ydes til hovedaktionærer, direktører eller andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. L 2000 1287: FT 2000-01: 390, 1968, 2263; A 1022; B 81 (lovforslag 38) ændrede § 1, stk. 2, § 4, stk. 1, samt § 6, stk. 3, og indsatte § 4, stk. 10. Loven trådte i kraft 2000-12-21. § 4, stk. 10, fik virkning for udgifter afholdt til kunstnerisk udsmykning af en bygning 2001-01-01 eller senere, hvor opførelsen, ombygningen eller tilbygningen af den bygning, den kunstneriske udsmykning er en del af eller knytter sig til, påbegyndes 2001-01-01 eller senere. Loven havde navnlig til formål at foretage konsekvensændringer som følge af adgangen til at foretage skattemæssige afskrivninger på udgifter til kunstnerisk udsmykning af erhvervsmæssigt benyttede bygninger.

L 2001 483: FT 2000-01: 6130, 9033, 9230; A 5466 (lovforslag 183) ændrede § 4, stk. 3, 2. pkt., § 5, stk. 2, 3. pkt., § 5, stk. 6, 3. pkt. og § 6, stk. 4, 2. pkt. Loven indeholdt tekniske ændringer i henseende til opgørelse af anskaffelsessummen for ejendomme erhvervet forud for 1993-05-19. Loven trådte i kraft 2001-06-08 med virkning fra 2001-01-01.

L 2002 313: FT 2001-02 (2. samling): 2582, 6114, 6673; A 2591; B 705, 842, 900 (lovforslag 99). Med loven blev tidsbegrænsningen på fem år i § 6, stk. 5 for fremførsel af tab ophævet. Loven trådte i kraft 2002-05-22 med virkning for tab opstået i indkomståret 2002 eller senere.

L 2004 221: FT 2003-04: 4402, 7247, 7455; A 4146; B 1087, 1134, 1211 (lovforslag 119) ændrede § 6 A, stk. 4, § 6 C, stk. 2, og indsatte § 6 B. Ændringen vedrørte reglerne om genanbringelse af ejendomsavance ved køb af ny ejendom. Loven trådte i kraft 2004-04-01. Ændringen i § 6 A, stk. 4, fik virkning for nedsættelsen af anskaffelsessummen på erhvervelser pr. 2002-01-01 eller senere, mens ændringen i § 6 B havde virkning i tilfælde, hvor ejeren ophørte med at have skattemæssigt hjemsted i Danmark efter 2001-12-31.

L 2004 458: FT 2003-04: 4947, 10561; A 4624; B 1534, 2013 (lovforslag 126). Loven ophævede § 1, stk. 3, indsatte § 3 A, ændrede § 4, stk. 1, 3. pkt., indsatte § 4 A, ændrede § 5, stk. 2, § 5 A, stk. 1, § 6, stk. 2, 1. pkt., ophævede § 5, stk. 4, ændrede § 6, stk. 5, indsatte § 6, stk. 7, og ændrede § 12, stk. 3. Loven vedrørte tekniske ændringer som følge af ophævelse af hhv. frigørelsesafgiftsloven (lbkg 2002 577) og lov om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder (lbkg 1997 842). Herudover vedrørte loven visse justeringer i reglerne for opgørelse af avance for ejendomme erhvervet forud for 1993-05-19, ligesom loven giver adgang til i et vist omfang at tilbageføre tab ved en delafståelse af fast ejendom i forud erhvervede avancer (»carry back«). Loven trådte i kraft 2004-06-10 som udgangspunkt med virkning fra samme dato. Ophævelsen af lovens § 1, stk. 3, fik dog virkning for afståelser af ejerlejligheder foretaget 2004-01-01 eller senere, og hvor ejerlejligheder ikke for 2004-01-01 er blevet skattepligtig efter lov om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse og visse ejerlejligheder. Ophævelsen af lovens § 6, stk. 4, fik virkning for ejendomme, der overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde 2004-01-01 eller senere. Reglen i § 6, stk. 7, fik virkning for tab, der konstateres i indkomståret 2004 eller senere, mens bestemmelsen i lovens § 4 A fik virkning for ejendomme, der er afstået i indkomståret 1999 eller senere.

L 2004 488: FT 2003-04: 8520, 10979, 11285; A 6774; B 1998, 2262 (lovforslag 190). Loven ændrede lovens § 8, stk. 3 og 4, som følge af ændringer i ejerlejlighedsloven. Loven trådte i kraft 2004-07-01.

L 2004 1386: FT 2004-05: 460, 2507, 3237; A 772 (lovforslag 28) ændrede § 5, stk. 3, og § 5, stk. 4. Konsekvensændringer som følge af nye regler for beskatning af kvoter og betalingsrettigheder. Loven træder i kraft efter skatteministerens beslutning efter forudgående notifikation hos EU-Kommisionen. Efter opnået notifikation har loven virkning fra og med 2005-01-01. Ikrafttræden 2006-06-15, jf. bkg 2006 589.

L 2005 370: FT 2004-05 (2. samling): 1606, 2776, 3013; A 5173; B 405 (lovforslag 125). Loven indsatte § 1 A vedrørende afståelse eller opgivelse af retten i henhold til en kontrakt om opførelse af en bygning m.v.

Loven trådte i kraft 2005-05-26 med virkning for afståelse eller opgivelse foretaget 2005-03-04 eller senere. For så vidt angår kontrakter om ombygning af eller tilbygning til en bygning har loven dog virkning for afståelse eller opgivelse, der foretages 2005-05-12 eller senere.

L 2005 428: FT 2004-05 (2. samling): 793, 3489, 3631; A 4357; B 584, 760 (lovforslag 111) indeholdt konsekvensændringer af § 4, stk. 1 samt stk. 6-9, § 6, stk. 7, § 8, stk. 1, nr. 3, § 10, stk. 2, § 12, stk. 1 og 3, samt § 14 b som følge af skatteforvaltningsloven. Loven trådte i kraft 2005-06-08 med virkning fra 2005-11-01.

L 2005 535: FT 2004-05 (2. samling): 349, 3058, 3779; A 114; B 222 (lovforslag 5) indeholdt en konsekvensændring af § 7, stk. 1, som følge af vedtagelsen af en ny jordfordelingslov. Loven trådte i kraft 2005-07-01 med virkning for jordfordelingsager, der har skæringsdag 2006-01-01 eller senere.

L 2006 308: FT 2005-2006: 3215, 5181, 5475; A 3250; B 790 (lovforslag 116). Loven indsatte § 8, stk. 5, og § 9, stk. 4. Ikrafttræden 2006-04-21 dog således, at loven i § 12 indeholder udtrykkelige regler for lovens virkningstidspunkt, jf. § 12, stk. 3, vedr. ejendomsavancebeskatningsloven, hvorefter ændringsloven fik virkning for ejendomme, der afstås 2005-12-14 eller senere, dog med visse nærmere undtagelser. Ændringsloven rettede op på en række uhensigtsmæssigheder, som kunne give anledning til utilsigtet brug af skatelovgivningen, herunder bl.a. vedr. beskatning af fortjeneste i erhvervsejendomme, der ændrer klassifikation, når beskatningen er udsendt efter den såkaldte genanbringelsesregel.

L 2006 406: FT 2005-2006: 3822, 5476, 5818; A 3651; B 867 (lovforslag 123A). Loven ændrede affattelsen af § 5 A, stk. 1, 1. pkt., § 6 stk. 2, 1. pkt., og § 6 A, stk. 1, 4. pkt. Endvidere foretoges enkelte præciseringer i § 6 og § 9. Ikrafttræden 2006-05-10 med virkning fra og med indkomståret 2006. Lovforslaget blev under folketingsbehandlingen delt i 2, hvorved LF 123 A befatter sig med præciseringer af henvisninger til vurderingslovens § 33, så det tydeligt fremgår, hvilke typer ejendomme, der henvises til. Desuden udvidedes ejendomsavancebeskatningslovens § 6 og § 9 til også at finde anvendelse for skovejendomme eller blandet benyttet ejendomme, der har tjent til bolig for ejeren, men som ejeren er fraflyttet før seneste almindelige vurdering eller omvurdering og først har afstået efterfølgende.

L 2006 407: FT 2005-2006: 3822, 5476, 5819; A 3651; B 867 (lovforslag 123B). Loven indsatte § 8, stk. 6 og 7, og § 9, stk. 5-7. Lovforslaget blev under folketingsbehandlingen delt i 2, hvorved LF 123 B befatter sig med afståelse af væsentligt beskadiget fast ejendom og er vedtaget som L 2006 407. Formålet med loven var at sikre, at ejere af en væsentligt beskadiget ejendom kan afstå ejendommen skattefrit, hvis ejendommen før skaden skete kunne være afstået skattefrit efter parcelhusreglen. Ændringerne har alene betydning, når ejendommen efter skaden er sket kun består af et grundareal, fordi det beskadigede hus er revet ned. Med loven er det uden betydning for beskatningen, om den skadelidte bolig genopføres, eller om boligen rives ned, og ejendommen derefter afstås. Ikrafttræden 2006-05-10 med virkning for ejendomme afstået 2006-01-18 eller senere, dog med visse modifikationer. L 2008 335: FT 2007-08 (2. samling): Lovforslag 31B ændrede reglerne om genanbringelse i § 6 A, stk. 4, således at en ejer af fast ejendom ikke behøver at opretholde sin skattepligt til Danmark frem til tidspunktet for indlevering af selvangivelse for at kunne genanbringe en fortjeneste i en ejendom i udlandet. Ikrafttræden 2008-05-08 med virkning fra og med 2008-12-05.

L 2009 462: FT 2008-09 (lovforslag 201). Loven ændrede § 6, stk. 1, § 6, stk. 4, § 6, stk. 7, og § 6 A, stk. 1. Loven ophævede desuden § 6, stk. 3, og indsatte § 6 A, stk. 5. Loven indeholdt bl.a. konsekvensændringer som følge af ophævelsen af den særlige overgangsordning i § 6 vedrørende nedtrapning af en opgjort skattepligtig fortjeneste. Derudover blev der med loven indført forbedrede kontrolmuligheder med skattepligtig fortjeneste, hvor beskatningen er udsendt ved en genanbringelse heraf i en erhvervsejendom i overensstemmelse med reglerne i § 6 A. Ikrafttræden 2009-06-13 med virkning fra indkomståret 2010.

L 2009 521: FT 2008-09 (lovforslag 197). Loven ændrede § 5 A, stk. 1, og måtte ses i sammenhæng med en ved samme lov foretaget ændring af personskattelovens § 20 vedrørende reguleringstallet. Ikrafttræden 2009-06-13 med virkning fra indkomståret 2011.

L 2009 525: FT 2008-09 (lovforslag 202). Loven ændrede § 4, stk. 3 og stk. 5, § 5, stk. 2, § 6, stk. 2, § 6 A, stk. 1 og 4, samt § 8, stk. 5. Loven indsatte desuden § 6 A, stk. 4, samt § 8, stk. 8. Loven ændrede bl.a. retsstillingen for ejere af fredede bygninger, ligesom den særlige genanbringelsesregel blev ændret således, at der ikke kan genanbringes i nogen form for fast ejendom som udlejes (herunder bortforpagtes). Endelig skete der med loven en udvidelse af parcelhusreglen i § 8. Ikrafttræden 2009-06-13 med virkning fra og med indkomståret 2010. Ændringerne i § 6 A fik virkning for genanbringelser i fast ejendom, hvor 1) den afståede faste ejendom er afstået pr. 2009-04-22 eller senere eller 2) den erhvervede faste ejendom eller aftalen om ombygning, nybygning eller tilbygning er erhvervet henholdsvis indgået pr. 2009-04-22 eller senere.

L 2010 725: FT 2009-10 (lovforslag 221). Loven ændrede § 5 A, stk. 1. Ændringen vedrørte regulering af anskaffelsessummen for landbrug mv., idet reguleringspristallet for 2010 fastholdes frem til 2013. Ikrafttræden 2010-06-27 med virkning for indkomståret 2011.

L 2010 1560: FT 2010-11 (lovforslag 75) ændrede § 11, stk. 2, og indsatte § 13, 2. pkt. Ændringerne vedrørte dels beskatning ved ekspropriation, hvor der sker en beskatning af den del af en fortjeneste, der stammer fra en skattefri genanbringelse efter § 6, § 6 A eller § 6 C, dels en ændret periodisering af efterfølgende vederlag ved afståelse af fast ejendom, således at beskatning herefter foretages på tidspunktet for modtagelse af det yderligere vederlag. Ikrafttræden 2012-12-31.

L 2011 254: FT 2010-11 (lovforslag 84) ændrede § 6 A, hvorved genanbringelsesreglen blev præciseret. Ikrafttræden 2011-03-31.

L 2011 1382: FT 2011-12 (lovforslag 31) ændrede § 5, stk. 2, 4. pkt. Ved ændringen blev præciseret, at der ikke kan ske tillæg til anskaffelsessummen af forbedringsudgifter, såfremt disse kan fratrækkes ved den løbende indkomstopgørelse. Ikrafttræden 2012-01-01 med virkning for forbedringsudgifter afholdt fra dette tidspunkt.

L 2012 433: FT 2011-12 (lovforslag 95) ændrede § 4, stk. 3, 7. pkt., og § 5, stk. 2, 14. og 15. pkt. Konsekvensændringer som følge af ændret placering i ligningsloven af reglerne om beskatning af fast ejendom stillet til rådighed for hovedaktionærer. Ikrafttræden 2012-07-01 med virkning fra 2013-01-01.

L 2015 202: FT 2014-15 (lovforslag 98) ændrede § 5, stk. 4, nr. 5 og nr. 6, indsatte § 5, stk. 4, nr. 7, ændrede § 5, stk. 5; ophævede § 6 B og ændrede § 6 C, stk. 2. Ændringerne vedrørte 1) mælkekvoter erhvervet forud for 2005-01-01 og som derfor ikke er omfattet af afskrivningslovens § 40 C. Ved ændring i landbrugslovgivningen er mælkekvoteordningen afskaffet således at eksisterende mælkekvoter udløber. Vederlag for afhændelse af en mælkekvote erhvervet forud for 2005-01-01 nedsatte anskaffelsessummen for en landbrugsejendom efter ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 4, nr. 6, og ved ændringsloven angives, at vederlaget for udløbne mælkekvoter ansættes til 0 kr. og 2) ophævelse af reglerne for exitbeskatning for udenlandske ejendomme, idet reglerne blev overflyttet til kildeskattelovens § 10 med mulighed for henstand efter kildeskattelovens § 73 B og § 73 C. Ikrafttræden 2015-01-01.

L 2016 652: FT 2015-16 (lovforslag 123). Ændrede § 5, stk. 4-6 samt § 5, stk. 8. Virkning og ikrafttræden 2016-07-01. Ændringerne udgjorde konsekvensændringer som følge af ophævelsen af lov om investeringsfonde.

L 2017 688: Ændrede § 5, stk. 6, § 5 A, stk. 1, § 6, stk. 2 og § 9, stk. 1. Der var tale om konsekvensændringer som følge af den ved L 2017 654 vedtagne ejendomsvurderingslov. Ikrafttræden 2018-01-01 med virkning fra selvsamme dato.

L 2017 1555: FT 2017-2018 (lovforslag 15). Loven rummer bl.a. de konsekvensændringer af teknisk karakter, som knytter sig til den nye skattekontrollov og den nye skatteindberetningslov – L 2017 1535 og L 2017 1536 – der begge træder i kraft 2019-01-01. Selvangivelsesbegrebet erstattes af et oplysningsbegreb som følge af den nye skattekontrollov. Loven ændrede § 6 A, stk. 2, nr. 2, 1. pkt. og § 10, stk. 6, 2. pkt. Ikrafttræden 2019-01-01 med virkning fra samme tidspunkt, dog med visse modifikationer, jfr. nærmere ændringslovens § 38.

L 2018 278: FT 2017-18: (lovforslag 171) ændrede § 8, stk. 1, og § 9, stk. 1. Loven udmøntede dele af forlig af 2017-05-02 mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, Tryghed om boligbeskatningen, der vedrører indførelse af en midlertidig indeflysningsordning for 2018-2020, hvorefter der automatisk ydes lån til betaling af alle nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2017 samt en gennemførelse delelementer af Grunddataprogrammets delaftale 1 (GD1) om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata, der angår samlet fast ejendom (jordstykker og grunde). Ikrafttræden 2018-05-01.

L 2019 1578: FT 2019-20 (lovforslag 36) Indsatte § 6 D. Ikrafttræden 2020-01-01 med virkning fra selvsamme tidspunkt. Med loven blev indført en sælgerpantebrevsmodel, der gør det muligt at udskyde en del af avancen ved

salg af en ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, forudsat at en del af købesummen vederlægges ved udstedelse af et sælgerpantebrev. L 2019 1580: FT 2019-20 (lovforslag 71) ændrede § 9, stk. 1, 3. pkt., så der bliver henvist til ejendomsvurderingslovens § 2, stk. 3. Der er tale om en konsekvensændring, da der er blevet indsat et nyt stk. 2, om fælleslodder i ejendomsvurderingsloven i § 1, nr. 2 i L 2019 1580. Ikrafttræden 2020-01-01.

L 2025 369: FT 2024-25 (lovforslag 123): ændrede § 3, stk. 1, 2. pkt. og § 3, stk. 2, 2. pkt. Ikrafttræden 2025-04-09 med virkning for gaver ydet 2024-10-01 eller senere og for udlodninger fra boer vedrørende personer, der er afgået ved døden 2024-10-01 eller senere. Ændringerne var en følge af den ved samme lov skete indsættelse af boafgiftslovens § 12 a om værdiansættelse. L 2025 562: FT 2024-25 (lovforslag 177) ændrede lovens titel, ændrede § 9, stk. 1, 2. pkt., og indsatte § 9, stk. 8. Med loven ændres det, så det vil være afgørende for om en ejendom omfattes af ejendomsavancebeskatningslovens § 9, at ejendommen på afståelsestidspunktet er kategoriseret som en erhvervs-ejendom efter ejendomsvurderingsloven. Ikrafttræden 2025-07-01 med virkning fra 2026-01-01 eller senere.

Administrative forskrifter:

Bkg 1998 887 om ejendomsavancebeskatningsloven om stuehusværdi og afløsning af jordrente.

Bkg 2012 256 om hvilke oplysninger der skal indgives til told- og skatteforvaltningen ved genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom. Tidligere var loven beskrevet i cirk 1994 166. Dette cirkulære er nu ophævet og overført til JV, jf. JV C.H.2.1.

SKM 2006 438 SKAT: Vedrørte fortolkningen af skattefritagelsesbestemmelsen i § 11, 2. pkt.

SKM 2006 570 SKAT: Ved meddelelse af 2005-09-08 ændrede Told- og Skattestyrelsen med virkning for afståelser mv., der er sket fra og med 2004-03-16, den hidtidige praksis vedrørende skattefritagelse af fortjeneste ved afståelse af andelsbeviser mv. med brugsret til en lejlighed efter § 8, stk. 4, i ejendomsavancebeskatningsloven, jf. SKM 2005 372 TSS. SKAT har efter fornyede overvejelser fundet, at det er rimeligt at ændre virkningstidspunktet for praksisændringen, således at der gives mulighed for genoptagelse for indkomstår, hvor den ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2, ikke var udløbet pr. 2005-09-08.

SKM 2006 806 SKAT: Skatterådet har præciseret, at der er mulighed for at ophæve eller omgøre en overdragelse af fast ejendom, hvis det har været forudsat, at overdragelsen ville være omfattet af fritagelsesbestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt., men hvor dette alligevel ikke er tilfældet.

SKM 2008 788 SKAT: Århus byret afsagde 2008-03-27 en dom (SKM 2008 492 BR), der ændrer praksis for kontantomregning af konverterbare realkreditlån. Dommen har betydning for, hvorledes sådanne lån skal kontantomregnes i forbindelse med opgørelse af overdragelsessummer efter ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven. Endvidere har dommen betydning for opgørelse af gevinst og tab på konverterbare realkreditlån efter kursgevinstloven. Byrettens dom indebærer, at konverterbare realkreditlån højest kan ansættes til kurs 100 med tillæg af en eventuel differencerente frem til næste indfrielsestermin. Dette har betydning for opgørelse af overdragelsessummer efter afskrivningslovens § 45, stk. 1, og ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 2 og 4. Endvidere indebærer dommen, at gevinst og tab på konverterbare realkreditlån efter kursgevinstloven skal opgøres således, at kursværdien af obligationsrestgælden på overtagelsestidspunktet eller indfrielsestidspunktet ansættes til kurs 100 med tillæg af en eventuel differencerente frem til næste indfrielsestermin. I det omfang, der er sket kontantomregning og dermed beskatning på grundlag af praksis før ændringen, kan der efter anmodning ske genoptagelse af skatteansættelsen.

SKM 2008 904 SKAT: Vedrørte begæring om anvendelse af genanbringelsesreglerne.

SKM 2008 1033 SKAT: To afgørelser fra Landsskatteretten har ændret den praksis, som SKAT hidtil har lagt for genanbringelse af ejendomsavance i bygninger på landbrug mv., der udlejes til ikke-landbrugsmæssige formål.

SKAT har derfor udsendt en SKAT-meddelelse om genoptagelse af skatteansættelser, hvor anvendelse af genanbringelsesreglerne på tilsvarende grundlag ikke er tilladt.

SKM 2009 174 SKAT: Ved opgørelse af anskaffelsessummen på vederlagsaktierne i en skattefri virksomhedsomdannelse kan tab ved salg af fast ejendom modregnes i fortjeneste på fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, jf. virksomhedsomdannelsesloven § 4, stk. 2, 3. pkt. Baggrunden er SKM 2008 875 LSR, hvor skattemyndighedens ansættelse blev ændret i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse, således at tab på ejendomme kan modregnes i fortjeneste på ejendomme i relation til beregning af aktiernes anskaffelsessum. Som følge af Landsskatterettens kendelse ændres praksis, således at ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, sammenholdt med virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 2, 3. pkt., bevirker, at fradragsberettiget tab på fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven kan fratrækkes i skattepligtig gevinst på anden fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven ved opgørelse af aktiernes anskaffelsessum i en skattefri virksomhedsomdannelse. Fradraget kan ikke overstige den samlede fortjeneste på andre ejendomme, der indgår i det stiftede selskab. SKM 2009 198 SKAT: Styresignalet vedrører muligheden for genoptagelse af skatteansættelser, hvori den skattepligtige avance ved afståelse af fast ejendom er opgjort efter, at anskaffelsessummen er nedsat med ikke-fratrukne tab efter afskrivningsloven, jf. Ejendomsavancebeskatningsloven § 5, stk. 4, nr. 3, og Afskrivningsloven § 21.

SKM 2012 232 SKAT: Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en retssag om salg af en supplerende helårsbolig anvendt af helbredsmæssige årsager. I styresignalet omtales konsekvenserne for praksis for salg af en supplerende ejendom, samt betingelserne, for genoptagelse af skatteansættelsen.

SKAT's meddelelser om kurser og effektiv forrentning til brug for kursansættelsen af private pantebreve samt kurstabeller, som skal anvendes ved kontantomregning af overdragelsessummer på private pantebreve m.v.

1. kvartal 2007: SKM 2006 742

2. kvartal 2007: SKM 2007 219

3. kvartal 2007: SKM 2007 328

4. kvartal 2007: SKM 2007 678

1. kvartal 2008: SKM 2007 947

2. kvartal 2008: SKM 2008 279

3. kvartal 2008: SKM 2008 577

4. kvartal 2008: SKM 2008 798

1. kvartal 2009: SKM 2008 1051

2. kvartal 2009: SKM 2009 179

3. kvartal 2009: SKM 2009 433

4. kvartal 2009: SKM 2009 593

SKM 2015 270 SKAT: Landsskatteretten traf 2014-09-19 afgørelse i SKM 2014 819 LSR, hvorefter et selskab ved skattefri virksomhedsomdannelse kan succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte udgifter til istandsættelse opgjort efter ligningslovens § 15 K, stk. 3, da udgifterne anses som et aktiv omfattet af successionen. Styresignalet redegør for praksis efter Landsskatterettens kendelse. Indholdet af styresignalet vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.H.3.3.1.2.2. Herefter er styresignalet ophævet.

SKM 2019 629 SKTST: I styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af erstatninger udbetalt i forbindelse med ekspropriation for strukturskader, som følge af Landsskatterettens afgørelse SKM 2019 39 LSR og SKM 2019 46 LSR.

Litteratur:

Om de før 1993-05-19 gældende regler kan henvises til LV 1993 E.J.1, Erik Frikov og Lars Johansen i *Skatteorientering* 4.15. og Hans Christensen JUR 1987 5 ff. Se også cirk 1982 216 og cirk 1984 140. Om de efter 1993-05-19 gældende regler kan henvises til John Bygholm, SR-Skat 1993/5 279 ff., Jan Flemming Hansen, R&R 1993/12 57 ff., Lars Wøldike, TfS 1994 732 (»To gange skat på selskabers ejendomme«), Lars Johansen i *Skatteorientering* 1995 E.1 (4.15), Anita Bech Hansen og Michael Wallin, TfS 2001 541 (»Afskrivninger og ejendomsavance i samspil. 1. del«) og samme

i TfS 2001 557 »Afskrivninger og ejendomsavance i samspil. 2. del«). Om ændringerne ved L 1993 421, L 1993 427, L 1993 1117 og L 1994 378, se cirk 1994 166 nu indarbejdet i Ligningsvej, E.J.2, jf. cirk 2000 73, **Helle Porsfelt**, TfS 2004 422 samt **SO 1997 s. 277 ff.** (red). Om ændringerne ved L 1998 434 se **Winnie Jensen**, SR-Skat 1998/5 s. 242 ff.; SO 1998/5 188 ff. (red), SO 1998/7 273 ff. (red) og SO 1998/8 316 ff. (red). SO 2003 450 nr. 8: **Kaj T. Jensen** »Beskatning af fiktive avancer ved salg af fast ejendom. Ejendomsbeskatningsreglerne fører til beskatning af fiktive avancer og må derfor ændres straks og med tilbagevirkende kraft«. Se endvidere **Danske Revisorer 2004** 1 s. 29-30: **Thorbjørn Helmo** »Parcelhusreglen«, **Carsten Vesterø Jensen**, TfS 2005 176 »Parcelhusreglen - beboelse og benyttelse«, **Michael Carlsen** og **Nikolaj Vinther**, TfS 2004 795 »Huller i skatteavgivningen - parcelhusreglen som et centralt eksempel«, **Kåre Pihlmann**, TfS 2003 503 »Parcelhusreglen - udstykning og omgælsen«, **Michael Wallin**, TfS 2002 757 »Parcelhusreglen - ejendommens vurderingsmæssige status på afståelsestidspunktet«, **Niels Winther-Sørensen**, TfS 2006.700 »Parcelhusreglen og flere boliger«, **Jan Pedersen**, SR-skat 2007/1 56-66 »Parcelhusreglen under pres« samt **Niels Winther-Sørensen** i SR-skat 2007/2 158-161 »Flere boliger: En kommentar til Jan Pedersen i RR 2006 SM 293 og SR-skat 2007 56«. **Michael Bjørn Hansen**, Ufs 2008 5425, »Genanbringelsesreglerne i ejendomsavancebeskatningslovens §§ 6A-6 C«, TfS 2009 1059: **Inge Langhave Jeppesen** »Udgift til ombygning, forbedring og nybygning - genanbringelse og tidsfrister«, SR-Skat 2010 18: **Jens Pedersen** og **Arne Larsen** »Beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven«. SO 2011 391: **Tobias Stenkær** og **Thomas Rønføldt** »Genplacering af ejendomsavancer i boliger«. SR-Skat 2011 290: **John Engsig** »Udviklingen inden for ebl § 8«, **Svend Erik Holm**, RR SM 2016 9: »Fradrag for omkostninger ved opgørelse af skattepligtig fortjeneste på fast ejendom«, SR-skat 2017 187: **Helle Porsfelt** »Udvalgte emner inden for beskatning ved salg af fast ejendom«.

- (1) For personer beskattes fortjenesten som kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 14.

Loven omfatter såvel afståelse af den fulde ejendomsret som afståelse af begrænsede tinglige rettigheder, jf. hertil TfS 2001 414: **Gorm Lund** »Begrænsede rettigheder over fast ejendom« (om beskatning af vederlag for servitut og brugsrettigheder) samt JV C.H.2.1.3 og C.H.2.1.5.2.2. Loven omfatter desuden afståelse af en fysisk del af en fast ejendom, jf. hertil JV C.H.2.1.5.2.1. Om delafståelse se § 3 A.

Såfremt den skattepligtige ejer en ejendom i sameje med andre, skal der i tilfælde af forskydninger i ejerforholdet ved en eventuel senere afståelse opgøres en reguleret anskaffelsessum for hver anpartserhvervelse. Se også **Anders Bjørn**: RR 2010 SM 273: »Den skattemæssige behandling af køberetter, forkøbsretter og genkøbsretter til fast ejendom«.

Ved erhvervelse af et eller flere yderligere grundarealer, der sammenlægges med det oprindelige, anses købet af det enkelte grundareal for anskaffelse af en ny ejendom i relation til §§ 4-6, jf. JV C.H.2.1.7.3. Tilkøb af yderligere arealer, der ved arealoverførsel sammenlægges med en bestående ejendom berettiger dog ikke til et yderligere 10.000 kr.-tillæg i årene efter sammenlægningen, jf. SKM 2010 192 LSR.

Selve den omstændighed at der er indgået aftale om købs- eller salgsrettigheder vedrørende fast ejendom indebærer ikke, at en fast ejendom anses for afstået, idet der hertil må kræves, at en endelig og bindende aftale om overdragelse foreligger. Aftaler om købs- og salgsrettigheder vedrørende fast ejendom, der er indgået mellem visse familiemedlemmer den 5. december 2007 eller senere, skal dog under særlige betingelser beskattes som finansielle kontakter, jf. KGL § 30, stk. 1, nr. 1.

Er der betalt et vederlag for erhvervelsen af en køberet skal vederlaget – i det omfang køberetten udnyttes – indgå i hhv. sælgers afståelsessum og købers anskaffelsessum. Udnyttes køberetten ikke, skal der på tidspunktet for køberettens udløb laves en avanceopgørelse hos udstederen, idet vederlaget for udstedelse af køberetten udgør betaling for afståelse af en rettighed over ejendommen. Se hertil JV C.H.2.1.6.2.

Fast ejendom anses for afstået på aftaletidspunktet. I TfS 1996 469 H erhvervede en skatteyder en virksomhed og indgik samtidig en lejekontrakt med

sælgeren om leje af den ejendom, hvorfra virksomheden blev drevet. Ifølge lejeaftalen havde lejer en køberet under lejeperioden. Lejeaftalen løb uopsigeligt indtil 1986, efter hvilket tidspunkt lejer havde en køberet. I 1984 udnyttede ejeren køberetten og videresolgte ejendommen med fortjeneste i 1986. Højesteret fandt, at lejer først havde erhvervet ejendommen i 1984, idet det blev lagt til grund, at uanset at køberetten var kombineret med en køberet, var der i 1979 en sådan grad af usikkerhed om det videre kontraktforløb, at skatteyderen først kunne anses at have erhvervet ejendommen i 1984.

I TfS 1998 395 H blev det ikke anset for bevist, at der var indgået bindende aftale om køb af en ejendom allerede 1982-07-27, hvorimod endelig aftale ansås for indgået ved et betinget skøde af 1982-09-01, jf. om sagen **Jan Pedersen**, R&R 1997/5 SM 155 ff. Se tillige TfS 1998 442 Ø, hvor skatteyderen i 1989 solgte to ejendomme, som han havde købt i 1988. Som delvis betaling skulle skatteyderen have en anden ejendom, som han imidlertid ikke opnåede skøde på. Spørgsmålet var, om det herved påførte tab kunne fradrages ved opgørelsen af ejendomssalget. Skatteyderen ønskede at opgøre fortjenesten uden indregning af værdien af modejendommen. Landsretten fandt imidlertid, at allerede fordi tabet ikke var konstateret ved relevante retsskridt, idet den af skatteyderen udsendte inkassoskrivelse til modparten ikke var fulgt op, kunne han ikke få medhold. Se hertil **Niels Schiersing** i TfS 1998 827.

I TfS 1992 78 H blev en aftale om køb af en ejerlejlighed i Spanien reelt anset for en lejeaftale, jf. hertil **Jan Pedersen** i SR-Skat 1992 s. 103 f.

I TfS 1998 650 ØLD blev det antaget, at en endelig aftale om overdragelse af en ejendom ikke var indgået før oprettelse af betinget skøde, uanset at parterne og deres rådgivere samstemmende gjorde gældende, at der forud herfor var indgået en endelig og bindende aftale om ejendomssalget, idet den skærpede bevisbyrde, der var en følge af parternes interessefællesskab, ikke under de konkrete omstændigheder i sagen var løftet. I TfS 1998 643 VLD fandt landsretten, at to ejendomshandlere havde videresolgt en ejendom på det tidspunkt, hvor der var indgået bindende slutseddel med køberen, uanset at de to ejendomshandlere først i det efterfølgende indkomstår fik bragt deres egen adkomst til ejendommen i stand ved at underskrive skøde herpå, idet de i det forudgående indkomstår havde erhvervet en ubetinget køberet. Dommen er udtryk for, at der skal meget til for at anse en ejendomshandel for suspensivt betinget i skatteretlig henseende. Se om de to domme **Ole Bjørn**, SR-Skat 1998/7 s. 331 ff.

I SKM 2002.343 H var spørgsmålet om en ejendom, der var afhændet af et konkursbo, kunne anses for erhvervet før 1993-05-19 i relation til EBL § 4, stk. 3. Boets kurator havde anmodet om bistand fra et ejendomsmæglerfirma til at sælge ejendommen. Ejendommen var behæftet i et sådant omfang, at boet ikke ville få del i provenuet. Da ejendommen tilhørte konkursboet, var det kurator på boets vegne, der kunne sælge den. Da kurators accept - der ikke kunne anses for en formalitet - blev givet efter 1993-05-19, var betingelserne i EBL § 4, stk. 3, for at lægge ejendomsværdien pr. 1993-01-01 til grund som anskaffelsessum ikke til stede.

- (2) Beskatning i forbindelse med afståelse af næringsejendomme sker efter reglerne i statsskattelovens §§ 4 og 5 a, hvilket bl.a. har betydning for fastlæggelse af anskaffelses- og afståelsessummer. Sondringen mellem hhv. næring og spekulation er herefter af stor betydning, idet en konklusion, hvorefter en ejendom ikke kan anses for at udgøre en næringsejendom fører til, at fortjenesten beskattes efter de almindelige regler i ejendomsavancebeskatningsloven. Mens fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningsloven henføres til beskatning i kapitalindkomsten, skal fortjeneste ved afståelse af næringsejendomme henføres til beskatning i den personlige indkomst. Den væsentligste forskel i beskatningen opstår imidlertid idet omfang, der konstateres et tab, idet tab på næringsejendomme fragår ubegrænset i den personlige indkomst, mens tab på ejendomme omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven udgør et kildeartsbegrænset tab hvilket indebærer, at tabet alene kan modregnes i gevinster fra samme indkomstkilde, jf. hertil lovens § 6, stk. 3. Næringsomsætning kendetegnes ved at omfatte den professionelle og systematiske omsætning med henblik på opnåelse af en videresalgfortjeneste. Ved afvejningen må det tillægges betydelig vægt, om skatteyderen i øvrigt

har sit hovedvirke inden for ejendomsomsætning. Er en skatteyder hoved- eller binæringsdrivende gælder en næringsformodningsregel, hvorefter der består en forhåndsformodning for at samtlige overdragelser af fast ejendom sker som led i næringen. Denne forhåndsformodning kan afkræftes ved skatteyderens klare og objektive dokumentation af, at den pågældende omsætning ikke er udslag af næring. SKM 2012 84: En tømrers salg af egen bolig var omfattet af næring. SKM 2013 555 Ø (Erhvervelse af fast ejendom og senere indgåelse af entreprisaftaler med henblik på et større kollegiebyggeri ansås for påbegyndelse af næring. I SKM 2015 44 Ø havde skatteyderen købt 3 sommerhusejendomme af sin ægtefælle, der drev næring med køb og salg af ejendomme. Kort tid efter videresolgte hun dem med fortjeneste. Hun ansås at have påbegyndt næring ved køb af den første ejendom, og der var ikke ved de senere salg ført det krævede meget sikre bevis for, at ejendommene var købt i anlægshensigt). I SKM 2014 194 V blev en ejendomshandler, der tidligere havde selvangivet sig som næringsdrivende, ved en senere afståelse anset for næringsdrivende, da det tilstrækkeligt sikre bevis for, at denne ejendom var anskaffet som en anlægsejendom, ikke var præsteret. I SKM 2014 835 V havde en skatteyder i perioden 1984-2006 købt og solgt adskillige faste ejendomme. Ejendommene blev i mange tilfælde solgt efter relativt korte ejertider. Aktiviteten medførte betydelige avancer, som udgjorde skatteyderens væsentligste indtægtsgrundlag i hvert fald i 2004-2006, selvom hun også havde andre indtægter, herunder lønindkomst og aktieudbytter. Landsretten fandt, at skatteyderen havde påbegyndt næringsvirksomhed i 2002 og at skatteyderen ikke havde afkræftet formodningen for, at de fra dette tidspunkt erhvervede faste ejendomme indgik i næringsvirksomheden.

(3) Indsat ved L 2005 370. Bestemmelsen sikrer at der ikke er forskel på, om en entrepriskontrakt om opførelse af en bygning afstås kort tid før bygningen er færdig eller det er den færdige bygning der afstås. Entrepriskontrakt kan både overdrages alene og sammen med den grund, hvorpå bygningen skal opføres.

(4) Det er ikke en betingelse for anvendelse af bestemmelsen at en del af eller hele ejendommen er afstået. Praxis har fastslået, at en fortjeneste realiseret ved modtagelse af en erstatning for ulempe eller lign., der har karakter af en supplerende erstatning i forbindelse med en erstatning for rådighedsindskrænkning, kan være omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, jf. hertil SKM 2010 313 SR samt SKM 2013 382 SR.

I SKM 2017 87 Ø, der vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en udbetaling af erstatning var skattepligtig efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven og/eller statsskatteoven, eller om erstatningen var skattefri, jf. statsskatteovens § 5, fastslog landsretten, at erstatningsbeløbet skattemæssigt måtte sidestilles med en fortjeneste ved afståelse. Hverken det forhold at de sagsøgte ikke stod i direkte aftaleforhold med de selskaber, der ejede ejendommene, eller at der alene skulle ske overtagelse af de selskaber, der ejede ejendommene, kunne føre til et andet resultat. Erstatningsbeløbet skulle herefter medregnes til de sagsøgte skattepligtige indkomst efter § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1. Dommen er anket til Højesteret.

(5) Erhverves eller afstås en fast ejendom ved gave er det tidspunktet for gavemodtagers underretning der er afgørende for periodiseringen. Hvis der imidlertid er tale om en blandet gave, idet modtageren ikke betaler fuldt vederlag, skal periodiseringen i stedet ske på aftaletidspunktet. Arveforskud behandles på samme måde.

(6) Se hertil cirk 1982 185 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer mv. og ved gaveafgiftsberegning. Cirkulæret anvendes alene inden for boafgiftslovens personkreds. Indtræder der indkomstskattepligt ved gaveoverdragelsen benyttes ejendommens værdi i handel og Wandel på erhvervestidspunktet som udgangspunkt. Se hertil JV C.H.2.1.6.6. Se **Bent Ramskov**: TfS 2010 673: Værdiansættelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter - Vejledningernes holdbarhed.

Om der tillige sker beskatning i forhold til en fiktiv afståelsessum ved overdragelse af en næringsejendom synes uafklaret.

(7) Indsat ved L 2025 369 som følge af den ved samme lov skete indsættelse af § 12 a i boafgiftsloven.

(8) I SKM 2013.841 H, der omhandlede et salg af udlejet ejerlejlighed fra selskab til hovedaktionær statuerede Højesteret, at overdragelsessummen skulle ansættes til markedsprisen og ikke den lavere ejendomsvurdering, som var reduceret efter praksis for vurdering af udlejede ejerlejligheder. Bestemmelsen er ændret ved L 2025 369 som følge af den ved samme lov skete indsættelse af § 12 a i boafgiftsloven.

(9) Indsat ved L 2004 458. Definitionen af delsalg har bl.a. betydning for, hvorledes en ejendom, der udstykkes fra sælgerens ejendom, skal kategoriseres ved anvendelse af reglerne i §§ 8 og 9. Ifølge praksis er der ikke sket udstykning før der foreligger en godkendelse fra Geodatastyrelsen. Er der således gennemført en endelig - og godkendt - udstykning før salget, er der tale om et helsalg, mens der er tale om et delsalg, hvis Geodatastyrelsen godkendelse af udstykningen først foreligger efter salgsaftalen.

Salg af en ideel andel af en fast ejendom er ikke omfattet af reglerne om delsalg. I stedet anvendes reglerne for helsalg således at en forholdsmæssig del af den regulerende anskaffelsessum for hele ejendommen svarende til den ideelle andel lægges til grund ved opgørelsen af hhv. fortjeneste eller tab i forbindelse med salget af den ideelle andel. Beløb som modtages som erstatning for en varig rådighedsindskrænkning anses for at udgøre vederlag for en delafståelse. Ved delafståelse skal der ske en fordeling af den samlede anskaffelsessum. Omfatter frasalget et grundstykke sker fordelingen af anskaffelsessummen på grundlag af det frasalgte areals størrelse i forhold til hele ejendommen.

(10) Udgangspunktet er, at anskaffelsessummen udgør det beløb, som fremgår af skødet eller købsaftalen. Indgår der heri beløb, som ikke har direkte relation til ejendommen - f.eks. betaling for inventar, besætning mv. - må sådanne beløb fratrækkes. Overtager køberen gæld udenfor købesummen skal denne gæld lægges til den købesum, som fremgår af aftalen. Det må endvidere påses, om køber har påtaget sig yderligere forpligtelser overfor sælger som led i overdragelsen. I så fald må disse kapitaliseres og lægges til anskaffelsessummen.

I TfS 2005 363 H var en ejendom var solgt fra et selskab til eneanpartshaverens søn til underpris. Uanset at ejendommen var udlejet til sønnen skulle handelsværdien fastsættes uden hensyn til lejeforholdet og uden hensyn til sædvanlige handelsomkostninger, idet der ikke havde medvirket en mægler ved overdragelsen. I SKM 2013 841 H havde et selskab i 2002 erhvervet en ejerlejlighed med henblik på at udleje den til eneanpartshaverens sønner. Lejemålet var ikke tidsbestemt og blev indgået med sædvanlige opsigelsesbegrænsninger for udlejer. I 2005 solgte selskabet lejligheden til eneanpartshaveren. Lejligheden var på dette tidspunkt fortsat udlejet til sønnerne, men ejendomsvurderingen var nedsat, fordi ejerlejligheden var vurderet som »ikke fri«. Spørgsmålet var, hvorvidt der ved vurderingen af handelsværdien af lejligheden skulle tages hensyn til lejemålet. Højesteret fastslog, at udlejningen til sønnerne ikke kunne anses at udgøre en sådan byrde for eneanpartshaveren, at lejemålet havde betydning for fastsættelsen af lejlighedens handelsværdi.

I SKM 2014 236 H var spørgsmålet, om honoraret til en udbyder af et investeringsprojekt skulle indgå i anskaffelsessummen for en ejendom. Højesteret fastslog, at honoraret ikke kunne henføres til berigtigelsen og gennemførelsen af selve ejendomskøbet og derfor ikke skulle medregnes ved opgørelsen af anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven.

I SKM 2014 362 stadfæstede Højesteret Landsrettens dom, hvorefter der ved opgørelsen af anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven - ud over købesummen - alene kan medregnes udgifter, som kan henføres til berigtigelsen og gennemførelsen af selve ejendomskøbet, og at udgifter til f.eks. den overordnede strukturering og tilrettelæggelse af et investeringsprojekt, ikke kan medregnes.

(11) Udgangspunktet er, at afståelsessummen fastsættes til det beløb, som fremgår af skødet eller købsaftalen. Indgår der heri beløb, som ikke har direkte relation til ejendommen - f.eks. betaling for inventar, besætning mv. - må sådanne beløb fratrækkes. Har køber i forbindelse med overdragelsesaftalen påtaget sig en forpligtelse over for sælger må denne kapitaliseres, hvorefter den indgår ved opgørelsen af sælgers afståelsesvederlag. Se hertil

SKM 2004 306 Ø, der omhandlede en løbende ydelse ved overdragelse af vindmølleparcel. En landmand blev anset for skattepligtig af fortjeneste ved salg af en vindmølleparcel til sin nabo. Overdragelsessummen udgjorde 25.000 kr., og herudover skulle køber betale en løbende ydelse svarende til 5 pct. af møllens indtjening dog minimum 45.000 kr. pr. år. Den løbende ydelse udgjorde et delvist vederlag for det solgte areal, og det var derfor berettiget at kapitalisere værdien af den løbende ydelse ved opgørelsen af afståelsessummen. Afståelsesvederlaget ved salg på tvangsauktion opgøres til budsummen med tillæg de beløb som køber måtte betale udover selve budsummen. Overtages ejendommen af en ufyldstgjort panthaver opgøres sælgers afståelsesvederlag ligeledes til budsummen på auktionen med tillæg eventuelt påtagne forpligtelser uden for budsummen. Se yderligere herom **John Engsig** i SO 1985 338 ff., **Jens Anker Andersen** i SO 1986 64 ff. og TfS 1989 100.

Ved afståelsen skal sælger og køber i købsaftalen eller skødet eller på anden skriftlig måde foretage en fordeling af den opgjorte afståelsessum på grund, bygninger, ejerbolig, herunder stuehus samt mælkekvote, jf. lovens § 5, stk. 4. Det opgjorte afståelsesvederlag kan nedsættes med de omkostninger som sælger har måttet afholde til handlens gennemførelse, herunder udgifter som påhviler sælgeren til ejendomsmægler, skøde, stempel, tinglysning m.v. Navnlig ved overdragelse inden for interessefællesskaber vil det blive påsat at overdragelsen sker til handelsværdien. Se hertil SKM 2006 241 V, hvor retten dog ikke fandt det godtgjort, at der var handlet mellem parter uden konkret modstående interesser, hvorfor der ikke var grundlag for at tilsidesætte det aftalte vederlag til trods for, at der var betydelig forskel mellem det aftalte vederlag og købesummen.

I TfS 2005 363 H, hvor sælger var blevet beskattet i forhold til en fikseret afståelsessum fastslog Højesteret, at handelsværdien skulle fastsættes uden hensyn til sædvanlige handelsomkostninger ved salg til tredjemand.

Udgifterne til udbyderhonorar ved overdragelse af andele i »skatteinteressentskaber« og »skattekommanditselskaber« (»10-mandsprojekter«) kan ikke medregnes ved opgørelsen af anskaffelsessummen i forbindelse med beregningen af den skattepligtige avance ved salg af en ejendom, der var erhvervet som led i et ejendomsinvesteringsprojekt i kommanditselskabsform. Se SKM 2014 236 H og SKM 2014 363 H. Principperne for opgørelsen af anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven er de samme som dem, der gælder efter afskrivningsloven.

Udgifterne til en investorrejse, som er afholdt af fradraget af projektudbyderen, kan heller ikke medregnes ved investorens opgørelse af anskaffelsessummen. Se hertil SKM 2008 967 H, SKM 2009 562 H og SKM 2013 200 Ø. I SKM 2016 286 B havde en skatteyder gennem køb af anparter i et K/S erhvervet halvdelen af en udlejningsejendom, som K/S'et havde overtaget 4 måneder tidligere. Skatteyderen havde opgjort sin anskaffelsessum efter praksis om køb af brugte anparter. Byretten fastslog, at der ikke var tale om køb af brugte anparter, hvorfor Skatteministeriet blev frifundet.

- (12) Indføjet ved L 1993 427. Derved tilsikredes at de ved denne lov indførte skærpede regler ikke fik nogen betydning for værdistigninger, der er opstået før 1993-05-19. Alle skattepligtige, der har erhvervet ejendom før 1993-05-19, skal således opgøre en særlig indgangsværdi. Se hertil TfS 2002 601 H hvor aftale om salg af fast ejendom ikke kunne anses for indgået før 1993-05-19, hvorfor sælgeren ikke kunne anvende ejendomsværdien primo 1993 som anskaffelsessum.

Ejeren skal først vælge indgangsværdi på salgstidspunktet.

Indgangsværdi nr. 2 blev indført i 1997 ved L 1997 440. Ejeren kan herefter på salgstidspunktet vælge den indgangsværdi, der giver den højeste anskaffelsessum. Hvis den faktiske anskaffelsessum giver det bedste resultat, kan ejeren også anvende denne.

Uanset hvilken af disse den skattepligtige vælger, ydes 10.000 kr's tillægget, jf. § 5, stk. 1, fra og med 1993, ligesom der i begge tilfælde kan medtages vedligeholdelsesudgifter og udgifter til forbedring ud over 10.000 kr. pr. kalenderår, jf. § 5, stk. 2, der er afholdt 1993-01-01 eller senere. De ændrede regler har virkning fra og med indkomståret 1998. De ændrede regler kan dog anvendes ved afståelse af ejendomme, der afstås i perioden fra 1997-03-

13 (datoen for lovforslagets fremsættelse) og til 1998-01-01, hvis reglerne fører til en lavere beskatning end de hidtil gældende regler, jf. ændringslovens § 12, stk. 5. De ændrede regler, gennemført ved L 1998 434, har virkning for afståelser, der foretages 1998-06-02 eller senere, jf. lovens § 16, stk. 3, 1. pkt.

Den skattepligtige kan også vælge den faktiske anskaffelsessum omregnet til kontantværdi og tillagt ikke fratrukne vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, der er afholdt før 1993-01-01.

Se TfS 1994 69 MIN om svar på Folketingets Skatteudvalgs spørgsmål om overgangsværdi for fast ejendom solgt i 1993 samt om fordeling af salgssum på aktiverne. Se også **Per Hoffmann** og **Ole Aagesen** i TfS 1999 622 »Ejendomsavancebeskatning - nedsættelse af anskaffelsessummen med ikke genvundne afskrivninger«.

For ejendomme i udlandet anvendes enten handelsværdien pr. 1993-05-19 eller den faktiske anskaffelsessum inklusive vedligeholdelses- og forbedringsudgifter afholdt inden 1993-01-01. Ved fastsættelse af handelsværdien for udenlandske ejendomme må ifølge bemærkningerne til lovforslaget benyttes ejendommens omsætningsværdi i vedkommende land. I mangel af oplysninger om handelsværdien ansætter ligningsmyndighederne handelsværdien efter et skøn. SKM 2005 451 V blev det fastslået, at en ejer af et teglværk, der siden erhvervelsen i 1970 havde foretaget ombygninger mv. på ejendommen, ikke kunne påberåbe sig den uhjemlede praksis, der havde tilladt pristalsregulering af anskaffelsessummen i årene 1975-1993. De relevante cirkulærer gav således alene anledning til pristalsregulering for den faktiske anskaffelsessum, og de beløb, som var anvendt til ombygninger mv., måtte anses for forbedringsudgifter. I lighed med SKM 2004 277 V blev det fastslået, at § 4, stk. 3, udtømmende opregner mulighederne for opgørelsen af anskaffelsessummen i forbindelse med afståelse af ejendomme erhvervet før 1993-05-19; se i øvrigt TfS 2004 422: **Helle Porsfelt** »Pristalsregulering af anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven« og TfS 2004 564 **Hans Henrik Bonde Eriksen** »Pristalsregulering - fast ejendom - nok engang«. I SKM 2006 610 Ø afviste landsretten at genoptage en skatteansættelse med henblik på pristalsregulering af anskaffelsessummen for ejerårene frem til og med 1992. En medejer havde af told- og skattestyrelsen fået tilladelse til genoptagelse. Pristalsreguleringen blev ophævet for ejendomme, der blev afstået efter 1993-05-19. Den ulovhjemlede praksis, hvorefter der i et vist omfang ved afståelse af ejendomme erhvervet før 1993-05-19 kunne ske pristalsregulering af den faktiske anskaffelsessum ved beregning af avancen, kunne ikke føre til et andet resultat. Det kunne ikke lægges til grund, at denne praksis også gjaldt det indkomstår, hvor skatteyder havde solgt ejendommen. Det forhold, at skatteyers medejer ved en fejl havde opnået adgang til pristalsregulering kunne heller ikke føre til andet resultat.

- (13) Selskabets valg af indgangsværdi skal foretages første gang ejendommen bebos af en hovedaktionær, direktør mv. Selskabet er herefter bundet af dette valg, uanset om ejendommen på afståelsestidspunktet bebos af en hovedaktionær, direktør mv. eller ej.

Ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter kan myndighederne efter lovens § 3 korrigere de aftalte overdragelsessummer, hvis disse ikke svarer til den reelle handelsværdi på aftaletidspunktet, jf. JV C.H.2.1.8.2.

- (14) Efter lovændringen skal omregningen af ejendommens gældsposter foretages efter kursen på afståelsestidspunktet. Inkonverterbare lån, der indgår i afståelsessummen, skal dog omregnes til kurs 100, såfremt sælgeren har optaget eller overtaget lånet før 1993-05-19, og lånet er stiftet eller overtaget til en kurs på 100 eller derunder. Hvis kursen på et inkonverterbart lån omfattet af denne særrregel på afståelsestidspunktet er under kurs 100, skal omregning ikke ske efter særrreglen, men efter hovedreglen, hvorefter omregningen skal ske til kursen på afståelsestidspunktet. Ændringerne har virkning for ejendomme, der afstås 1998-01-01 eller senere eller udloddes fra dødsboer 1998-01-01 eller senere eller ved skifte af uskiftet bo, når skiftebegæring indgives 1998-01-01 eller senere. De ændrede regler kan dog anvendes ved afståelse af ejendomme, der afstås i perioden 1997-03-13 (datoen for lovforslagets fremsættelse) og til 1998-01-01, hvis de ændrede regler fører til en

lavere beskatning end de tidligere gældende regler, jf. ændringslovens § 12, stk. 5.

SKM 2008 788 SKAT: Århus byret afsagde 2008-03-27 en dom (SKM 2008 492 BR), der ændrer praksis for kontantomregning af konverterbare realkreditlån. Dommen har betydning for, hvorledes sådanne lån skal kontantomregnes i forbindelse med opgørelse af overdragelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven. Endvidere har dommen betydning for opgørelse af gevinst og tab på konverterbare realkreditlån efter kursgevinstloven. Byrettens dom indebærer, at konverterbare realkreditlån højst kan ansættes til kurs 100 med tillæg af en eventuel differencerente frem til næste indfrielsestermin. Dette har betydning for opgørelse af overdragelsessummen efter afskrivningslovens § 45, stk. 1, og ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 2 og 4. Endvidere indebærer dommen, at gevinst og tab på konverterbare realkreditlån efter kursgevinstloven skal opgøres således, at kursværdien af obligationsrestgælden på overtagelsestidspunktet eller indfrielsestidspunktet ansættes til kurs 100 med tillæg af en eventuel differencerente frem til næste indfrielsestermin. I det omfang, der er sket kontantomregning og dermed beskatning på grundlag af praksis før ændringen, kan der efter anmodning ske genoptagelse af skatteansættelsen.

I SKM 2014 236 H var spørgsmålet, om honoraret til en udbyder af et investeringsprojekt skulle indgå i anskaffelsessummen for en ejendom ved opgørelsen af avancen. Højesteret fandt, at honoraret ikke kunne henføres til berigtigelsen og gennemførelsen af selve ejendomskøbet og derfor ikke skulle medregnes ved opgørelsen af anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven. Investoren var heller ikke omfattet af skattemyndighedernes dagældende praksis vedrørende "brugte anparter". Landsretten og byretten var nået til samme resultat.

I SKM 2014 517 Ø kunne en investor ved opgørelsen af den skattepligtige ejendomsavance i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven efter salg af to ejendomme, hverken medregne udbyderhonorarerne ved opgørelsen af de skattemæssige anskaffelsessummen eller fradrage udbyderhonoraret ved opgørelsen af de skattemæssige afståelsessummen. Retten fastslog, at det er skatteyderen der havde bevisbyrden for, dels at udgifter, der ønskedes medregnet, kunne henføres til berigtigelsen og gennemførelsen af selve ejendomskøbet, dels af omkostningerne skulle kunne opdeles på bistand, der kunne medregnes og bistand der ikke kunne medregnes.

I SKM 2016 182 LSR fastslog landsskatteretten, at advokatombudsninger, der var afholdt i forbindelse med en retssag om mangler ved fast ejendom ikke kunne fradrages ved avanceopgørelsen i forbindelse med salget af ejendommen.

(15) Bestemmelsen har dermed samme rækkevidde som bestemmelsen i afskrivningslovens § 45.

Det er herudover fastslået, at fordelingen af overdragelsessummen skal ske efter kontantomregning af den bagvedliggende gæld. Aftaleparterne skal herefter tage stilling til grundlaget for kontantomregningen, herunder kursfastsættelsen af den gæld, der overdrages, og den del af vederlaget der berigtiges ved gæld. Kursfastsættelsen indgår herefter i den prøvelse af vederlagets fordeling, som skattemyndighederne skal foretage. Det er ved L 2009 525 præciseret, at alene mælkekvotes omfattet af loven som skal indgå i fordelingen af afståelsessummen. Mælkekvotes omfattet af afskrivningslovens § 40 C skal derimod ikke indgå i denne fordeling, idet disse i stedet skal indgå i en fordeling af den samlede kontantomregnede salgssum efter reglerne i afskrivningslovens § 45, stk. 2. I SKM 2012 222 Ø var en landbrugsejendom blevet overdraget, uden at en del af overdragelsessummen var blevet henført til sukkerkvoter. Kvoterne kunne ikke overdrages skattefrit, og en del af overdragelsessummen kunne ikke anses for skattefri med denne begrundelse. Aftalen var indgået mellem uafhængige parter, og hele overdragelsessummen skulle indgå i avanceberegningen. I SKM 2012 285 Ø var en landejendom overdraget med tilhørende sukkerkvoter, uden at en del af overdragelsessummen blev henført til kvoterne. Der fandtes ikke grundlag for efterfølgende at ændre herpå. I SKM 2015 747 Ø fandt landsretten ikke grundlag for at SKATs skøn vedrørende handelsværdien af en hovedbygning, der indgik som en del af en landbrugsejendom, i forbindelse med, at ejeren i begyndelsen

af 2009 overførte hovedbygningen fra virksomhedsordningen til privatøkonomien.

(16) Beskatningen af mælkekvotes anskaffet efter 2005-01-01 omfattes af afskrivningslovens § 40 C, medens mælkekvotes anskaffet forud for 2005-01-01 i skattemæssig henseende behandles sammen med den landbrugsejendom, som mælkekvotes vedrører. Ved ændring i landbrugslovgivningen er ordningen med mælkekvotes ophævet, således at eksisterende mælkekvotes udløber. Stk. 5, 2. pkt er indsat ved L 2015 202 og angiver, at afståelsessummen for en udløbet mælkekvote ansættes til 0 kr.

(17) Myndighedernes prøvelsesadgang gælder såvel ved overdragelse mellem uafhængige parter som ved overdragelse mellem interesseforbundne parter. Ved overdragelse mellem uafhængige parter må forskellen mellem den aftalte fordeling af den samlede overdragelsessum for grund og bygninger mv. i forhold til de fastlagte værdiansættelser på grundlag af ejendomsvurderingen være særlig klar og tydelig, således at korrektion alene sker, hvor værdiansættelsen er åbenbart forkert. Se hertil SKM 2006 241 V, hvor landsretten ikke fandt at der var handlet mellem parter uden konkret modstående interesser, og der fandtes på den baggrund ikke at være grundlag for at forhøje den aftalte overdragelsessum. I SKM 2015 90 Ø fandt retten, at overdragelsen - der var foretaget ved mageskifte - var sket mellem parter uden sammenfaldende interesser og ikke grundlag for at anfægte, at afståelsessummen kunne fastsættes til en kontantværdi på 26,1 mio. kr. I sagen havde parterne selv anfægtet overdragelsessummen efter, at der ikke var givet tilladelse til genanbringelse efter § 6 A. I SKM 2017 428 V var landbrugsejendom overdraget fra onkel til nevø med skattemæssig succession efter kildeskattelovens § 33 C. Af den samlede købesum på 10.200.000 kr., blev 8.600.000 kr., henført til de to faste ejendomme. Skattemyndighederne fandt, at handelsværdien af de to ejendomme efter nedslag for den latente skattebyrde, som nevøen overtog, udgjorde 9.970.800 kr. Skattemyndighederne fandt på den baggrund, at nevøen var skattepligtig af differencen. Nevøen gjorde i første række gældende, at der var tale om en handel mellem uafhængige, hvorfor der alene kunne ske korrektion, hvis afvigelsen mellem den aftalte pris og handelsværdien var åbenbar. Skatteministeriet gjorde heroverfor gældende, at der var tale om en handel mellem to personer, der - uanset, at de befandt sig uden for gaveafgiftskredsen - var i et generelt interessefællesskab, og at der derfor kunne ske korrektion, når blot den aftalte pris afveg væsentligt fra handelsværdien. Heri fik Skatteministeriet medhold, idet landsretten udtalte, at der forelå en væsentlig afvigelse.

(18) Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med afskrivningslovens § 44 A, hvorefter der er adgang til at foretage skattemæssige afskrivninger på udgifter til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med opførelse, ombygning eller tilbygning af erhvervsmæssigt benyttede bygninger.

I det omfang der i forbindelse med en afståelse af bygningen opnås en fortjeneste eller konstateres et tab vedrørende den kunstneriske udsmykning skal den konstaterede fortjeneste eller tab dermed heller ikke medregnes i eller fratrækkes indkomstopgørelsen.

(19) Med L 2004 458 blev den tidligere praksis vedr. pristalsregulering af den faktiske, kontantomregnede anskaffelsessum lovfæstet.

TfS 2004 422: **Helle Porsfelt** »Pristalsregulering af anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven« samt **Hans Henrik Bonde Eriksen** i TfS 2004 564 »Pristalsregulering - fast ejendom - nok engang«.

(20) Den tidligere regulering af anskaffelsessummen efter reguleringspristallet i personskattelovens § 20 blev ophævet ved L 1993 427.

(21) Det præciseres herved, at når der er tale om afståelse af en del af en landbrugsejendom mv. eller en blandet benyttet ejendom, hvor stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerboligen er omfattet af § 9, skal nedsættelsen af 10.000-kr.'s-tillægget beregnes efter forholdet mellem den samlede anskaffelsessum for ejendommen nedsat med den del af anskaffelsessummen, der vedrører stuehuset med tilhørende grund og have henholdsvis ejerboligen, og anskaffelsessummen for den del af ejendommen, der afstås.

(22) Det er alene den del af årets udgifter til forbedring eller vedligeholdelse der overstiger kr. 10.000, der kan lægges til anskaffelsessummen. TfS 2009 1059: **Inge Langhave Jeppesen** »Udgift til ombygning, forbedring og ny-

bygning - genanbringelse og tidsfrister«. I SKM 2012 110 H fandtes skatteyderen ikke at have dokumenteret afholdelse af udgifter til forbedring.

(23) Indsat ved L 2009 525 med virkning fra indkomståret 2010. Der var tidligere i et vist begrænset omfang mulighed for dobbeltfradrag, når fradragene blev fremført til senere indkomstår. Dette var således tilfældet, hvor der i et år var afholdt en så stor forbedringsudgift, at den ikke kunne rummes i saldoen under forfald pr. år - reglen for det pågældende år. Den overskydende del af forbedringsudgiften kunne herefter fremføres til fradrag i efterfølgende år. Da denne del af forbedringsudgiften dermed ikke var straksfradraget, ville denne del af forbedringsudgiften både kunne fradrages ved indkomstopgørelsen og tillægges anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt. Med lovændringen blev ejere af fredede ejendomme adgang til dobbelt fradrag ophævet. Ved L 2011 1382 blev reglen suppleret, således at heller ikke forbedringsudgifter, der tidligere er fratrasket kan tillægges anskaffelsessummen. L 2011 1382 fik virkning for forbedringsudgifter for arbejder udført fra og med 2012-01-01.

(24) Indsat ved L 2000 459 med virkning fra og med indkomståret 2001. Med loven blev der sammenhæng mellem opgørelsen af beregningsgrundlaget i forbindelse med beskattningen af en hovedaktionær, direktør mv., der får stillet en helårsbolig til rådighed af selskabet og den senere ejendomsavanceopgørelse i tilknytning til en afståelse. Det er således alene forbedringsudgifter, som tillige er indgået ved opgørelsen af beregningsgrundlaget i henhold til ligningslovens § 16, stk. 9, der kan tillægges anskaffelsessummen. Er ejendommen ikke omfattet af ligningslovens § 16, stk. 9, eller § 16 A, stk. 6, kan afholdte forbedringsudgifter dog tillægges anskaffelsessummen.

(25) Ved tildeling/køb af en mælkekvote tillægges anskaffelsessummen således anskaffelsessummen for landbrugsejendommen, hvilket reducerer ejendomsavancen (eller forøger tabet) ved salg af selve landbrugsejendommen.

I de tilfælde, hvor den afståede ejendom er erhvervet før 1993-05-19 og hvor den skattepligtige ved afståelsen af ejendommen vælger at fastsætte anskaffelsessummen efter en af indgangsværdierne i § 4, stk. 3, 1. pkt., dvs. enten;

- den ansatte ejendomsværdi pr. 1993-01-01 med et tillæg på 10 pct., eller
- den ansatte ejendomsværdi pr. 1993-01-01 med et tillæg på 10 pct. og med et tillæg af et beløb opgjort som halvdelen af forskellen mellem denne værdi og værdien pr. 1996-01-01,

kan anskaffelsessummen dog alene forøjes, hvis mælkeknoten er tildelt 1993-01-02 eller senere, hvilket er i overensstemmelse med de eksisterende regler. Tilsvarende gælder, at hvis der som anskaffelsessum anvendes en vurdering efter vurderingslovens § 4 B, jf. § 4, stk. 3, 2. pkt., kan anskaffelsessummen dog alene forøjes, hvis mælkeknoten er tildelt 1993-05-20 eller senere. Dette skyldes, at mælkeknoten tildelt før disse datoer er indgået i vurderingen efter de nævnte datoer.

Omvendt bliver en landmand, der sælger en mælkekvote, ikke indkomstbeskattet af salgssummen. Denne nedsætter til gengæld anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven, hvilket forøger ejendomsavancen (eller nedsætter tabet) ved salg af selve landbrugsejendommen.

Mælkekvote købt på Mælkebørsen tillægges på samme måde som mælkekvote tildelt af Mælkeudvalget anskaffelsessummen for ejendommen.

Adgangen til at forøje anskaffelsessummen med vederlag fra en mælkekvote er betinget af, at der samtidig sker en nedsættelse af anskaffelsessummen med det modtagne afståelsesvederlag. Når det alene er en del af en fast ejendom, der afstås, opgøres anskaffelsessummen for den del af ejendommen, der ikke udgør boligdelen som anskaffelsessummen for hele ejendommen minus den del af anskaffelsessummen der vedrører stuehuset med tilhørende grund og have og eventuelt andre boliger på ejendommen.

I SKM 2005 261 har Ligningsrådet fastslået, at udlæg af en landbrugsejendom med succession også omfattede succession i mælkekvote, som afdøde havde afstået. I SKM 2009 719 Ø omhandlede salg af mælkekvote efter salg af ejendom. Landsretten fandt, at afståelsen af ejendommen og mælkeknoten skattemæssigt var sket samtidigt, så salget af mælkeknoten ikke kunne ske skattefrit. Se også JV C.H.2.1.9.11.

(26) Bestemmelsen fastlægger et generelt og overordnet princip om, at anskaffelsessummen for en fast ejendom i afståelsesaaret skal nedsættes med de efter afskrivningsloven foretagne fradrag for afskrivninger, der ikke beskattes som genvundne afskrivninger, nedrivningsfradrag, tabsfradrag mv.

Dermed sikres, at den værdiforringelse, som eksempelvis afskrivninger mv. er udtryk for - og som skatteyderen allerede ved den almindelige indkomstopgørelse er givet fradrag for - ikke påvirker avanceopgørelsen.

Fastsættelsen af dette princip skal også ses i sammenhæng med afskrivningsloven der bestemmer, at tab der fremkommer ved at afskrivningsberettigede bygninger og installationer sælges til et beløb, der er lavere end den nedskrevne værdi, kan fratrækkes. Tabet opgøres som forskellen mellem købesummen og salgssummen, og tabet efter afskrivningsloven opgøres som forskellen mellem den nedskrevne værdi og salgssummen. Hvis der foreligger et tab på en afskrivningsberettiget bygning mv., foreligger der tillige et skattemæssigt tab, og der vil i et eller andet omfang være tale om det samme tab. Nedsættelsen af anskaffelsessummen med ikke genvundne afskrivninger, tabsfradrag mv. bevirker således bl.a., at der ikke gives fradrag to gange for det samme tab.

(27) For det første nedsættes anskaffelsessummen efter stk. 4, nr. 1, i afståelsesaaret med afskrivninger og fradragsbeløb efter afskrivningslovens § 24, stk. 5, 1. pkt., forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven og forlods afskrivninger efter etableringskontoloven eller investeringsfondsloven (dagældende), på bygninger og installationer. Det er dog en forudsætning, at afskrivningerne mv. ikke efter afskrivningslovens § 21 er beskattet som genvundne afskrivninger.

Når anskaffelsessummen nedsættes med ikke genvundne afskrivninger mv., forøges fortjenesten (eller nedsættes tabet) med et beløb svarende til de ikke genvundne afskrivninger mv.

Bestemmelsen omfatter afskrivninger mv. på alle bygninger og installationer, bortset fra afskrivninger på bygninger mv., der er nedrevet på afståelsestidspunktet.

(28) For det andet nedsættes anskaffelsessummen efter stk. 4, nr. 2, i afståelsesaaret med foretagne afskrivninger, fradragsbeløb efter afskrivningslovens § 24, stk. 5, 1. pkt. og 2. pkt., forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven og forlods afskrivninger efter etableringskontoloven eller investeringsfondsloven (dagældende) på nedrevne bygninger og installationer. Tilsvarende gælder nedrivningsfradrag efter afskrivningslovens § 22 og fradrag for værdiforringelser efter § 23.

Bestemmelsen sikrer, at der ikke gives fradrag to gange for samme afskrivninger mv., værdiforringelse, nedrivningsfradrag eller fradragsbeløb.

(29) For det tredje nedsættes anskaffelsessummen efter stk. 4, nr. 3, i afståelsesaaret med tab efter afskrivningslovens § 21 og med fradrag for værdiforringelser efter § 23.

Efter afskrivningsloven gives der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrag for tab ved afståelse af afskrivningsberettigede bygninger mv. Tabsfradraget opgøres som forskellen mellem den nedskrevne værdi og afståelsessummen.

Bestemmelsen sikrer på samme måde som stk. 4, nr. 1 og 2, at der ikke gives fradrag to gange for tabsfradrag eller værdiforringelse.

Er der tale om en nedrevet bygning mv. foretages nedsættelsen efter stk. 4, nr. 2.

SKM 2009 198 SKAT: Styresignalet vedrører muligheden for genoptagelse af skatteansættelser, hvori den skattepligtige avance ved afståelse af fast ejendom er opgjort efter, at anskaffelsessummen er nedsat med ikke-fratrunkne tab efter afskrivningsloven, jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 5, stk. 4, nr. 3, og afskrivningsloven § 21. Således skulle anskaffelsessummen for en fast ejendom ifølge tidligere praksis for opgørelse af anskaffelsessummen efter § 5, stk. 4, nr. 3, i ejendomsavancebeskatningsloven bl.a. nedsættes med »tab efter afskrivningslovens § 21«. Det var således opfattelsen, at nedsættelsen skulle foretages, uanset om tabet rent faktisk var fradraget ved indkomstopgørelsen eller ej. Skatteministeriet tog imidlertid ved landsretten bekræftende til genmæle vedrørende fortolkningen af den nævnte bestemmelse, jf. Landsskatterettens kendelse offentliggjort som SKM 2005 255 LSR (TfS

2005 543, red.). Som en følge heraf er praksis ændret, således at anskaffelsessummen for en fast ejendom kun skal nedsættes med tab efter afskrivningslovens § 21, stk. 5, i det omfang tabet rent faktisk er fradraget ved indkomstopgørelsen. SKAT har påpeget, at denne praksis må udstrækkes til at gælde alle tab efter afskrivningslovens § 21.

- (30) For det *fjerde* nedsættes anskaffelsessummen efter stk. 4, nr. 4, i afståelsesåret med beløb som ejeren har fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst som værdiforringelse af ejendommen som følge af udnyttelse af grus, ler og kalk mv. på ejendommen, samt med beløb, som er fradraget som følge af en nedgang i jordens værdi pga dennes udnyttelse.

Efter afskrivningsloven gives der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrag for den værdiforringelse af ejendommen, der sker, når grus, ler og kalk mv. udnyttes. Værdiforringelsen beregnes på grundlag af den del af anskaffelsessummen, der kan henføres til forekomsterne.

Når der løbende er foretaget fradrag for ejendommens værdiforringelse i takt med udnyttelsen af ejendommens jordforekomster, bør anskaffelsessummen nedsættes med samme beløb i afståelsesåret.

Der skal også nedsættes for fradrag for værdiforringelse som følge af udnyttelsen af grus mv., herunder pga tab af den landbrugsmæssige værdi, foretaget efter gældende praksis.

- (31) For det *femte* nedsættes anskaffelsessummen efter stk. 4, nr. 5, med udgifter, der er afskrevet efter afskrivningslovens § 27 om drænings- og markvandingsanlæg.

Også her sikres at den skattepligtige ikke opnår dobbelt fradrag, dels ved at afskrive udgiften, dels ved at forhøje anskaffelsessummen for den faste ejendom, hvilket ville nedsætte en eventuel avance eller gøre et eventuelt tab større ved salg.

Efter afskrivningsloven, skal der ikke ske beskatning af genvundne afskrivninger.

- (32) For det *sjette* nedsættes anskaffelsessummen efter stk. 4, nr. 6, i afståelsesåret med vederlag for afståelsen af en mælkekvote der ikke er omfattet af afskrivningslovens § 40 C. Denne bestemmelse omfatter mælkekvoter anskaffet efter 2005-01-01.

Mælkekvoter anskaffet forud for 2005-01-01 anses som en del af en fast ejendom. Ved salg af en mælkekvote sker der således ikke beskatning af vederlaget. I stedet nedsættes anskaffelsessummen med vederlaget for mælkekvoten, hvilket forøger ejendomsavancen (eller nedsætter tabet), når den faste ejendom til sin tid sælges.

- (33) Indsat ved L 2015 202 som følge af ændringer i landbrugslovgivningen, der indebar en ophævelse af mælkekvoteordningen, således at eksisterende mælkekvoter udløber. Bestemmelsen indebærer, at mælkekvoter, der er udløbet, anses for afstået til kr. 0.

- (34) Reglerne om nedsættelse af anskaffelsessummen anvendes også, når der kun afstås en del af en ejendom. Dette gør sig eksempelvis gældende i en situation, hvor en landmand frasælger en del af sin jord.

I stk. 5, 2. pkt., angives regler for, hvornår de nedsættelsespligtige beløb efter stk. 4, nr. 1-6, i delsalgssituationen skal fragå anskaffelsessummen, og i givet fald, hvorledes de skal henføres til henholdsvis den afståede del af ejendommen og restejeendommen. I stk. 6 angives regler for særlige tilfælde, hvor der ved delafståelse er mulighed for at overføre en del af anskaffelsessummen på afskrivningsberettigede bygninger og installationer til anskaffelsessummen for jorden.

- (35) I stk. 5, nr. 1, angives at afskrivninger mv. på afskrivningsberettigede bygninger mv. omfattet af stk. 4, nr. 1, samt for tabsfradrag og værdiforringelser omfattet af stk. 4, nr. 3, skal følge de pågældende afskrivningsberettigede bygninger mv.

Dette betyder, at afskrivninger mv. på bygninger mv. i delsalgstilfælde først (kun) skal fragå anskaffelsessummen, når det er den pågældende afskrevne bygning mv., der sælges. Sælges derimod eksempelvis en del af jorden til en landbrugsejendom, skal foretagne afskrivninger på driftsbygninger på restejeendommen ikke fragå anskaffelsessummen for den frasolgte jord. Dette sker således først, når restejeendommen sælges. Tilsvarende gælder for tabsfradrag efter afskrivningslovens § 21 og fradrag for værdiforringelse efter § 23.

- (36) Nedsættelsen med foretagne afskrivninger mv. skal herefter ske i forbindelse med avanceopgørelsen ved salg af de jordarealer, hvor de nu nedrevne bygninger oprindeligt lå. Dermed sikres, at anskaffelsessummen for de senere nedrevne bygninger mv. og nedsættelsen af anskaffelsessummen med de foretagne afskrivninger mv. henføres til samme indkomstopgørelse.

- (37) I stk. 5, nr. 3, angives det, at nedsættelse efter stk. 4, nr. 4, kun foretages, hvis der afstås jordarealer, hvorpå der er udnyttet forekomster af grus, ler og kalk mv., og at det nedsættelsespligtige beløb henføres til netop denne del af jorden.

Tilsvarende angives for nedsættelse efter stk. 4, nr. 5, således at der kun skal nedsættes, når der afstås jordarealer, hvorpå der er opført drænings- eller markvandingsanlæg, som er afskrevet efter afskrivningslovens § 27, jf. stk. 5, nr. 4.

- (38) Derved sikres, at afståelsesvederlaget for en mælkekvote alene fordeles ud på den skattepligtige del af ejendommen. Ved anskaffelsessummen forstås den kontantomregnede anskaffelsessum eller den valgte indgangsværdi før reguleringen efter § 5.

- (39) Stk. 6 omhandler den særlige situation, hvor der afstås en del af en ejendom, der på afståelsestidspunktet helt eller delvist anses for en landbrugsejendom efter ejendomsvurderingsloven. Herefter kan den skattepligtige ved delsalg overføre en del af anskaffelsessummen fra afskrivningsberettigede bygninger og installationer til anskaffelsessummen for jorden. Den del, der kan overføres, opgøres som det værditab - pga den nedsatte erhvervsmæssige værdi - frasalget af jorden udløser på driftsbygningerne. Bortsælges hele eller næsten hele jorden til en landbrugsejendom, kan hele anskaffelsessummen for driftsbygningerne med fradrag af en såkaldt garageværdi dog overføres til jordens anskaffelsessum. Garageværdien er den værdi driftsbygningerne har uden jordtilliggende. Overførslen nedsætter ejendomsavancen på jorden. Bestemmelsen gælder i princippet alle ejendomme men har i praksis formentligt primært betydning for landbrugsejendomme, hvor frasalget af hovedparten af jorden betyder, at handelsværdien på driftsbygningerne på restparcellen falder ned til garageværdien. Tilsvarende gælder, hvor det er stuehuset sammen med driftsbygningerne, der frasælges separat.

Reglen gælder alene, hvor den afståede ejendom er erhvervet før 1993-05-19 - og hvor den skattepligtige (ved afståelsen) vælger at fastsætte anskaffelsessummen efter enten:

- den ansatte ejendomsværdi pr. 1993-01-01 med et tillæg af 10 pct., jf. § 4, stk. 3, 1. pkt., nr. 1, eller
- den ansatte ejendomsværdi pr. 1993-01-01 med et tillæg på 10 pct. og med et tillæg af et beløb opgjort som halvdelen af forskellen mellem denne værdi og værdien pr. 1996-01-01, jf. § 4, stk. 3, 1. pkt., nr. 2, eller
- en særlig vurdering efter vurderingslovens § 4 B, jf. § 4, stk. 3, 2. pkt.

For landbrugsmæssigt benyttet jord i landzone er grundværdien på grund af vurderingslovens § 14 (bondegårdsreglen) ikke udtryk for handelsværdien på jorden. Da ejendomsværdien på hele ejendommen skal svare til handelsværdien, jf. vurderingslovens § 9, anvendes i vurderingsarbejdet begrebet *tillægsparelværdi* som udtryk for forskellen mellem handelsværdien og grundværdien.

Tillægsparelværdien opgøres som en tillægsprocent, der er udtryk for, hvor meget handelsværdien af landbrugsjorden er større end grundværdien. Tillægsprocenten udgør alt efter prisniveauet i de forskellige landsdele typisk 100-400 pct. Dette betyder, at ejendomsværdien for hele ejendommen for en landbrugsejendom, som minimum udgør værdien af stuehuset (som ansat ved vurdering), grundværdien (som ansat ved vurdering) samt tillægsparelværdien (som beregnet i forhold til grundværdien).

Er der driftsbygninger på ejendommen, indgår værdien af disse driftsbygninger også som en del af denne tillægsparelværdi.

I tilfælde, hvor der er driftsbygninger på ejendommen, opgøres ved vurderingen imidlertid også en såkaldt *teknisk værdi* for driftsbygningerne. Overstiger denne værdi tillægsparelværdien, anvendes den i stedet for tillægsparelværdien. Den tekniske værdi fastsættes efter særlige normal svarende til 60-80 pct. af byggeomkostningerne for nye bygninger og 20-80 pct. af normtallene

for ældre driftsbygninger, afhængigt af bygningens alder, nedslidningsgrad m. m. Den tekniske værdi er ikke nødvendigvis udtryk for handelsværdien. Tillægsparelværdien anvendes i hovedparten af tilfældene.

I de tilfælde, hvor den anvendes, har den tekniske værdi af bygningerne ikke nogen indflydelse på vurderingen. Tillægsparelværdien rummer således både værdien af driftsbygningerne og tillægsværdien af jordarealerne. Hertil kommer, at det fsva ejendomsvurderingerne i 1993 og tidligere, ofte ikke er muligt at fremskaffe den tekniske værdi fra vurderingsmyndighederne - i tilfælde, hvor det på forhånd var oplagt at tillægsparelværdien var højere end den tekniske værdi, har fastsættelsen af denne værdi ikke altid været hel nøjagtig.

Det må endelig antages, at i tilfælde, hvor den tekniske værdi anvendes, vil denne værdi også i et eller andet omfang rumme den ekstraværdi, som jorden har ved separat salg.

Adgangen til at henføre en del af tillægsparelværdien eller en del af den tekniske værdi til anskaffelsessummen for jorden omfatter såvel det tilfælde, hvor det er jorden, der frasælges, som tilfælde, hvor det er stuehuset med driftsbygninger, der sælges.

Ved opgørelsen af det overførselsberettigede beløb tages udgangspunkt i den tekniske værdi eller tillægsparelværdien (alt efter hvad der er højest), jf. stk. 6, 1. pkt.

En forholdsmæssig andel (opgjort efter forholdet mellem det afståede og det samlede jordareal) kan herefter som udgangspunkt overføres til anskaffelsessummen for den afståede jord. Frasælges stuehusparcellen med driftsbygninger er det som udgangspunkt hele den tekniske værdi/tillægsparelværdi, der kan overføres.

Dette beløb skal dog nedsættes med en forholdsmæssig andel af såvel afskrivninger mv. på bygninger og installationer på ejendommen som med den nedskrevne værdi på ejendommens bygninger og installationer samt med en forholdsmæssig andel af det i stk. 4, nr. 2, nævnte beløb (afskrivninger mv. på nedrevne bygninger).

Er driftsbygningens restværdi højere end den nedskrevne værdi, f.eks. fordi den er fuldt afskrevet, kan differencen tillægges det overførselsberettigede beløb.

Baggrunden for nedsættelsen er, at det ikke er rimeligt, at afskrive på en eksisterende eller nedrevet bygning, som der allerede er givet fradrag for én gang - og netop som en følge af værdiforringelsen på bygningen - som en »værdiforringelse« kan overføres til anskaffelsessummen på jorden. Dette svarer til at der gives fradrag to gange for den samme værdiforringelse. Tilsvarende gælder fsva den værdiforringelse, der opstår som en følge af selve jordafståelsen - dvs. forskellen mellem den nedskrevne værdi og restværdien efter afståelsen af jorden (garageværdien) - og som udløser et fradrag, når driftsbygningen senere afstås eller nedrives.

Med de nævnte begrænsninger i det overførselsberettigede beløb sikres, at kun den del af tillægsparelværdien eller den tekniske værdi af landbrugsejendommen, der må antages at skulle henføres til selve jorden, overføres til anskaffelsessummen på jorden. Begrænsningerne er samtidig i overensstemmelse med det almindelige princip om at anskaffelsessummen skal nedsættes med ikke genvundne afskrivninger, tabsfradrag mv., som der allerede er givet fradrag for én gang. Den del af anskaffelsessummen, der som følge af afskrivninger mv. på driftsbygningerne mv. ikke overføres til jorden vil således, når driftsbygningerne (typisk sammen med stuehuset) afstås, blive reduceret i det omfang, afskrivningerne ikke genvindes, med efterfølgende nedrivningsfradrag og i det omfang tabsfradraget efterfølgende aktualiseres mv., jf. stk. 6, 5. pkt., der omtales nedenfor.

At der er tale om en »overførsel« af anskaffelsessum indebærer selvsagt, at anskaffelsessummen fra den del af ejendommen, der er overført fra, skal nedsættes med det overførte beløb, hvilket udtrykkeligt fremgår af stk. 6, 4. pkt. I tilfælde, hvor det er jorden, der frasælges, skal driftsbygningernes tekniske værdi (eventuelt tillægsparelværdien, hvis den er højere), derfor reduceres med det overførte beløb, hvilket får betydning, når restejeendommen til sin tid sælges. Er det derimod stuehus og driftsbygninger, der frasælges,

udløses nedsættelsen af anskaffelsessummen på driftsbygningerne med det samme.

I forlængelse heraf bestemmes det i stk. 6, 5. pkt., at stk. 4-5 endvidere skal anvendes, idet nedsættelsen efter stk. 5, nr. 5 (mælkekvoter), foretages efter ovennævnte overførsel af anskaffelsessum fra driftsbygningerne til jorden.

Henvisningen til stk. 4-5's nedsættelsesprincipper betyder for det første, at når en landmand afstår jord, så skal (rest)anskaffelsessummen for driftsbygningerne mv. først reduceres med ikke genvundne afskrivninger, når restejeendommen sælges. Dette gælder også afskrivninger på nedrevne bygninger. Er der stadig jord tilknyttet ejendommen, skal anskaffelsessummen for restejeendommen, når denne sælges, endvidere nedsættes med fratruckne beløb som følge af udnyttelse af grus, ler og kalk mv. og udgifter afskrevet som følge af drænings- og markvandingsanlæg. Anskaffelsessummen for restejeendommen skal endvidere nedsættes med en eventuel resterende del af vederlaget for afståelsen af mælkekvoter.

Henvisningen betyder for det andet, at anskaffelsessummen på den afståede jord skal nedsættes med eventuelle beløb som er fradraget som værdiforringelse på den afståede jord som følge af udnyttelse af grus, ler og kalk mv. Tilsvarende gælder udgifter, der er afskrevet som følge af drænings- og markvandingsanlæg på den afståede jord.

Endelig præciseres det i stk. 6, 3. pkt., at tillægsparelværdien/den tekniske værdi kun skal nedsættes med afskrivninger mv. og den nedskrevne værdi for bygninger og installationer, der er indgået i den valgte indgangsværdi. Det vil sige bygninger og installationer, der er indgået i ejendomsværdien pr. 1993-01-01 eller - hvor denne indgangsværdi er valgt - er indgået ved vurdering efter vurderingslovens § 4 B. Se hertil TfS 2004 914 **Kirstine Thagaard Jacobsen** »Delsalg af landbrugsejendomme anskaffet før 19/5 1993 og afstået efter den 1/1 2000 (justering af pinsepakken)«.

(40) Bestemmelsen indebærer, at reglerne om reduktion af anskaffelsessummen med foretagne afskrivninger mv. (der ikke genvindes ved salget) på bygninger mv., jf. § 5, stk. 4, nr. 1, begrænses, hvis den skattepligtige som anskaffelsessum anvender en af de særlige indgangsværdier i § 4, stk. 3.

I disse tilfælde skal nedsættelsen alene ske med afskrivninger mv. foretaget i indkomståret 1993 og senere. Tilsvarende gælder for de øvrige nedsættelsespligtige beløb i § 5, stk. 4, nr. 2-5. For mælkekvoter sker der dog nedsættelse, såfremt kvoten er afstået 1993-06-18 eller senere.

Begrænsningen i reduktionen af anskaffelsessummen gælder, såvel når hele ejendommen afstås, som når kun en del af den afstås.

I de delsalgstilfælde, hvor en landmand har adgang til at overføre en del af anskaffelsessummen fra driftsbygningerne til jorden, betyder begrænsningen også, at det overførselsberettigede beløb kun skal nedsættes med afskrivninger mv. på driftsbygninger mv. foretaget i indkomståret 1993 eller senere. Tilsvarende gælder for øvrige beløb i form af nedrivningsfradrag, tabsfradrag mv., som skal reducere det overførselsberettigede beløb.

Hvis afståelsessummen ligger mellem bygningernes nedskrevne værdi og den faktiske anskaffelsessum, således at alene en del af de foretagne afskrivninger beskattes som genvundne, og der er foretaget afskrivninger både før og efter indkomståret 1993 skal der ske en fordeling mellem de to perioder. Herefter fastlægges fordelingen på baggrund af den andel af de samlede afskrivninger, som udgøres af henholdsvis de foretagne afskrivninger før indkomståret 1993 og i indkomståret 1993 og senere.

(41) For ejere af land- og skovejendomme gælder særlige avanceopgørelsesregler, idet sådanne ejere har adgang til i stedet for procentnedslagsreglerne at indeksere anskaffelsessummen efter reglerne om regulering efter personskattelovens § 20.

For ejendomme, der er erhvervet før 1993-05-19, skal indekseringen ske på grundlag af de særlige indgangsværdier, der gælder herfor fra og med indkomståret 1993. Det gælder også for ejendomme, hvor den oprindelige anskaffelsessum med tillæg af de vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, der er afholdt inden 1993-01-01, anvendes som indgangsværdi.

I bemærkningerne til lovforslaget blev det vurderet, at den indførte særordning for landbruget ville være gunstigere end de regler om ejendomsavancebeskatning, der er gennemført for andre erhverv. Særordningen er derfor antaget

at være notificeringspligtig iht. EU's statsstøtteregele. Ved bkg 1993 866 blev bestemmelsen sat i kraft 1993-11-18.

I SKM 2010 248 L fandtes der ikke grundlag for at pristalsregulere anskaffelsessummen for en bortforpagtet del af en ejendom, da den ikke kunne anses for at udgøre et landbrug. I SKM 2012 359 H kunne der ikke ske pristalsregulering ved salg af en ejendom der overvejende benyttedes til minkfarm, men hvor en del dog var bortforpagtet til landbrug, da minkfarm ikke anses som landbrug, og da ejendommen overvejende benyttedes hertil.

- (42) Opgørelsen af den regulerede anskaffelsessum blev ændret ved L 2009 521 med virkning fra indkomståret 2011 og havde sammenhæng med den ved L 2009 459 foretagne omformulering af personskatteloven § 20. Bestemmelsen blev ændret ved L 2010 725, hvilket skal ses i sammenhæng med ændringen af personskattelovens § 20, stk. 3, hvorefter reguleringstallet fastholdes på 100 årene 2011-2013. Ændringen betød, at reguleringen efter personskattelovens § 20 af anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningslovens § 5 A, stk. 1, udgør den procentvise ændring i reguleringstallet fra anskaffelsesåret til 2009 ganget med den procentvise ændring fra 2013 til afståelsesåret.

Eksempel: En ejendom er anskaffet i 2006 og afstås i 2015. Hvis det beregningsteknisk antages, at § 20-reguleringen sker med 3 pct. i 2014 og i 2015, vil den samlede regulering fra 2006 til 2015 udgøre 15,6 pct. (ændringen fra 2006 til 2009: $((182,7/167,7)-1)*100 = 8,9445$ pct. ganget med ændringen fra 2013 til 2015: $((106,1/100,0)-1)*100 = 6,1$ pct.).

Ændringen præciserer, at nulreguleringen i 2011-2013 ikke indebærer, at reguleringen for indkomstårene før indkomståret 2010 mistes, når ejendommen afstås i indkomstårene 2011-2013. Det ville være tilfældet, hvis ændringen til indkomståret 2009 efter hidtidige regler skulle ganges med ændringen fra indkomståret 2010 til eksempelvis indkomståret 2012, idet ændringen ville være 0. Det bestemmes, at ændringen vedrørende ejendomsavancebeskatningslovens § 5 A tillægges virkning fra og med indkomståret 2011.

- (43) For afståelser forud for indkomståret 2008 gjaldt en særlig overgangsordning, hvorefter den skattepligtige kunne foretage en procentvis nedskrivning hvis ejendommen var erhvervet før 1999-01-01. Ordningen blev ophævet ved L 2009 462.

- (44) Reglen om bundfradrag anvendes alene, såfremt sælgeren er en person.

Anvendelse af bundfradraget er for det *første* betinget af, at der er tale om en blandet benyttet ejendom. Sådanne ejendomme er defineret som ejendomme, der er omfattet af ejendomsvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 2 og 3 samt § 35, og er ejendomme, der helt eller delvis benyttes til landbrug eller skovbrug samt ejendomme, der indeholder én eller to selvstændige lejligheder, og som både tjener som bolig og benyttes erhvervsmæssigt i væsentligt omfang. Betingelsen skal være opfyldt på afståelsestidspunktet. For det *andet* er anvendelse af bundfradraget betinget af, at den blandet benyttede ejendom har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand i en del eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har været omfattet af ejendomsvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 2 og 3 eller § 35. For det *tredje* er anvendelse af bundfradraget betinget af, at ejendommen på afståelsestidspunktet har været ejet i 5 år og at afståelsen omfatter boligdelen, dvs. stuehus med grund og have ved afståelse af landbrugsejendomme mv. og ejerboligdelen ved afståelse af skovbrugsejendomme og ejendomme, der både tjener som bolig for ejeren og benyttes erhvervsmæssigt i væsentligt omfang.

Afgrænsningen af de ejendomme, hvor bundfradraget kan benyttes ved salg, er den samme som den, der gælder i forhold til reglerne om fradrag for ejerboligandel, jf. § 9. Dette gælder såvel i forhold til ejendomskategori som til kravet vedrørende benyttelsen til bolig. I forhold til de ejendomme, der både tjener til bolig og benyttes erhvervsmæssigt, uden at der er tale om landbrug mv. eller skovbrugsejendomme, anses ejendommen i forhold til reglen om fradrag for ejerboligandelen efter praksis normalt for benyttet erhvervsmæssigt i væsentligt omfang, hvor mindst ca. 25 pct. af ejendommen anvendes erhvervsmæssigt. I forhold til reglen om bundfradrag skal erhvervsmæssig benyttelse i væsentligt omfang defineres i overensstemmelse med denne praksis.

Som konsekvens af at bundfradraget gives pr. ejendom, angives det, at såfremt ejendommen er ejet i sameje, så kan hver ejer kun benytte en andel af bundfradraget svarende til ejerandelen. Ved sameje er det kun den eller de personer, som opfylder betingelserne herfor, som kan anvende bundfradraget. Ved salg af en ejendom, der er ejet af to personer med halvdelen til hver og en ejerperiode på henholdsvis 6 år og 1 år, kan således kun den af de to personer, der har en ejerperiode på 6 år, anvende reglen om bundfradrag. I eksemplet kan vedkommende anvende halvdelen, da vedkommende har en ejerandel på 50 pct.

Det er med reglen desuden fastslået, at der alene indrømmes et bundfradrag, når der ikke tidligere har været foretaget frasalgs eller der ikke samtidig med salg af restejendommen er foretaget frasalgs af den pågældendes ejendom, hvor ejeren ved avanceopgørelsen enten har anvendt reglen om indeksering eller reglen om ejertidsnedslag.

I SKM 2014 723 B var spørgsmålet, om den i sagen omhandlede ejendom indeholdt mere end en eller to beboelseslejligheder, og om betingelserne i § 6, stk. 2, var opfyldt. Byretten fandt, at der var mere end to beboelseslejligheder på ejendommen. Retten lagde vægt på, at skattemynderen i sine skatteregnskaber havde anført lejeindtægter for tre lejligheder, at der skete udlejning til tre særskilte enheder, og at det af BBR-meddelelsen fremgik, at der var tre lejligheder på ejendommen, hver med eget køkken, wc og bad. Skattemynderen var på den baggrund ikke berettiget til bundfradrag.

- (45) I ejendomsavancebeskatningslovens helt oprindelige udformning kunne tab ved afståelse af fast ejendom ikke fradrages bortset fra tab på nærings-ejendomme. Ved L 1993 427 blev der imidlertid indført adgang til fradrag for tab i fortjenester ved afståelse af fast ejendom; bestemmelsen trådte i kraft 1993-11-18, jf. bkg 1993 866. Der er dog tale om en begrænset fradragsret, idet bestemmelsen alene hjemler adgang til et kildeartsbegrænset tabsfradrag. Således kan tab på fast ejendom omfattet af loven alene fremføres til modregning i fremtidige gevinster på fast ejendom omfattet af loven.

SKM 2009 174 SKAT: Ved opgørelse af anskaffelsessummen på vederlagsaktierne i en skattefri virksomhedsomdannelses kan tab ved salg af fast ejendom modregnes i fortjeneste på fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, jf. virksomhedsomdannelsesloven § 4, stk. 2, 3. pkt. Baggrunden for meddelelsen er SKM 2008 875 LSR, hvor skattemyndighedens ansættelse blev ændret i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelses, således at tab på ejendomme kan modregnes i fortjeneste på ejendomme i relation til beregning af aktiernes anskaffelsessum. Som følge af Landsskatterettens kendelse ændres praksis, således at ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, sammenholdt med virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 2, 3. pkt., bevirker, at fradragsberettiget tab på fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven kan fratrækkes i skattepligtig gevinst på anden fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven ved opgørelse af aktiernes anskaffelsessum i en skattefri virksomhedsomdannelses. Fradraget kan ikke overstige den samlede fortjeneste på andre ejendomme, der indgår i det stiftede selskab.

- (46) Har den skattepligtige valgt den oprindelige anskaffelsessum som grundlag for opgørelse af den skattepligtige indkomst, og opgøres der herved et tab, kan tabet ikke fradrages med et større beløb end det tab, der kan opgøres ved i stedet at anvende ejendomsværdien pr. 1993-01-01 med tillæg af 10 pct., eller ejendomsværdien pr. 1993-05-19, såfremt der er foretaget en vurdering efter vurderingslovens § 4 B.

- (47) Indsat ved L 2004 458. Bestemmelsen hjemler adgang til såkaldt »carry back« i forbindelse med flerdelssalg, idet der inden for visse grænser gives mulighed for at tilbageføre tab til modregning i gevinster fra de to forudgående indkomstår. Det er en betingelse, at der overhovedet er tale om et tab, der er fradragsberettiget efter ejendomsavancebeskatningsloven.

- (48) Bestemmelsen sikrer, at den skattemæssige behandling af den skattepligtiges afståelse af ejendommen ikke afhænger af, hvornår Geodatastyrelsen godkender af en udstykning foreligger.

- (49) Bestemmelsen blev oprindeligt indsat ved L 1993 427, således at der ved genanskaffelse af erhvervsmæssigt anvendte ejendomme åbnes mulighed for at udskyde avancebeskatningen til en senere afståelse af den nyanskaffede

ejendom. Reglerne gælder ikke for udlejningsejendomme. Bortforpagtning af fast ejendom, anses ikke i denne forbindelse for virksomhed ved udlejning af fast ejendom, jf. stk 1, 4. pkt.

Reglerne gælder heller ikke ved erhvervelse eller afståelse af fast ejendom i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, jf. stk 4, medmindre ejeren på nedsættelsestidspunktet er skattepligtig til Danmark i medfør af kildeskatte-lovens § 1, selskabsskatte-lovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1 uden at være hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Om bestemmelsen se JV C.H.2.1.11. Se endvidere SR-Skat 1996 nr 1062 s. 55 og s 122, SR-Skat 2007 377: **Knud Maegaard** »Ejendomsavance - Genanbringelse«, TfS 2007 769: **Helle Porsfelt** »Genplacering af ejendomsavance - praksis om »erhvervsmæssig anvendelse««, TfS 2008 1: **Michael Bjørn Hansen**, »Reglerne om genanbringelse af ejendomsavance«, **Michael Bjørn Hansen**, **UfS 2008 5425, "Genanbringelsesreglerne i ejendomsavancebeskatningslovens §§ 6A-6 C", TfS 2009 1059: **Inge Langhave Jepsen** »Udgift til ombygning, forbedring og nybygning - genanbringelse og tidsfrister« samt SO 2011 391: **Tobias Stenkær** og **Thomas Rønfeldt** »Genplacering af ejendomsavancer i boliger«.

Om fritagelsesreglerne ved skade på fast ejendom se **Torben Søndergaard Sørensen, Inspi 1994/1** 11 ff.

SKM 2008 1033 SKAT: To afgørelser fra Landsskatteretten ændrer den praksis, som SKAT hidtil har lagt for genanbringelse af ejendomsavance i bygninger på landbrug mv., der udlejes til ikke-landbrugsmæssige formål. SKAT udsender derfor en SKAT-meddelelse om genoptagelse af skatteansættelser, hvor anvendelse af genanbringelsesreglerne på tilsvarende grundlag ikke er tilladt.

I SKM 2013 333 H fastslog Højesteret, at EBL § 6 A ikke indeholder hjemmel til at genanbringe ejendomsfortjeneste ved tilbagekøb af samme ejendom eller en del af den samme ejendom. Der skal således genanbringes i en anden ejendom end den solgte, som fortjenesten hidrører fra.

I SKM 2015 485 B var spørgsmålet, i hvilket omfang der kunne ske genanbringelse af ejendomsavancen fra afståelsen af skatteyderens landbrugsejendomme til sine sønner. Afgørende herfor var, om skatteyderen i perioden frem til overdragelsen af ejendommene, som tidligere havde indgået i et interentskab, havde drevet landbrugsmæssig erhvervsvirksomhed i personligt regi fra dem, hvilket retten ikke fandt var tilfældet.

- (50) Indsat ved L 2009 525 med virkning for genanbringelser i fast ejendom, hvor 1) den afståede ejendom er afstået pr. 2009-04-22 eller senere, eller 2) den faste ejendom eller aftalen om ombygning, nybygning eller tilbygning er erhvervet henholdsvis indgået pr. 2009-04-22 eller senere. Bestemmelsen indebærer, at der ikke kan genanbringes gevinst ved salg af fast ejendom i fast ejendom, der udlejes (herunder bortforpagtes), medmindre forholdet er omfattet af stk. 5. Hvis en del af en ejendom er udlejet kan der alene genanbringes fortjeneste i den del af ejendommen, der ikke er udlejet. Den afgørende sondring er derfor hvilken del af ejendommen, der er udlejet og hvilken del af ejendommen, der ikke er udlejet.

For en landmand, der køber 5 landbrugsejendomme, hvor landbrugsjorden anvendes i landbrugsvirksomheden og 4 af stuehusene udlejes, indebærer reglen, at der ikke kan genanbringes gevinst i de 4 udlejede stuehuse. Derimod kan gevinst genanbringes i landbrugsjorden.

For en landmand, der køber en landbrugsejendom, og vil bortforpagte en begrænset del af ejendommen til naboen, f.eks. som græsningsareal for naboen, indebærer reglen, at der ikke kan genanbringes gevinst i det areal, der bortforpagtes. Der kan derimod godt genanbringes i den øvrige del af landbrugsjorden.

Genanbringelse kan heller ikke ske i en lade, der ombygges til ferielejligheder, idet der er tale om ren udlejningsvirksomhed, som ikke kan sammenlignes med egentlig hotelvirksomhed.

Køber ejeren en ejendom, der på tidspunktet for erhvervelsen er bortforpagtet af sælgeren er det efter bestemmelsen alligevel muligt at genanbringe en fortjeneste i ejendommen, hvis bortforpagtningen bringes til ophør inden udløbet af fristerne for genanbringelse af en fortjeneste ved salg af en fast

ejendom. Bringes forpagtningen først til ophør, efter fristerne er udløbet, er det derimod ikke muligt at genanbringe fortjenesten i den pågældende ejendom.

- (51) Der stilles som udgangspunkt ikke krav til omfanget af den erhvervsmæssige anvendelse af den afståede henholdsvis den erhvervede ejendom. Se hertil TfS 2003 556 V, hvor erhvervsmæssig virksomhed af beskeden omfang ansås at opfylde betingelserne for at anvende genanbringelsesreglen. Det er alene den del af fortjenesten der vedrører den erhvervsmæssige del af en ejendom, dvs. den skattepligtige del af fortjenesten, der eventuelt kan genanbringes. Endelig kan fortjenesten alene anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt. I stk. 1, 6. pkt., fastslås det, at den del af fortjenesten, der vedrører boligdelen, aldrig kan genanbringes, og der kan dermed aldrig ske nedsættelse af den del af anskaffelsessummen, der vedrører boligdelen.

- (52) Ifølge §§ 6 A og C kan en skattepligtig ved at genanskaffe en ny ejendom, ved at genopføre en skadelidt ejendom eller ved at ombygge, tilbygge eller nybygge på en ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen til en senere ejendomsafståelse. Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen, eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede eller den genopførte bygning eller i udgifterne ved ombygningen, tilbygningen eller nybygningen på den faste ejendom.

Oprindeligt var det en betingelse, at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen fandt sted, skulle begære reglen anvendt ved indsendelsen af rettidig selvangivelse eller, såfremt erhvervelse af fast ejendom fandt sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesaaret, begære reglen anvendt senest ved indsendelsen af rettidig selvangivelse for afståelsesaaret. Der var ingen mulighed for at dispensere, hvilket ikke var hensigtsmæssigt. Bestemmelsen foreskriver derfor, at skatteyderen har en frist på 3 måneder til at begære de nævnte regler anvendt, når skattemyndighederne efterfølgende har ændret ansættelsen. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor skatteyderen modtager meddelelsen om ansættelsesændringen.

SKM 2008 904 SKAT: Vedrørende begæring om anvendelse af genanbringelsesreglerne. SKAT oplyser, at en skriftlig anmodning om anvendelse af regelsættet, der indeholder de nødvendige oplysninger om den afståede og den erhvervede ejendom, og som indsendes senest samtidig med den rettidige selvangivelse, vil opfylde de krav om begæring af reglernes anvendelse, der fremgår af lovtæksten i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 2.

I SKM 2012 296 V fastslog landsretten, at § 6A ikke indeholder hjemmel til at genanbringe ejendomsavance ved tilbagekøb af samme ejendom eller en del af den samme ejendom. Der skal således geninvesteres i en anden ejendom end den solgte, som avancen hidrører fra.

Ved L 2017 1555 blev selvangivelsesbegrebet erstattet af et oplysningsbegreb som følge af den nye skattekontrollov L 2017 1535 med ikrafttræden 2019-01-01.

- (53) I SKM 2013 543 Ø kunne en avance i forbindelse med salg af en fast ejendom ikke antages, at skatteyder var fuldt skattepligtig til Danmark, uanset at hun i en periode boede i hovedbygningen på et dansk gods.

- (54) Gevinst ved salg af en erhvervsejendom kan genanbringes i Danmark eller i udlandet. Der er således ingen geografiske begrænsninger, forudsat at betingelserne i § 6 A er opfyldt: At ejeren er fuldt skattepligtig til Danmark, at ejendommen er beliggende i en stat, der er medlem af EU/EØS, på Færøerne eller i Grønland og at skattemyndighederne indgår i et samarbejde med de danske skattemyndigheder om udveksling af oplysninger. Der blev åbnet for genanbringelse i udenlandske ejendomme i 2004, og der er gennem de senere år sket en stor vækst i antallet af genanbringelser i udlandet. Det var imidlertid vanskeligt at kontrollere genanbringelse i udenlandske ejendomme. Ved L 2009 525 blev det på den baggrund bestemt, at genanbringelser kun kan ske i fast ejendom på Færøerne, i Grønland og i lande, som er medlemmer af EU/EØS, og som udveksler oplysninger med de danske skattemyndigheder. Derved sikres at de danske skattemyndigheder har en reel mulighed for at

gennemføre den opsatte beskatning ved et senere salg af den udenlandske ejendom, som fortjenesten er genanbragt i.

Er fortjenesten genanbragt i en udenlandsk ejendom, og ophører ejerens fulde skattepligt efterfølgende som følge af eksempelvis fraflytning, indtræder en exitbeskatning på dette tidspunkt, jf. kildeskattelovens § 10.

(55) Indsat ved L 2008 335. Dermed behøver ejeren af ejendommen ikke at opretholde sin skattepligt til Danmark indtil tidspunktet for indlevering af selvangivelse for at kunne genanbringe fortjenesten i en ejendom i udlandet. Når først oplysningerne vedrørende ejendommen er indgivet er det ikke muligt efterfølgende at omgøre valget. Det er fortsat en betingelse for genanbringelse, at selvangivelsen for det pågældende indkomstår er indgivet rettidigt. I modsat fald vil fortjenesten blive beskattet efter ejendomsavancebeskatningslovens regler.

(56) Præciseret ved L 2011 254 således at det utvetydigt fremgår, at en udlejning af hovedaktionærens ejendom til hovedaktionærens selskab anses for erhvervsmæssig virksomhed, og dermed at hovedaktionæren har mulighed for at genanbringe en fortjeneste ved salg af den udlejede ejendom.

(57) Indsat ved L 2009 525 med virkning for genanbringelser i fast ejendom, hvor 1) den afståede faste ejendom er afstået pr. 2009-04-22 eller senere, eller 2) den erhvervede faste ejendom eller aftalen om ombygning, nybygning eller tilbygning er erhvervet henholdsvis indgået den 22. april eller senere. Der kan herefter genanbringes i en fast ejendom, der udlejes til et selskab, hvori ejeren af den faste ejendom og dennes ægtefælle direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. Det er endvidere en betingelse, at selskabet skal anvende ejendommen erhvervsmæssigt. Reglen omfatter alle former for erhvervsmæssig virksomhed. Ophører den bestemmende indflydelse i selskabet, vil den genanbragte fortjeneste blive beskattet i det indkomstår, hvor den bestemmede indflydelse ophører.

(58) Bkg 2012 256 om, hvilke oplysninger, der skal indgives til told- og skatteforvaltningen, ved genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom.

(59) Ophævet ved L 2015 202, der overførte reglerne til kildeskattelovens § 10 om exitbeskatning med mulighed for henstand efter kildeskattelovens § 73 A og § 73 B.

(60) Bestemmelsen kan ikke anvendes ved ombygning og tilbygning af boliger, der anvendes eller har været anvendt til beboelse af ejeren eller dennes husholdning. Dette gælder, uanset om ejendommen i sin helhed opfylder betingelserne i § 6 A om, at den anvendes erhvervsmæssigt for mere end halvdelen. Henvisningen til § 6 A omhandler hele denne bestemmelse og dermed såvel de materielle regler som de formelle fristregler. Se hertil TfS 2005 184 H (U 2005 1546 H) hvor ejeren af en landbrugsejendom, der havde modtaget erstatning for stormskade på sin ejendom, ønskede at lade sig beskatte af genvundne afskrivninger, og lade ejendomsavancen genanbringe i omkostninger ved opførelse af ny svinestald, jf. § 6 C. Heri fik han ikke medhold, idet retten fandt, at afskrivningslovens § 24 og ejendomsavanceskattelovens § 6 C var obligatoriske. Retten udtalte således, at skattelove som udgangspunkt er præceptive, medmindre det udtrykkeligt fremgår af lovteksten, at skattemynderen har et valg.

(61) Indsat ved L 2019 1578 med ikrafttræden og virkning fra 2020-01-01. Med bestemmelsen er det muligt for ejere af ejendomme omfattet af loven - med undtagelse af ejendomme omfattet af § 8 - at vælge at medregne fortjeneste efter § 6 med lige store beløb ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i de indtil 10 nærmest efterfølgende indkomstår forudsat at der i afståelsesvederlaget indgår en fordring mod erhververen med pant i den overdragne ejendom (sælgerpantebrev). I stedet for at medregne fortjenesten opgjort efter § 6 i det år, hvori endelig aftale er indgået, er det herefter muligt at fordele den opgjorte fortjeneste over en periode på op til 10 år. Det er således muligt for sælger at genanbringe hele eller en del af ejendomsavancen i et sælgerpantebrev og i den forbindelse udforme pantebrevsvilkår, sådan at skatten først vil skulle betales, i takt med at pantebrevet afdrages, i stedet for - som efter de almindelige regler - ved salget af ejendommen.

Det er en betingelse for anvendelse af bestemmelsen, at der er tale om overdragelse af en erhvervsejendom. Ved overdragelse af en blandet benyttet ejendom kan bestemmelsen alene anvendes på avancen vedrørende den del af ejendommen, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed. Den del af ejendommen, som sælgeren eller dennes ægtefælle anvendte erhvervsmæssigt, skal også anvendes erhvervsmæssigt i køberens eller dennes samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, og der kan kun ske genanbringelse i den del af afståelsessummen, som vedrører den del af ejendommen, som køberen benytter erhvervsmæssigt.

(62) Sælgeren vil i mange tilfælde lade sælgerpantebrevet tinglyse på ejendommen, men det er ikke en betingelse for anvendelse af reglerne, at panteretten er tinglyst.

(63) Overdragelse af ejendomme i hovedaktionærforhold eller mellem koncernforbundne parter omfattes således ikke af reglen. Baggrunden herfor er, at der i disse tilfælde ikke er tale om et generationsskifte, når realiteten er, at det er den samme ejerkreds, der ejer ejendommen før og efter overdragelsen. Afgørende er herefter om der mellem overdragelsens parter er en bestemmende indflydelse som fastlagt i ligningslovens § 2 eller om selskaberne skal anses som koncernforbundne med udgangspunkt i den afgrænsning, der er fastlagt i ligningslovens § 2. Henvisningen til ligningslovens § 2 indebærer desuden at overdragelser mellem fysiske personer ikke er omfattet af undtagelsen i 2. pkt. Bestemmelsen finder således anvendelse ved overdragelse af fast ejendom mellem eksempelvis familiemedlemmer.

(64) Den udskudte avance i hele udskydelsesperioden vil derved anses for at være finansieret af et sælgerpantebrev. Bestemmelsen berører ikke en eventuel beskatning efter kursgevinstloven. Når sælgerpantebrevet ved opgørelsen af sælgerens fortjeneste i forbindelse med afståelse af ejendommen kursansættes til handelsværdien, vil senere kursgevinster eller -tab, der realiseres i takt med at pantebrevet afdrages, herefter skulle beskattes efter reglerne i kursgevinstloven.

Eksempel:

En ejendom er afstået for en kontant afståelsessum på 30 mio. kr., og sælgerens fortjeneste udgør 5 mio. kr. Der er udstedt et sælgerpantebrev med et pålydende på 3,75 mio. kr., som ved opgørelsen af fortjenesten er kursansat til kurs 80. Den del af fortjenesten, som kan udskydes, svarer til dels sælgerpantebrevets kursværdi, hvilket vil sige 3 mio. kr., dels 10 pct. af den kontante afståelsessum, hvilket ligeledes vil sige 3 mio. kr. Beskatningen af 3 mio. kr. kan dermed udskydes, mens 2 mio. kr. af avancen skal beskattes i salgsåret. Sælgerpantebrevet afdrages over 10 år med 375.000 kr. årligt. Ved hvert årlige afdrag på 375.000 kr. skal 20 pct. af afdraget (75.000 kr.) beskattes som kursgevinst hos sælger efter reglerne i kursgevinstloven. Derudover skal sælger medregne 300.000 kr. årligt som udskudt fortjeneste ved afståelse af ejendommen.

Sælger skal medregne den udskudte fortjeneste i de indkomstår, som beskatningen er valgt fordelt på, uanset om der sker betaling på pantebrevet. Konstatere der imidlertid et tab på fordringen, vil dette være fradragsberettiget efter reglerne i kursgevinstloven.

Bliver køber eksempelvis nødlidende ultimo år 8 og betaler ikke afdrag i år 9 og 10 skal sælger fortsat medregne den udskudte avance for år 9 og 10 på i alt 600.000 kr. Bortfalder imidlertid f.eks. 75 pct. af restgælden på 750.000 kr. i år 11 som led i en tvangsakkord i konkurs, vil sælgeren have fradragsret for 600.000 kr. i akkordåret i medfør af kursgevinstlovens regler. Det anførte gælder dog ikke i det omfang, at ejendommen overdrages til et nærtstående familiemedlem, hvilket følger af kursgevinstlovens § 14, stk. 2.

Afstås sælgerpantebrevet i løbetiden, skal den resterende udskudte fortjeneste medregnes i afståelsessåret, og en gevinst eller et tab på pantebrevet vil være henholdsvis skattepligtig og fradragsberettiget efter reglerne i kursgevinstloven.

(65) Det anførte gælder som udgangspunkt uanset boets behandlingsform med undtagelse af de tilfælde, hvor en efterlevende ægtefælle overtager sælgerpantebrevet med succession ved hensidten i uskiftet bo eller ved udlodning med succession i forbindelse med skifte, jf. stk. 4.

- (66) Herefter skal sælgerpantebrevet som udgangspunkt anses for afstået til handelsværdien på tidspunktet for skattepligtsophøret efter reglerne i kursgevinstlovens § 37 for personer og selskabsskattelovens § 5, stk. 7, for selskaber m.v.
- (67) Baggrunden for bestemmelsen er, at der i de anførte tilfælde sker der skattemæssig succession vedrørende ejendommen eller sælgerpantebrevet, således at den løbende beskatning sker hos ægtefællen i den resterende løbetid af den udskudte beskatning.
- (68) Bestemmelsen svarer til bestemmelsen i § 6 A, stk. 4.
- (69) Henstanden gives i form af en afdragsordning, jf. stk. 11-14.
- (70) Jf. cirk 1994 166 pkt. 5.2. samt JV C.H.2.1.12. Anvendelsen af de særlige regler om jordombytning er frivillig, og der er ikke tale om en endelig skattefritagelse, men derimod en skatteudskydelse, idet beskatningen udskydes indtil det senere tidspunkt, hvor det tilbyttede areal bliver afstået. Se hertil SKM 2013 382. I TfS 1988 526 (bindende forhåndsbesked) fastslog Ligningsrådet, at reglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 7, stk. 1, kan anvendes i forbindelse med jordombytning, selv om jordombytningen skete mellem mere end 2 ejendomme.
- Udbetales der som led i en jordombytning af arealer et kontant vederlag til et ejer, der afstår et areal, fordi det afståede areal er mere værd end det tilbyttede areal, indgår den del af det afståede areal, der svarer til det modtagne kontantvederlag, ikke i den skattefri jordombytning. Fortjenesten ved afståelsen af det overskydende areal beskattes efter de almindelige regler i ejendomsavancebeskatningsloven, jf. hertil SKM 2013 382 SR.
- (71) Se således bkg 1998 887.
- (72) Om beregning af afståelsessummen for ejendomme, der på salgstidspunktet fortsat er undergivet jordrenteforpligtelse, se JV C.H.2.1.12. Med henvisningen til § 5 A er præciseret, at reglen om indeksering af anskaffelsessummen i § 5 A også finder anvendelse ved opgørelsen af anskaffelsessummen efter § 7.
- (73) Modsat tidligere stilles der ikke krav til ejer- eller beboelsestidens længde, jf. hertil L 1989 888. Bestemmelsen finder også anvendelse på ejendomme ejet i sameje, og det er i den forbindelse uden betydning, om ejendommen sælges samlet, eller det alene er en enkelt ejer, der sælger sin andel. Skattefriheden forudsætter dog, at den enkelte ejer opfylder betingelserne i bestemmelsen. Se hertil SKM 2010 127 Ø.
- Der stilles således ikke krav om, at skatteyderen skal have beboet ejendommen i ejerperioden i et bestemt antal dage. Den pågældende skal derimod kunne bevise, at denne har beboet ejendommen i en periode, hvor betingelserne i stk. 1 har været opfyldt. Hvis et parcelhus med en grund større end 1400 m² således oprindeligt har været undergivet en lokalplan, hvor der kunne ske udstykning, nu undergives en lokalplan hvorefter der ikke længere kan udstykkes, og har ejeren kun beboet ejendommen på det tidspunkt, hvor der kunne udstykkes, kan ejendommen ikke sælges skattefrit. Se **Henrik Meldgaard** og **Mogens Krewald** i SO 1990 s. 330 ff., **John Engsig** i SR-Skat 2002 22 nr. 1, **Arne Møllin Ottosen** og **Karina Hejlesen** i R&R 2002 5 s. 14 samt SR-Skat 2011 290: **John Engsig** »Udviklingen inden for ebl § 8«. Et særligt problem kan opstå, når en mindre landbrugsejendom (5-15 hektar) er vurderet som en landbrugsejendom. Spørgsmålet er, om ejendommen er omfattet af enten § 8 om parcelhuse eller af § 9 om landbrugsejendomme. I praksis gør skattemyndighederne undertiden gældende, at en sådan ejendom hverken er omfattet af § 8 eller af § 9, hvorfor ejendommen ikke kan sælges skattefrit. Problemstillingen kan belyses af en række afgørelser. I TfS 1985 1 H blev der ikke indrømmet skattefritagelse, da der på salgstidspunktet påhvilede ejendommen landbrugspligt, og da den faktisk blev benyttet erhvervsmæssigt. I TfS 1986 319 H blev skatteyderen fritaget for beskatning, da ejendommen ikke havde været benyttet til landbrug siden 1958, men i alt væsentligt alene til beboelse for ejeren og hans familie.
- I TfS 1997 821 TSS blev det antaget, at en ejendom, der var matrikuleret som en mindre landbrugsejendom med landbrugspligt og vurderet og registreret som beboelsesejendom (med én lejlighed), var omfattet af parcelhusreglen i § 8.

I TfS 2003 137 Ø fandt landsskatteretten, at en ejendom, som var vurderet som landbrug, men som var benyttet til beboelse på afståelsestidspunktet, ikke var omfattet af parcelhusreglen. Under landsretssagen tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle over for skatteyderens påstand. Sagen er kommenteret af skatteministeriet i TfS 2003 148.

I TfS 2003 266 H var en ejendom vurderet som et enfamiliehus. Ejendommen blev imidlertid anvendt erhvervsmæssigt som socialpædagogisk opholdssted på afståelsestidspunktet. § 8 kunne som følge heraf ikke finde anvendelse. Se hertil TfS 2002 757: **Michael Wallin** »Parcelhusreglen - ejendommens vurderingsmæssige status på afståelsestidspunktet«.

I TfS 2004 274 Ø havde skatteyderen solgt en ejendom, hvori han ikke selv havde boet, men hvor hans tidl. samlever og deres fælles børn havde boet; børnene kunne hverken efter en sproglig- eller en formålsfortolkning anses at tilhøre hans »husstand«, og salget var derfor skattepligtigt.

I SKM 2005 404 H (TfS 2005 833 H) fandtes det ikke godtgjort, at en ejerlejlighed havde tjent til bolig for ejeren. Det blev gjort gældende, at han på grund af samlivsophævelse måtte skifte bopæl, men han flyttede senere tilbage til ægtefællen. Der var endvidere tale om et lavt energiforbrug i lejligheden). Se tillige SKM 2006 380 Ø, hvor en skatteyder havde været tilmeldt folkeeregistret på ejendommen fra 1997-08-01 til 1998-01-15. Alligevel fandtes salget ikke omfattet af § 8. I SKM 2011 454 H fandt Højesteret det ikke godtgjort, at en ejendom havde tjent til bolig for skatteyderen i dennes ejertid, der løb fra maj 1996 til december 1999. Skatteyderen havde bolig på anden ejendom, hvor hun havde folkeeregisteradresse.

SKM 2015 481 Ø omhandlede spørgsmålet, hvorvidt et dødsbo kunne afstå en ejendom skattefrit efter § 8, stk. 1, idet boet gjorde gældende, at ejendommen havde tjent til bolig for afdøde i en periode på knap syv måneder. I denne periode havde afdøde med sikkerhed opholdt sig andre steder i mere end to end halv måned, ligesom ejendommens to øvrige beboere ikke flyttede ud, da afdøde flyttede ind. Hertil kom, at en formidlingsaftale om salg af afdødes oprindelige bolig først blev indgået, da afdøde var sikret en permanent plads på plejehjem. Landsretten fandt ikke, at boet ikke havde løftet bevisbyrden for, at afdødes kortvarige ophold på ejendommen havde haft karakter af reel beboelse med henblik på varigt ophold og ikke alene har været et midlertidigt ophold. Fortjenesten var på den baggrund skattepligtig.

I SKM 2017 91 B var spørgsmålet, om en skatteydere overdragelse af en ejerlejlighed var omfattet af parcelhusreglen. Skatteyderen havde købt ejerlejligheden af sin mor ved skøde af 2008-04-25. Skatteyderen havde forud for erhvervelsen i en årrække beboet ejerlejligheden som lejer. Den 2008-04-28 indgik skatteyderen formidlingsaftale med ejendomsmægler vedrørende salg af ejerlejligheden. Ved købsaftale underskrevet den 2008-05-13 blev ejerlejligheden videresolgt til tredjemand for 1.895.000 kr. Retten fandt det ikke godtgjort, at skatteyderen havde erhvervet ejerlejligheden ved mundtlig aftale forud for underskrivelsen af skøde den 2008-04-25. Under hensyntagen til, at skatteyderen indledte salgsbestræbelser umiddelbart efter erhvervelsen af ejerlejligheden og dernæst solgte den knap en måned efter erhvervelsen, og at skatteyderen i forbindelse med erhvervelsen ikke havde overtaget gælden i lejligheden, ligesom provenuet ved salget blev overført til skatteyderens fars bankkonto, fandt retten, at ejerlejligheden ikke havde tjent som bolig for skatteyderen i dennes ejertid.

Om § 8, se R&R 2002 5 s. 14: **Arne Møllin Ottosen** og **Karina Hejlesen** »Parcelhusreglen (EBL § 8)«, TfS 2004 795: **Michael Karlsen** og **Nikolaj Vinther** »Huller i skattelevgivningen - parcelhusreglen som et centralt eksempel« samt TfS 2005 176: **Carsten Vesterø Jensen** »Parcelhusreglen - beboelse og benyttelse«. **Michael Bjørn Hansen** drøfter i ADV 2006/7 48-51 salg af forældrelejligheder til børn. Se også TfS 2006 700: **Niels Winther-Sørensen** »Parcelhusreglen og flere boliger«, **Jan Pedersen** i SR-Skat 2007 nr. 1 side 61 f. »Parcelhusreglen under pres - Fortolkningsproblemer og seneste praksis«, **Niels Winther-Sørensen** i SR-skat 2007/2, s. 158-161 »Flere boliger: En kommentar til Jan Pedersen i RR 2006 SM 293 og SR-skat 2007 56«, SR-skat 2011 290: **John Engsig** »Udviklingen inden for ejendomsavancebeskatningslovens § 8. Nogle bliver rige, men bliver alle lige?«.

(74) Se TfS 2003 266 H, der fastslog at en ejendom for at være omfattet af parcelhusreglen må - såvel formelt som reelt - have status af et en- eller tofamiliehus på afståelsestidpunktet. Se dog hertil den særlige undtagelse i bestemmelsens stk. 6. Se SO 2002 314 nr. 6: **Arne Møllin Ottosen og Karina Hejlesen** »Parcelhusreglen (EBL § 8) - Sommerhuse«. SR-Skat 2003 279 nr. 5: **Kirsten Jensen og Knud Maegaard** »Ejendomsavancebeskatning ved afståelse af bolig - parcelhusreglen og stuehuse«. Se yderligere **Svend Erik Holm** i R&R 2002 4 SM 105. Se SKM 2009 669 H, hvor en ejendom havde skiftet status efter udlejning til et bofællesskab for psykisk handicappede. Ejendommen blev derefter ikke betragtet som et en- eller tofamiliehus. Se endvidere SKM 2012 639 SR, hvor Skatterådet ikke kunne bekræfte, at en skatteyder kunne sælge sin ejendom skattefrit efter § 8, stk. 1, idet skatteyderen ikke har haft bolig på ejendommen, efter at den erhvervsmæssige benyttelse af ejendommen ophørte.

(75) Begrebet husstand fortolkes snævert til ægtefælle og/eller mindreårige børn. Børn medregnes således til husstanden, indtil de stifter egen husstand. I TfS 1988 612 (LSR) blev en 25-årig søn og dennes samlever ikke anset for at tilhøre husstanden i denne lovbestemmelses forstand. Se også TfS 2004 274 Ø, hvor skatteyderen havde solgt en ejendom, hvorpå han ikke selv havde boet, men hvor hans tidl. samlever samt deres fællesbørn havde boet. Salget ansås ikke for omfattet af § 8. I TfS 2007 184 LSR blev en ejerlejlighed, der i en periode var beboet af skatteyderens fraseparerede ægtefælle, anset for at have tjent til bolig for skatteyderen eller dennes husstand som følge af den særlige bestemmelse i kildeskattelovens § 4, stk. 4, hvorefter samlivet i tilfælde af en samlivsophævelse først anses for ophørt ved udgangen af indkomståret.

I SKM 2006 144 Ø kunne en ejendom, der var registreret som parcelhus, ikke sælges skattefrit efter sommerhusreglen, idet der blev henset til skatteyderens planer med erhvervelsen og ejendommens anvendelse, som var meddelt jordbrugskommissionen, og som betød, at der kunne gives tilladelse til erhvervelsen. I TfS 2007 290 H havde et ægtepar, der havde bolig på Grønland, hvor manden havde arbejde, købt en ejendom i Danmark med henblik på senere helårsbeboelse. Den blev herefter udlejet i en periode. Herefter brugtes den af familien med børn under ferie i Danmark, og manden brugte den, når han havde arbejdsopgaver i Danmark. Ejendommen blev solgt med helårsbeboelse for øje, mens ægtefællerne fortsat boede på Grønland. Landsskatteretten havde anset ejendommen for i en periode at have tjent til helårsbeboelse. Ministeriet indbragte sagen for domstolene og fik hos landsretten medhold i, at parret ikke på samme tid kunne have to ejendomme, der tjente til helårsbeboelse, samt at der ikke var tale om sommerhus. Avancen var derfor skattepligtig. Sagen blev indbragt for Højesteret, hvor Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle, idet ministeriet tiltrådte et nyt for Højesteret fremført anbringende, hvorefter avancebeskatning ville være i strid med administrativ praksis. Retsstillingen er på den baggrund, at en skatteyder godt kan have to boliger på en gang. Se hertil SO 2007 389: **Annie Dam Sørensen og Mette Kruse Mathiasen** »Skattefrit salg af supplerende helårsbolig«. Se også TfS 2006 700: **Niels Winther-Sørensen** »Parcelhusreglen og flere boliger«, **Jan Pedersen** i SR-Skat 2007 nr. 1 side 61 f. »Parcelhusreglen under pres - Fortolkningsproblemer og seneste praksis« samt **Niels Winther-Sørensen** i SR-skat 2007/2, s. 158-161 »Flere boliger: En kommentar til Jan Pedersen i RR 2006 SM 293 og SR-skat 2007 56«.

SKM 2012 232 SKAT: Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en retssag om salg af en supplerende helårsbolig anvendt af helbredsmæssige årsager. I styresignalet omtales konsekvenserne for praksis for salg af en supplerende ejendom, samt betingelserne, for genoptagelse af skatteansættelsen. Se hertil TfS 2012 37: **Jytte Hjorth og Lasse Dehn-Baltzer** »Ændring af praksis vedrørende parcelhusreglen. - bolig nr. 2«. Se hertil SKM 2012 420 Ø.

I SKM 2016 95 B var spørgsmålet, om en ejendom havde tjent til bolig for den i sagen omhandlede skatteyder i perioden fra en foretaget udstykning og frem til salget af ejendommen.

Skatteyderen og dennes familie var fraflyttet ejendommen i juli 2008 på grund af skatteyderens utroskab. Skatteyderen flyttede alene tilbage til ejen-

dommen i august samme år. Allerede i juni 2008 var der taget skridt til udstykning, således at arealkravet ville blive opfyldt. Udstykningen blev gennemført i oktober 2008. Ejendommen blev kort tid efter solgt, hvorefter sagsøgeren igen flyttede sammen med sin familie i en lejebolig. Retten fandt, hovedsageligt på grund af de afgivne forklaringer, at bopælsbetingelsen var opfyldt.

(76) Parcelhusreglen kan anvendes, hvis der forinden afståelsen er sket udstykning, således at grundarealet er nedbragt til mindre end 1.400 m². Det er efter praksis en betingelse, at udstykningen er gennemført eller dog approberet af Geodatastyrelsen forinden afståelsen, ligesom beboelseskrauet må være opfyldt på den tilbageværende boligejendom. Se hertil TfS 2003 503: **Kåre Pihlmann** »Parcelhusreglen - udstykning og omgåelse« samt **Jan Pedersen** i SR-Skat 2007, nr. 1 side 65 f.. Se om arealreglerne JV C.H.2.1.15.8.

I SKM 2014 597 B var spørgsmålet om et dødsbo kunne afstå to ejendomme skattefrit. Sagen angik dels arealkravet og dels beboelseskrauet. Spørgsmålet angående arealkravet var, om der var tale om en eller to selvstændige ejendomme. Ejendommene bestod af to matrikelnumre. Det var i sagen ubestridt, at fortjenesten ved salg af den ene matrikel var skattefri. Spørgsmålet var således alene, om et ubebygget grundstykke, som lå i forlængelse heraf, var en del af denne ejendom og derfor også kunne sælges skattefrit. Retten fandt, at det som udgangspunkt var det tingsretlige ejendomsbegreb, der var afgørende for anvendelse af EBL, og at der ved en samlet fast ejendom forstås ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge noteringen skal holdes samlet. Den omstændighed, at der hvilede en servitut på de to matrikler, om at de ikke måtte afhændes særskilt uden samtykke fra kommunalbestyrelsen og at kommunen ikke var indstillet på at give en sådan tilladelse, medførte ikke, at de to matrikler skulle anses for at udgøre en samlet ejendom. Heller ikke den omstændighed, at matriklerne var samvurderet ændrede herpå.

(77) I SKM 2015 460 LSR fandtes betingelserne § 8, stk. 2 ikke for opfyldt, da regler, der begrænsede mulighederne for udstykning, var fastsat i en privatretlig servitut, der ikke var undergivet offentlig påtale.

(78) Ændret ved L. 2018 278, som har til formål at normere, at der ikke kan udstedes værdiforringelseserklæringer, hvis en udstykning ikke vurderes at medføre en værdiforringelse, der skønsmæssigt overstiger 20 pct. Baggrunden for spændet på 20 pct. er efter bemærkningerne til forslaget til ejendomsvurderingsloven, jf. Folketingstidende 2016-17, A, L 211, at det forventes, at hovedparten af ejerboligerne med de bedst mulige statistiske beregningsmodeller kan vurderes inden for dette spænd.

Det beror på vurderingsmyndighedens, ultimativt klageinstansens og domstolens, skøn ud fra en samlet vurdering af alle relevante oplysninger, om en værdiforringelse skønnes at overstige 20 pct. eller ej, og der skal ved udøvelsen af dette skøn tages hensyn til samme forhold som efter hidtil gældende ret.

Den skønsmæssige vurdering af, om forudsætningen for udstedelse af værdiansættelseserklæring er opfyldt, kan således fortsat ikke foretages ud fra en sammenligning af foreliggende før og efter-værdier, men beror på en samlet skønsmæssig vurdering af værdiforringelsen.

Ved udmålingen af det samlede grundareal medtages kun arealer, der er ansat til en værdi over 0. Som følge heraf medregnes normalt ikke vejarealer, der hører til den faste ejendom. Derimod tages der ikke hensyn til, at en del af arealet er ubrugeligt, hvis det er vurderet til et positivt beløb.

Erklæring om, hvorvidt der vil kunne udstykkes en grund til selvstændig bebyggelse fra en ejendom, indhentes hos kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori ejendommen er beliggende, jf. lbkg 2004 883 om planlægning (planloven).

Dokumentation kan f.eks. foreligge i form af et afslag på et andragende om udstykning eller som en udtalelse om, at der ikke vil kunne forventes meddelt dispensation fra et generelt udstykningsforbud i tilfælde, hvor hjemmel for dispensation foreligger.

For tidligere gældende praksis vedrørende "væsentlig værdiforringelse":

§ 8, stk. 1, nr. 3, ansås ikke for opfyldt i SKM 2004 135 V, hvor en udstykning if. syn og skøn ikke kunne anses værdiforringende for restejendommen. I SKM 2004 336 V ansås en ejendom på over 6.000 kvm ikke for omfattet af

parcelhusreglen pga. manglende udstykningsmulighed, idet det ifølge kommunen ikke kunne udelukkes, at der kunne gives tilladelse til udstykning af ejendommen.

Se endvidere SKM 2005 101 V samt SKM 2005 201 Ø, hvor der heller ikke opnåedes fritagelse for beskatning. I SKM 2006 905 H blev en beboelsesejendom med en grund på 1756 kvm solgt i 2000 for 1.200.000 kr. Der kunne ikke udstedes værdiforringelseserklæring, idet en frastykning af 700 kvm ikke ville medføre en værdiforringelse af restejendommen eller den bestående bebyggelse. En syns- og skønrapport fastslog, at restejendommen efter udstykning ville have en værdi på 930.000 kr. og den udstykkede grund en værdi på 245.000 kr. Der kunne på den baggrund ikke siges at være tale om en væsentlig værdiforringelse. Afgørelser efter § 8, stk. 1, nr. 3, påklages til Vurderingsankenævne jf. Skatteforvaltningslovens § 8.

- (79) Det er ikke en betingelse for skattefrihed, at sommerhuset på salgstidspunktet benyttes som fritidsformål. Det er endvidere udelukket at afstå et helårshus skattefrit efter sommerhusreglen. Afgørende herfor er om huset er købt og anvendt som en sommerbolig. Ejerens subjektive hensigter er herefter afgørende for beskatningen. Se hertil landsrettens præmisser i TfS 2007 287 H. Det er tillige en betingelse, at ejendommen udelukkende har været anvendt til fritidsformål. Se hertil SKM 2010 166 H, hvor en ejerlejlighed der var anskaffet med fritidsformål for øje ikke kunne afstås skattefrit, idet ejeren i en del af ejerperioden havde udlånt ejendommen til en slægtnings boligformål. Se tilsvarende SKM 2012 601 ØLR, hvor skatteyderen og hans søskende overtog en landbrugsejendom. På tidspunktet for overtagelsen var ejendommen registreret som en landbrugsejendom med bopælspligt. Skatteyderen erklærede at imødekomme bopælspligten inden for 2 år, hvilket indebar, at ejendommen ikke var blevet købt med henblik på anvendelse som et sommerhus, som det kræves efter administrativ praksis. Det var derfor underordnet, om ejeren havde anvendt ejendommen som sommerhus i ejertiden, ligesom det fandtes underordnet, at ejeren påstod, at erklæringen om at ville opfylde bopælspligten alene var underskrevet proforma. Se endvidere SKM 2010 127 Ø og SKM 2010 267 V, hvor et sommerhus indgik i en udlejningsvirksomhed. Anvendelse af sommerhusreglen forudsætter endvidere, at en der er tale om afståelse af en sommerhusejendom der er egnet til beboelse. Dette fandt Højesteret ikke var tilfældet i TfS 2002 923 H, hvor der på den i sagen omhandlede ejendom lå en træhytte på 16 m² uden el, vand og varme.

Om sagen se SpO 2002 6, s. 314: **Arne Møllin Ottosen og Karina Hejlesen »Parcelhusreglen«** (EBL § 8) - Sommerhuse.

I TfS 2003 361 Ø var et sommerhus ejet af tre søskende, som havde overtaget det fra deres afdøde far. Sommerhuset kunne ikke sælges skattefrit, idet de tre søskende straks efter overtagelsen havde sat huset til salg, ligesom de kun havde benyttet sommerhuset som led i salgsbestræbelserne og ved besøg af et familiemedlem.

Ole Bjørn omtaler i SR-Skat 2003 98 nr. 2 parcelhusreglen, herunder betydningen af vurderingsmæssig status ctr. faktisk benyttelse. I SKM 2010 166 H fandtes avancen ved salg af en ejerlejlighed ikke skattefri efter sommerhusreglen eller efter den særlige administrative praksis, hvorefter en ejendom var anskaffet til fritidsformål og udelukkende havde været anvendt hertil. I SKM 2010 249 Ø måtte et sommerhus fortrinsvis anses for erhvervet med henblik på udlejning. Den oppebårne avance ved salg ansås på den baggrund ikke for skattefri. I SKM 2010 265 Ø kunne en ejendom, der var registreret som enfamilieshus, ikke afstås skattefrit, da ejendommen sideløbende med ejerens anvendelse af huset som sommerhus også gennem udleje måtte anses for anvendt til helårsbeboelse for andre. I SKM 2010 267 V kunne et sommerhus, der indgik i udlejningsvirksomhed, ikke afstås skattefrit. I SKM 2012 83 V kunne et sommerhus, der var opført af en tømrermester til sig selv, ikke sælges skattefrit. Tømrermesteren købte samme dag som salget en anden sommerhusejendom tæt på sin bolig og havde haft et andet sommerhus til salg, inden denne ejendom var færdig.

- (80) Skatteministeriet har i TfS 2003 64 fastslået, at overdragelse af anparter i boliginteressentskaber o.l. vil kunne ske uden beskatningsmæssige konsekvenser under samme betingelser som salg af egen bolig i øvrigt. Se endvidere cirk 2003 37 (TScirk 2003 12) om genoptagelse af skatteansættelse

vedrørende ejendomsavance ved salg af anparter. Se hertil **Mette Neville i Boligfællesskaber i selskabsform**, 1993 s. 332 ff.

I SKM 2013 198 B statuerede retten, at en fortjeneste ved overdragelse af et andelsbevis med brugsret til en havelod i en andelshave skulle beskattes efter aktieavancebeskatningsloven, mens fortjenesten på bygningen skulle beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven.

- (81) Dermed sikres, at fortjeneste og tab, som fremkommer ved likvidation af selskabet, behandles på samme måde som fortjeneste eller tab, der fremkommer ved salg af et andelsbevis. Anvendelsesområdet for § 8, stk. 4 blev med TfS 2005 735 udvidet til at omfatte andelsbeviser mv. med brugsret til en ejerlejlighed til beboelse når visse betingelser er opfyldt.

Se hertil SKM 2006 570 SKAT: Ved meddelelse af 2005-09-08 ændrede Told- og Skattestyrelsen med virkning for afståelser mv., der er sket fra og med 2004-03-16, den hidtidige praksis vedrørende skattefritagelse af fortjeneste ved afståelse af andelsbeviser mv. med brugsret til en lejlighed efter § 8, stk. 4, i ejendomsavancebeskatningsloven, jf. SKM 2005 372 TSS. SKAT har efter fornyede overvejelser fundet, at det er rimeligt at ændre virkningstidspunktet for praksisændringen, således at der gives mulighed for genoptagelse for indkomstår, hvor den ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2, ikke var udløbet pr. 2005-09-08.

- (82) Bestemmelsen, som blev indsat ved L 2006 308, ændrede reglerne for beskatning af fortjeneste ved afståelse af en ejendom, hvori der er genanbragt fortjeneste, der hidrører fra afståelse af tidligere erhvervsejendom. Regelændringen omhandler den situation, hvor den ejendom, hvor fortjenesten er genanbragt, efterfølgende er blevet omklassificeret til en ejendom, hvor fortjenesten er skattefri efter parcelhusreglen. Den genanbragte fortjeneste beskattes, når den ejendom, hvor fortjenesten er genanbragt, afstås. Opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste sker på samme måde som, hvis beskatningen var sket ved den oprindelige afståelse af erhvervsejendommen, dvs. med de samme nedslag og tillæg som det ville have været tilfældet, hvis fortjenesten var blevet beskattet ved den oprindelige afståelse. Der indrømmes ikke tillæg eller nedslag for den ejendom, hvor fortjenesten er genanbragt, da fortjeneste ved afståelse af denne ejendom efter ændret klassifikation, er skattefri efter parcelhusreglen. Den fortjeneste, der er anbragt i ejendommen, er opgjort efter de sædvanlige regler i ejendomsavancebeskatningsloven som forskellen mellem anskaffelsessummen reguleret med 10.000-kr.-tillæg og tillæg for vedligeholdelses- og forbedringsudgifter over 10.000 kr. og afståelsessummen.

- (83) Reglen er indsat ved L 2006 407 og fritager fortjeneste ved afståelse af en ejendom for beskatning, når visse betingelser er opfyldt.

For det første er det en betingelse, at der på ejendommen har været opført et hus, der er blevet væsentligt beskadiget. Bestemmelsen omfatter alle former for væsentlig beskadigelse af et hus på en fast ejendom, bl.a. skader som følge af storm, brand eller anden ulykke. I praksis vil der typisk være tale om ejendomme, der er blevet så kraftigt beskadiget, at det ikke kan betale sig at reparere skaderne. Samtidig vil der være tale om ejendomme, hvor forsikringsselskabet ikke yder fuld erstatning. Reglen omfatter ikke skader, der er en følge af langsomme ulykker. Det gælder f.eks. et sommerhus, hvor ejendommen over en årrække mindskes som følge af, at havet æder sig ind på ejendommen for til sidst at sluge sommerhuset.

For det andet er det en betingelse, at beskadigelsen ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra ejeren eller personer i ejerens husstand. Det betyder, at de tilfælde, hvor ejeren selv er skyld i den væsentlige skade på huset, f.eks. ved at have sat ild til ejendommen eller have handlet groft uagtsomt ved at have eksperimenteret med krudt eller lignende, ikke vil være omfattet af reglen, da der er tale om en beskadigelse af huset, der ikke skyldes udefra kommende omstændigheder.

Endelig er det for det tredje en betingelse, at ejendommen på tidspunktet for beskadigelsen kunne være afstået skattefrit efter parcelhusreglen. Hvis en ejendom før skaden ikke opfyldte betingelserne for at fortjeneste ved afståelse af ejendommen var skattefri, bliver fortjenesten ved afståelse af en sådan beskadiget ejendom ikke skattefri.

For at undgå, at ejeren kan have grundarealet liggende i flere år, uden at der opføres en ny ejendom, er fortjenesten ved afståelse af grundarealet kun skattefri, hvis ejendommen afstås senest 1 år efter skaden er indtruffet. Told- og skatteforvaltningen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra denne frist. Det vil f.eks. være muligt at få dispensation, hvis udskydelsen af afståelsen skyldes forhold som ejeren ikke kan påvirke som uenighed med forsikringsselskab om erstatning.

Reglen omfatter alle de boligtyper, der er omfattet af parcelhusreglen (en- og tofamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse).

(84) Med L 2009 525 og med virkning fra og med indkomståret 2009 sikredes, at en ejer, der må flytte på plejehjem før en udstykningssag er afsluttet, skattemæssigt behandles på samme måde som en ejer, der bebor ejendommen efter afslutningen af en udstykningssag.

(85) Ændret ved L 2025 562 og medfører, at ved opgørelsen af, hvor stor en del af fortjenesten, der er skattepligtig ved afståelse af ejendomme, som indeholder en eller to selvstændige boligenheder, der anvendes til bolig- og erhvervmæssige formål, skal den del af fortjenesten, som vedrører ejerboligen (med tilhørende hus og have) ikke medregnes. Det er en betingelse, at ejendommen på afståelsestidspunktet er kategoriseret som en erhvervs ejendom efter ejendomsvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Det er derfor ikke længere afgørende, at mindst 25 pct. af ejendomsværdien for ejendommen benyttes erhvervmæssigt. Det er i stedet afgørende, at ejendommen er kategoriseret som en erhvervs ejendom efter ejendomsvurderingsloven, og Skatteforvaltningen træffer beslutning om ejendommens kategorisering ud fra en bedømmelse af ejendommens samlede karakter.

Er en ejendom omfattet af ejendomsvurderingslovens § 35, og er kategoriseret som en ejerbolig efter ejendomsvurderingsloven, er ejendommen ikke omfattet af stk. 1, 2. pkt. Disse ejendomme er i stedet omfattet af parcelhusreglen i § 8.

Fordelingen af den samlede kontantomregnede afståelsessum, herunder fastsættelsen af den del af afståelsessummen, der vedrører den avance, sker efter ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5.

(86) Ved L 2019 1580 er henvisningen til ejendomsvurderingslovens § 2, stk. 3, blevet konsekvensændret, da der er blevet indsat et nyt stk. 2, om fællesloddet i ejendomsvurderingsloven.

(87) 4. pkt. indsat ved L 2018 278, der rettede en fejl.

(88) Lovens § 4, stk. 5, hvorefter sælger og køber er forpligtede til at fordele den samlede kontantomregnede afståelsessum på de aktiver, der er omfattet af overdragelsen, herunder stuehuset/ejerboligen, har tilvejebragt et administrativt grundlag for fastlæggelsen af beskatningens størrelse. Parternes fordeling af den samlede afståelsessum er undergivet Told- og skatteforvaltningens prøvelse. Fortjenesten vedrørende stuehuset er skattefri under de samme betingelser, som gælder for parcelhuse. Det er herunder en betingelse, at stuehuset/ejerboligen skal være anvendt som bolig for ejeren eller dennes husstand, mens ejendommen har været vurderet som landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage, som skovbrugsejendom eller blandet benyttet ejendom, eller at ejendommen burde være vurderet som sådan. SR-Skat 2003 279 nr. 5: **Kirsten Jensen og Knud Maegaard** »Ejendomsavancebeskatning ved afståelse af bolig - parcelhusreglen og stuehuse«.

(89) Bestemmelsen skal sikre, at fortjeneste ved salg af en erhvervs ejendom, der er genanbragt i en ny erhvervs ejendom, hvor boligandelen efter genanbringelsen er forøget, altid bliver beskattet. For tillige at sikre, at den genanbragte fortjeneste altid bliver beskattet i de situationer, hvor hele fortjenesten ikke kan indeholdes i fortjenesten ved afståelse af den ejendom, hvor fortjenesten er genanbragt, bestemmes at hele den genanbragte fortjeneste beskattes efter de samme regler, som gælder for ejendomme, der omklassificeres til boligejendomme. For at undgå dobbeltbeskatning i de situationer bortfalder reduktionen af nedslaget i anskaffelsessummen ved beregningen af fortjenesten ved afståelse af den ejendom, hvor fortjenesten var genanbragt.

(90) Reglen er indsat ved L 2006 407 og fritager fortjeneste ved afståelse af en ejendom for beskatning, når visse betingelser er opfyldt.

For det første er det en betingelse, at der på ejendommen har været opført et hus, der er blevet væsentligt beskadiget. Bestemmelsen omfatter alle former

for væsentlig beskadigelse af et hus på en fast ejendom, bl.a. skader som følge af storm, brand eller anden ulykke. I praksis vil der typisk være tale om ejendomme, der er blevet så kraftigt beskadiget, at det ikke kan betale sig at reparere skaderne. Samtidig vil der være tale om ejendomme, hvor forsikringsselskabet ikke yder fuld erstatning. Reglen omfatter ikke skader, der er en følge af langsomme ulykker. Det gælder f.eks. et sommerhus, hvor ejendommen over en årrække mindskes som følge af, at havet æder sig ind på ejendommen for til sidst at sluge sommerhuset.

For det andet er det en betingelse, at beskadigelsen ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra ejeren eller personer i ejerens husstand. Det betyder, at de tilfælde, hvor ejeren selv er skyld i den væsentlige skade på huset, f.eks. ved at have sat ild til ejendommen eller have handlet groft uagtsomt ved at have eksperimenteret med krudt eller lignende, ikke vil være omfattet af reglen, da der er tale om en beskadigelse af huset, der ikke skyldes udefra kommende omstændigheder.

Endelig er det for det tredje en betingelse, at ejendommen på tidspunktet for beskadigelsen kunne være afstået skattefrit efter parcelhusreglen. Hvis en ejendom før skaden ikke opfyldte betingelserne for at fortjeneste ved afståelse af ejendommen var skattefri, bliver fortjenesten ved afståelse af en sådan beskadiget ejendom ikke skattefri.

For at undgå, at ejeren kan have grundarealet liggende i flere år, uden at der opføres en ny ejendom, er fortjenesten ved afståelse af grundarealet kun skattefri, hvis ejendommen afstås senest 1 år efter skaden er indtruffet. Told- og skatteforvaltningen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra denne frist. Det vil f.eks. være muligt at få dispensation, hvis udskydelsen af afståelsen skyldes forhold som ejeren ikke kan påvirke som uenighed med forsikringsselskab om erstatning.

(91) Ændret ved L 2025 562 og har til formål at sikre, at ejeren ved henvendelse til Skatteforvaltningen fortsat kan vælge, at fortjenesten af afståelsen af ejendommen skal behandles efter ejendomsavancebeskatningslovens § 9, stk. 1, 2. pkt., i stedet for efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor betingelserne for skattefrihed efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8 ikke opfyldes, fordi der kan udstykkes til selvstændig bebyggelse, men hvor betingelserne for skattefrihed efter ejendomsavancebeskatningslovens § 9 opfyldes, fordi udstykningsmuligheden ikke knytter sig til ejerboligen med tilhørende grund og have, men til den øvrige del af ejendommen. Det kan f.eks. også være tilfældet, hvor der er tab på den erhvervmæssige del.

(92) Kan f.eks. være tilfælde, hvor ejendommens grundareal er ændret med mindst 25 m², jf. ejendomsvurderingslovens § 6, stk. 1, nr. 2, eller at ejendommens anvendelse er ændret, så det er af væsentlig betydning for vurderingen, jf. ejendomsvurderingslovens § 6, stk. 1, nr. 6.

Hvis der er sket omvurdering, som følge af ændringer, der ikke er sket på ejerens foranledning, kan ejeren vælge, at fortjenesten fortsat skal behandles efter stk. 1, 2. pkt. Det kan f.eks. være, hvis ejendommen omvurderes, fordi ejendommen har lidt væsentlig skade på grund af brand, storm, oversvømmelse eller anden pludseligt opstået hændelse, jf. ejendomsvurderingslovens § 6, stk. 1, nr. 9.

(93) Reglen om udskydelse af beskatningen gælder ikke ejendomme omfattet af § 8, ligesom reglen ikke gælder for den del af erstatnings- eller forsikringssummen, der er skattefri iht. § 9. I det omfang § 10 vælges anvendt, skal den skattepligtige også anvende reglerne om udskydelse af beskatningen efter afskrivningslovens § 24. Dermed er der sikret parallelitet mellem reglerne i hhv. afskrivningsloven og denne lov, således at der enten skal ske beskatning efter begge regelsæt eller udskydelse af beskatningen efter begge regelsæt. Se hertil TFS 2005 184 H hvor Højesteret fandt at anvendelsen af § 10 er frivillig mens anvendelsen af afskrivningslovens § 24 er obligatorisk.

Bestemmelserne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A og § 6 C har et andet anvendelsesområde, hvorfor udskydelse af ejendomsavancebeskatningen fortsat kan ske samtidig med beskatning af evt. genvundne afskrivninger. Det gælder også ved genopførelse af den skadelidte bygning på en anden ejendom efter § 6 A.

Erstatnings- og forsikringssummer, der vedrører den del af ejendommen, der ikke tjener eller har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand, og som anvendes til opførelse af bygninger, der tjener som bolig for ejeren eller dennes husstand, skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Erstatnings- eller forsikringssummer, der vedrører andre dele af ejendommen end boligdelen, er således skattepligtige, hvis de anvendes til genopførelse af den pågældende bolig. En tilsvarende begrænsning fremgår af § 6 A, stk. 1. Se desuden om bestemmelsen JV C.H.2.1.17, hvoraf det fremgår, at det ikke er en betingelse for anvendelse af reglen, at hele erstatningssummen anvendes til genopførelse.

(94) Også erstatninger i henhold til kendelser om naturfredning samt erstatninger i henhold til byreguleringsloven er omfattet af skattefritagelsen, jf. U 1982 331 H. Ved frivillig overdragelse i »ekspropriationssituationer« er det en betingelse for fritagelse for beskatning, at erhververen efter formålet med erhvervelsen aktuelt opfylder betingelserne for at kunne ekspropriere, og at ekspropriation fremstår som det sandsynlige alternativ til en frivillig overdragelse. Derimod er det ikke nogen betingelse, at erhververen ifølge den frivillige aftale er netop den myndighed som i givet fald kan foretage ekspropriationen. I det omfang der er tale om en længerevarende periode mellem den ekspropriationsberettigedes beslutning og salgstidspunktet, synes der i praksis at stilles større krav om, at der fortsat foreligger ekspropriationsvilje på aftaletidspunktet, og at det er påregeligt, at der vil ske ekspropriation i mangel af en frivillig aftale, jf. hertil SKM 2014 76 H. Afgørelsen er kommenteret af **Malene Kerzel** i SR-skat 2014 133. Om bestemmelsen se JV C.H.2.1.18. samt **Skatteretten** 1, 7. udgave, p. 565 f. I SKM 2006 368 L fandt landsretten det ikke sandsynliggjort, at ekspropriation ville have været alternativet til en frivilligt indgået aftale. Om praksis vedr. beskatning af ekspropriationserstatninger se **Hans Christensen** i **JUR** 1987 113-115 og **Orla Friis Jensen** i **JUR** 1987 343-348, der vil anvende § 11, hvis det er ubestridt, at erhvervelsen kunne være foretaget ved ekspropriation, og at arealet faktisk er blevet anvendt til ekspropriationsformålet. Se endvidere TfS 1995 575 H hvor det blev statueret, at det efter formålet med bestemmelsen ikke i sig selv kunne udelukke skattefrihed, at aftale om rådighedsindskrænkning bl.a. med henblik på at sikre friest mulig udsigt fra et bycenter til en kirke blev indgået med menighedsrådet, medens kompetencen til i givet fald at pålægge en tilsvarende rådighedsindskrænkning ved ekspropriation tilkom kommunen. Skattefrihed blev imidlertid nægtet, da det ikke på aftaletidspunktet måtte påregnes, at dispositionen ville blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke blev indgået. I TfS 1996 356 H var et areal overdraget til et privat fjernvarmewærk, således at kommunen havde haft hjemmel til at ekspropriere arealet. Højesteret henførte salget til § 11, idet bestemmelsens anvendelse ikke var udelukket ved at erhververen var et privat fjernvarmewærk. Se også **Ole Bjørn**, SR-Skat 1995/2 s. 92 ff., **samme**, SR-Skat 1995/5 s. 314 ff., **Michael Svanholm** og **Anders Oreby Hansen**, TfS 1995 621. Se **Michael Bjørn Hansen**, SR-Skat 2007 324: »Om skattefrihed ved overdragelse af fast ejendom i ekspropriationssituationer« og **Peter Schou Andersen**, TfS 2006 683: »Avance ved salg til kommunerne af kommende byzonejord på ekspropriationslignende vilkår«.

Skattefriheden efter bestemmelsen forudsætter at den eksproprierede ejendom er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Ekspropriation af nærings-ejendomme udløser derfor almindelig beskatning. Tilsvarende gælder at der foretages beskatning efter AFL § 21 af de ved en ekspropriation udløste genvundne afskrivninger, selvom om den afskrevne ejendom er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Det er således alene fortjenesten, der er omfattet af § 11. Konstatere et tab i forbindelse med ekspropriationen, vil dette ikke være omfattet af § 11, men vil i stedet være fradragsberettiget efter de almindelige regler i loven.

I SKM 2017 137 V havde en kommune to gange gennemført åstedsforretning med henblik på ekspropriation. Det var ubestridt, at en række omkringliggende ejendomme var afstået uden beskatning. Der blev ikke indgået en frivillig handel med sagsøgeren, og ekspropriation blev heller ikke gennemført. Skatteyderen begærede ejendommen overtaget af kommunen i medfør af planlovens § 47 a. Landsretten tiltrådte byrettens afgørelse, hvorefter kommunens overtagelse i medfør af § 47 a ikke udgjorde et ekspropriativt indgreb. For landsretten blev der gennemført syn og skøn, og skønsmanden konkluderede, at det ikke ville være rentabelt at drive landbrug på de omhandlede arealer efter arealernes overførsel fra landzone til byzone med forøget ejendomsskat til følge. Uanset dette fandt landsretten ikke, at der forelå sådanne ganske særlige omstændigheder, at lokalplanens regulering var af ekspropriativ karakter eller kunne sidestilles med ekspropriation i henhold til § 11.

(95) Se hertil TfS 1996 356 H, hvor det ikke kunne udelukke skattefrihed efter § 11, 2. pkt., at erhververen var et privat fjernvarmewærk, medens kompetencen til at træffe beslutning om ekspropriation tilkom kommunen. Se tillige TfS 1995 575 H. Se endvidere SKM 2006 438 vedr. fortolkningen af skattefritagelsesbestemmelsen i § 11, 2. pkt. I SKM 2014 76 H statuerede Højesteret, at det ikke var påregeligt, at der ville være sket ekspropriation, såfremt der ikke var sket frivilligt salg. Om afgørelsen se **Malene Kerzel** i SR-skat 2014 133.

Skatterådet har i SKM 2006 806 SKAT præciseret, at der er mulighed for at ophæve eller omgøre en overdragelse af fast ejendom, hvis det har været forudsat, at overdragelsen ville være omfattet af fritagelsesbestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt., men hvor dette alligevel ikke er tilfældet.

I SKM 2019 629 SKTST beskrives ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af erstatninger udbetalt i forbindelse med ekspropriation for strukturskader, som følge af Landsskatterettens afgørelser SKM 2019 39 LSR og SKM 2019 46 LSR.

(96) Indsat ved L 2010 1560 med ikrafttræden 2010-12-31, hvorefter den genanbragte fortjeneste beskattes, når den ejendom, hvori fortjenesten er genanbragt, eksproprieres, eller der indgås en ekspropriationslignende aftale. Opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste sker på samme måde, som hvis beskatningen var sket ved den oprindelige afståelse af erhvervs-ejendommen, dvs. med de samme nedslag og tillæg, som det ville have været tilfældet, hvis fortjenesten var blevet beskattet ved den oprindelige afståelse. Der indrømmes ikke tillæg eller nedslag for den ejendom, hvori fortjenesten er genanbragt, da fortjeneste ved afståelse af denne ejendom er skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11.

Bestemmelsen svarer til de regler, der gælder for fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom, der er genanbragt i en ejendom, som efter genanbringelsen ændrer skattemæssig anvendelse til en ejendom, som kan sælges skattefrit. Den eneste undtagelse er, at den skattepligtige i den her foreliggende situation i stedet for at medregne fortjenesten ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter 2. og 3. pkt. kan vælge at udskyde beskatningen ved at genanbringe fortjenesten i en ny ejendom eller en ombygning, tilbygning eller nybygning efter reglerne i §§ 6 A eller 6 C.

(97) Indsat ved L 2010 1560 med ikrafttræden 2010-12-31, hvorved ordlyden af bestemmelsen blev bragt i overensstemmelse med administrativ praksis.

(98) En ejendomsoverdragelse var i TfS 1987 563 LSR betinget af bl.a. udstykningsapprobation, tilladelse til grusgravning samt tilladelse til nedlæggelse af landbrug. Som følge af den for handelen opstillede betingelse vedrørende tilladelse til grusgravning, der først forelå i 1983, fandt Landsskatteretten, at ejendomsoverdragelsen først var sket på dette tidspunkt, hvorfor det var ejendomsavancebeskatningslovens regler, der skulle anvendes.